CAYLA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAYLA S.A.C.

RUC N.º 20605964550

Versión 4.0 · 10 de agosto de 2026

RÉGIMEN	Pequeña Empresa (Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE)
CENTROS DE TRABAJO	Central (CCO) · Taller Lima · Tienda Trujillo · Tienda Arequipa
EMITIDO POR	Gerencia General

> Este Reglamento sustituye íntegramente a la versión 3.0 de junio de 2026. Rige desde su publicación y entrega con constancia de recepción (artículo 60). Las sanciones impuestas bajo la versión anterior conservan su validez y su plazo de doce meses como antecedente; los procedimientos en trámite concluyen con las reglas con que se iniciaron (artículo 61).

Índice

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO
2. ALCANCE Y PERSONAS NO COMPRENDIDAS
3. DEFINICIONES
4. PRELACIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

TÍTULO II INGRESO Y CONTRATACIÓN

5. SELECCIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO
7. PERIODO DE PRUEBA
8. CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD

TÍTULO III JORNADA, HORARIO Y DESCANSOS

9. JORNADA ORDINARIA Y HORARIO PROGRAMADO
10. DISTRIBUCIÓN, TURNOS Y CAMBIOS
11. REFRIGERIO
12. DESCANSO SEMANAL Y DESCANSO ROTATIVO
13. FERIADOS Y DESCANSO SUSTITUTORIO
14. SOBRETIEMPO
15. PERSONAL DE DIRECCIÓN Y PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACIÓN INMEDIATA
15-A. TELETRABAJO Y TRABAJO EN MODALIDAD MIXTA

TÍTULO IV ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

16. REGISTRO DE ASISTENCIA
17. TARDANZA Y TOLERANCIA
18. JUSTIFICACIÓN DE TARDANZAS
19. GRADACIÓN DISCIPLINARIA POR TARDANZAS
20. INASISTENCIAS
21. GRADACIÓN DISCIPLINARIA POR INASISTENCIAS
22. AUSENCIAS Y TARDANZAS POR HECHOS DE VIOLENCIA

TÍTULO V REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS

23. PAGO POR HORAS EFECTIVAMENTE LABORADAS
24. PERIODO DE PLANILLA Y OPORTUNIDAD DE PAGO
25. BOLETAS DE PAGO
26. POLÍTICA SALARIAL Y CUADRO DE CATEGORÍAS
27. BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE LA PEQUEÑA EMPRESA
28. CONCEPTOS ADICIONALES, CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS Y LIBERALIDADES
29. DESCUENTOS Y RETENCIONES

TÍTULO VI VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

30. VACACIONES
31. LICENCIAS CON GOCE
32. LICENCIAS SIN GOCE Y PERMISOS
32-A. TRASLADOS Y MOVILIDAD ENTRE SEDES
33. MATERNIDAD, PATERNIDAD Y LACTANCIA

TÍTULO VII SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

34. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
35. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE LAS COLABORADORAS
36. RIESGOS DEL TALLER Y DE LA TIENDA
37. ACCIDENTES E INCIDENTES
37-A. PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

TÍTULO VIII CONDUCTA Y DEBERES

38. DEBERES DE LA COLABORADORA
38-A. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
38-B. DERECHOS DE LA COLABORADORA
39. PRESENTACIÓN PERSONAL
40. USO DE BIENES, SISTEMAS Y COMUNICACIONES
41. CONFIDENCIALIDAD

42. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES
43. CONFLICTO DE INTERESES
43-A. CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO
43-B. CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

TÍTULO IX PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
44. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
45. VIDEOVIGILANCIA
46. EL REGISTRO DE MARCAJE COMO DATO PERSONAL

TÍTULO X HOSTIGAMIENTO SEXUAL
47. POLÍTICA, DEFINICIÓN Y ÁMBITO
48. ÓRGANOS, CANAL DE QUEJA Y RESERVA
49. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS
50. ATENCIÓN EN SALUD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
51. SANCIÓN, QUEJA FALSA Y PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

TÍTULO XI RÉGIMEN DISCIPLINARIO
52. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
53. CATÁLOGO DE FALTAS
54. SANCIONES Y COMPETENCIA PARA IMPONERLAS
55. PROCEDIMIENTO DE LAS SANCIONES DISTINTAS AL DESPIDO
56. REINCIDENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
57. PROCEDIMIENTO DE DESPIDO

TÍTULO XII TÉRMINO Y DISPOSICIONES FINALES
58. EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL
59. ENTREGA DE CARGO Y LIQUIDACIÓN
60. VIGENCIA, VERSIÓN, ENTREGA Y MODIFICACIÓN
61. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO

1.1. Objeto. El presente Reglamento Interno de Trabajo establece las normas que rigen la relación laboral entre CAYLA S.A.C., con RUC N.° 20605964550 (en adelante, «la Empresa» o «CAYLA»), y las colaboradoras vinculadas a ella por un contrato de trabajo, en todos sus centros de trabajo. Las personas no comprendidas en este Reglamento se enumeran en el artículo 2.

1.2. Finalidad. Su propósito es garantizar un ambiente de trabajo ordenado, transparente y respetuoso, en el que cada colaboradora conozca sus derechos, sus obligaciones y las consecuencias de su incumplimiento.

1.3. Naturaleza. Este Reglamento es un acto unilateral de la Empresa, dictado en ejercicio de la facultad de dirección reconocida por el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR (en adelante, «la LPCL»).

No es un convenio ni un acuerdo de partes, no sustituye ni modifica el contrato individual de trabajo y no requiere la aceptación de la colaboradora para regir. Sí requiere que le haya sido entregado con constancia de recepción, conforme al artículo 60.

1.4. Interpretación. Este Reglamento se redacta e interpreta en español y siempre en concordancia con la legislación laboral peruana vigente.

Cuando exista duda insalvable sobre el alcance de una disposición de este Reglamento, y en especial de una disposición que tipifique una falta o establezca una sanción, se aplica la interpretación más favorable a la colaboradora, conforme al numeral 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

1.5. Límite. Ninguna disposición de este Reglamento puede reducir, condicionar, compensar ni sustituir derechos reconocidos por la Constitución, por la ley o por el contrato individual de trabajo. Los derechos laborales son irrenunciables conforme al numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

La disposición de este Reglamento que resultara contraria a una norma imperativa se tiene por no puesta, sin que ello afecte la validez de las demás.

ARTÍCULO 2.- ALCANCE Y PERSONAS NO COMPRENDIDAS

2.1. Personas comprendidas. Este Reglamento es de aplicación obligatoria para todas las personas que mantienen con CAYLA un contrato de trabajo, cualquiera sea su cargo, función, área, jornada, régimen de contratación laboral —a plazo indeterminado o sujeto a modalidad, a tiempo completo o a tiempo parcial— y sede en la que presten servicios.

Sus disposiciones de carácter laboral se entienden incorporadas a cada contrato de trabajo y obligan desde el inicio de la relación laboral y desde que este Reglamento ha sido entregado a la colaboradora con constancia escrita de recepción, conforme al artículo 60.

2.2. Centros de trabajo. Este Reglamento rige en todos los centros de trabajo de la Empresa. A la fecha de su aprobación son cuatro:

a) Central (CCO): oficinas de administración y de Desarrollo Organizacional.

b) Taller Lima (LIM): taller de producción.

c) Tienda Trujillo (TRU).

d) Tienda Arequipa (AQP).

Rige también en cualquier otro centro de trabajo que la Empresa habilite, traslade o incorpore en el futuro, sin que su apertura requiera modificar este texto.

La Empresa comunica por escrito la habilitación o el traslado de un centro de trabajo a las colaboradoras asignadas a él, antes del inicio de sus labores en ese local.

2.3. Prestación fuera del centro de trabajo. Este Reglamento rige también cuando la colaboradora presta servicios fuera de las instalaciones de la Empresa por encargo de esta —comisiones de servicio, traslados entre sedes, ferias, capacitaciones, visitas a proveedores o a clientas—, respecto de aquellas obligaciones que por su naturaleza resulten aplicables, en particular las de conducta, confidencialidad, protección de datos personales y seguridad y salud en el trabajo.

Lo dispuesto en este numeral no comprende el teletrabajo, que se rige por el artículo 15-A.

2.4. Adopción voluntaria. CAYLA no ocupa más de cien (100) personas trabajadoras, por lo que no le resulta exigible contar con un Reglamento Interno de Trabajo conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR. La Empresa lo adopta voluntariamente como instrumento de orden, transparencia y seguridad jurídica para ambas partes.

La eficacia de este Reglamento frente a cada colaboradora deriva de su entrega con constancia escrita de recepción, conforme al artículo 60, y no de trámite alguno ante la autoridad. Si la Empresa optara por presentarlo ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, lo hará conforme al procedimiento del artículo 4 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR.

La presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo no condiciona la vigencia ni la exigibilidad de este Reglamento, pero sí es relevante para un efecto concreto: el literal a) del artículo 25 de la LPCL se refiere a la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo aprobado o expedido por la autoridad competente. Mientras este Reglamento no haya sido presentado ante dicha autoridad, la imputación de falta grave se funda en la conducta concreta de la colaboradora y en la causal legal que la tipifica, y no en la sola inobservancia de este texto.

2.5. Locadoras y locadores de servicios: exclusión expresa. Quedan expresamente excluidas del alcance de este Reglamento las personas naturales que prestan servicios a CAYLA bajo contrato de locación de servicios regulado por el artículo 1764 y siguientes del Código Civil, retribuido mediante recibo por honorarios.

La razón de la exclusión es que su vínculo con la Empresa es civil y no laboral: el servicio se presta sin subordinación, con autonomía en la organización del tiempo y sin recibir instrucciones sobre el modo de ejecutarlo. Aplicarles este Reglamento contradiría la naturaleza de ese vínculo.

En consecuencia, y sin que la enumeración sea limitativa, dichas personas: (i) no están sujetas a jornada ni a horario de trabajo; (ii) no están sujetas a control de asistencia con efectos de puntualidad, tardanza, salida anticipada o inasistencia; (iii) no están comprendidas en el régimen disciplinario del Título XI ni en ninguna otra medida de este Reglamento, salvo lo previsto en el último párrafo de este numeral en materia de hostigamiento sexual; (iv) no forman parte del cuadro de categorías ni de la Política Salarial de la Empresa; y (v) no perciben beneficios de naturaleza laboral.

El registro de horas que la Empresa lleve respecto de una locadora o un locador tiene por única finalidad medir la contraprestación pactada y no constituye control de jornada ni registro de control de asistencia.

Sus obligaciones —incluidas las de confidencialidad y de tratamiento de datos personales— se rigen exclusivamente por su contrato de locación de servicios, que debe contener las cláusulas correspondientes.

Esta exclusión no alcanza a la política y al procedimiento de prevención y sanción del hostigamiento sexual del Título X, que sí les comprende por mandato expreso del numeral 4 del artículo 2 de la Ley N.° 27942 y del numeral 1 del artículo 75 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2019-MIMP. Su participación en las acciones de prevención y capacitación en esa materia no altera la naturaleza civil de su vínculo, conforme al literal a) del numeral 1 del artículo 11 del mismo Reglamento.

2.6. Modalidades formativas laborales. Las personas que, de existir, se vinculen a CAYLA mediante convenio de modalidad formativa laboral regulado por la Ley N.° 28518 no tienen la condición de trabajadoras, no mantienen relación laboral con la Empresa y no están comprendidas en este Reglamento. Se rigen por su convenio y por dicha ley.

Les resultan exigibles, desde el primer día y con independencia de lo que estipule su convenio, las normas de seguridad y salud en el trabajo de este Reglamento: el artículo 68 de la Ley N.° 29783 reconoce a las personas vinculadas por modalidad formativa el mismo nivel de protección en esa materia que a las colaboradoras, y la Empresa asume respecto de ellas las obligaciones del Título VII.

Les resultan igualmente exigibles las normas de conducta, de confidencialidad y de protección de datos personales de este Reglamento, que su convenio incorpora por remisión expresa. Nada de lo anterior altera la naturaleza formativa del vínculo ni le atribuye carácter laboral.

2.7. Personal de terceros y visitantes. El personal de empresas contratistas, proveedores y transportistas, así como las visitantes, no está comprendido en este Reglamento y no mantiene relación laboral con la Empresa.

Mientras permanezca en las instalaciones de la Empresa debe cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes en la sede y las instrucciones que imparta la encargada de sede.

Por su parte, CAYLA garantiza a ese personal el mismo nivel de protección en seguridad y salud en el trabajo que a sus colaboradoras, conforme al artículo 68 de la Ley N.° 29783.

2.8. Personal de dirección y personal no sujeto a fiscalización inmediata. Estas personas sí están comprendidas en este Reglamento. Su única particularidad es la que establece el artículo 15: no están comprendidas en la jornada máxima ni en la obligación de registro de control de asistencia.

Esa condición consta por escrito en su contrato individual y en el registro de la Empresa. Tratándose de personal de dirección, la Empresa además le comunica por escrito que su puesto ha sido calificado como tal y consigna esa calificación en la planilla y en la boleta de pago, conforme al artículo 59 del Decreto Supremo N.

° 001-96-TR; desde esa comunicación corre el plazo de treinta (30) días naturales que el artículo 61 del mismo decreto concede para recurrir judicialmente contra la calificación.

La calificación no se deduce del cargo, del organigrama ni del rol que la persona tenga en el sistema de control de asistencia, y no afecta ninguno de sus demás derechos, incluido el descanso vacacional.

2.9. Primacía de la realidad. Las exclusiones de este artículo se sustentan en la naturaleza real de cada vínculo. Si en los hechos una persona excluida prestara servicios de manera personal, remunerada y subordinada, la Empresa regularizará su situación conforme a ley; la denominación que se dé al contrato no altera esa calificación.

Ninguna disposición de este Reglamento se interpretará como sometimiento al poder de dirección de la Empresa de quien no esté vinculada a ella por un contrato de trabajo.

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES

3.1. Lenguaje del Reglamento. El equipo de CAYLA es mayoritariamente de mujeres y este Reglamento se redacta en femenino genérico.

Las expresiones empleadas en femenino para referirse a quienes trabajan en la Empresa —colaboradora, integrante, encargada, líder— comprenden por igual a toda persona con contrato de trabajo con CAYLA, sin distinción de sexo ni de identidad de género, y no confieren ni limitan derecho alguno por esa razón.

La misma regla se aplica a «clienta» y a las demás expresiones que este Reglamento emplea en femenino para referirse a personas ajenas a la relación laboral.

3.2. Definiciones. Para todos los efectos de este Reglamento se entiende por:

a) Empresa o CAYLA: CAYLA S.A.C., RUC N.° 20605964550.

b) Colaboradora o integrante: toda persona vinculada a la Empresa por un contrato de trabajo, conforme al artículo 2. Es el término que este Reglamento emplea para referirse a quien trabaja en CAYLA.

c) Locadora o locador: la persona natural que presta servicios a la Empresa bajo contrato de locación de servicios del Código Civil, retribuido por recibo por honorarios. No es colaboradora y no está comprendida en este Reglamento, conforme al numeral 2.5.

d) Sede o centro de trabajo: cada local en el que la Empresa desarrolla sus actividades, sea oficina administrativa, taller de producción o tienda, conforme al numeral 2.2.

e) Encargada de sede: la colaboradora responsable de la operación de una sede y del equipo asignado a ella.

f) Líder de equipo: la colaboradora a la que otra colaboradora reporta según la estructura organizativa vigente de la Empresa. A falta de designación expresa, es la encargada de la sede a la que la colaboradora está asignada. Cuando la colaboradora dependa directamente de la Gerencia General, las facultades que este Reglamento atribuye a la líder de equipo las ejerce la Gerencia General o Desarrollo Organizacional por delegación escrita.

La Empresa comunica a cada colaboradora quién es su líder de equipo el primer día de labores, y le comunica por escrito todo cambio posterior.

g) Desarrollo Organizacional (DO): el área de la Empresa responsable de la gestión de personas. Es la dependencia encargada de atender los asuntos laborales de las colaboradoras y su tramitación.

h) Sistema de control de asistencia: el sistema informático de la Empresa, denominado Dynamic, en el que se registran los ingresos y las salidas de cada colaboradora y sobre cuyos datos se calcula la retribución. Sus registros constituyen el registro de control de asistencia exigido por el Decreto Supremo N.° 004-2006-TR y se rigen por el artículo 16.

i) Marca o marcaje: cada registro individual de ingreso o de salida efectuado por la colaboradora en el sistema de control de asistencia.

j) Jornada ordinaria: la jornada máxima a la que se sujeta la colaboradora, que es de cuarenta y ocho (48) horas semanales y es la que figura en su contrato de trabajo, en los términos del artículo 9.

k) Horario asignado, u horario programado: la distribución concreta de los días y de las horas de entrada, refrigerio y salida que corresponde a cada colaboradora según su sede y su puesto, comunicada conforme al artículo 10. La Empresa programa un horario de cuarenta y cinco (45) horas semanales; su otorgamiento no constituye condición más beneficiosa, no genera derecho adquirido y no modifica la jornada establecida en el contrato de trabajo. En consecuencia, el sobretiempo se cuenta desde la hora cuarenta y nueve (49) de la semana y no desde la cuarenta y seis (46), en los términos del artículo 14.

l) Hora efectivamente laborada: el tiempo comprendido entre la marca de ingreso y la marca de salida registradas en el sistema, descontado el tiempo de refrigerio, que no forma parte de la jornada y que la colaboradora registra con su marca de salida y de retorno conforme al artículo 11. Es la unidad sobre la que se calcula la retribución de la colaboradora, conforme al artículo 23.

m) Tardanza: la marca de ingreso registrada a partir del minuto siguiente a la hora de inicio del horario asignado. Quien marca dentro del minuto de su hora de entrada es puntual. No existe margen de tolerancia adicional, en los términos del artículo 17.

n) Salida anticipada: toda marca de salida registrada antes de la hora de término del horario asignado, sin autorización previa de la líder de equipo y sin que medie alguna de las situaciones que este Reglamento exceptúa de autorización previa, en particular las de los artículos 22, 32 y 33.

ñ) Inasistencia: la no concurrencia al centro de trabajo en un día en el que correspondía laborar según el horario asignado, en los términos del artículo 20.

La omisión del registro de ingreso o de salida por parte de quien sí concurrió no constituye inasistencia: se corrige conforme al artículo 16 y, cuando sea injustificada, se evalúa únicamente como incumplimiento del deber de registro.

o) Periodo mensual calendario: el lapso que corre del primer al último día de un mes del calendario. Es el periodo de referencia para el cómputo de los umbrales de tardanzas e inasistencias de los artículos 19 y 21.

No se computan sobre él, y se rigen por sus propias reglas: el plazo de vigencia de los antecedentes disciplinarios del artículo 56, los supuestos que la ley cuenta en días consecutivos, como el del artículo 20, y el ciclo semanal con el que se mide el sobretiempo conforme al artículo 14.

p) Periodo de planilla: el lapso que corre del día 29 de un mes al día 28 del mes siguiente. Es el periodo que la Empresa emplea para liquidar y pagar la retribución, conforme al artículo 24. No se utiliza para el cómputo de umbrales disciplinarios, y la diferencia entre ambos periodos no altera lo dispuesto en el literal o).

q) Personal de dirección y personal no sujeto a fiscalización inmediata: las colaboradoras así calificadas por escrito conforme al artículo 15.

r) Legajo: el expediente personal de cada colaboradora, en soporte físico o electrónico, que conserva Desarrollo Organizacional y en el que se archivan su contrato, sus documentos laborales, los cargos de entrega y los documentos disciplinarios que le hayan sido notificados.

Los certificados de descanso médico, los informes de exámenes ocupacionales y cualquier otro dato de salud no se archivan en el legajo: se conservan por separado y con acceso restringido, conforme al Título IX.

s) Política Salarial: el documento interno de la Empresa que contiene el cuadro de categorías y funciones, los criterios objetivos de determinación de la retribución y los conceptos adicionales de carácter no remunerativo que la Empresa otorgue, publicado en el sistema, versionado y entregado a cada colaboradora con constancia de recepción por versión, conforme a los artículos 4 y 26.

t) Clienta: la persona que compra o contrata los productos y servicios de CAYLA.

u) Día: día calendario, denominación equivalente a la de «día natural» que emplean las normas laborales; los plazos que la ley o este Reglamento fijen en días naturales se computan como días calendario.

Cuando este Reglamento dice «día hábil» se excluyen los sábados, los domingos y los feriados no laborables, con independencia de que en la sede se labore ese día.

ARTÍCULO 4.- PRELACIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

4.1. Orden de prelación. En caso de discrepancia se aplica, en este orden: (i) la norma legal laboral imperativa, que prevalece en todo caso; (ii) la condición más favorable pactada por escrito en el contrato individual de trabajo; (iii) el presente Reglamento; y (iv) las políticas internas publicadas por la Empresa y entregadas con constancia de recepción.

Cuando dos disposiciones internas de igual rango discrepen entre sí, prevalece la más favorable a la colaboradora.

Se exceptúa de este orden, por especialidad, la Política Salarial: en materia de estructura de categorías y de cálculo remunerativo prevalece sobre este Reglamento, en los términos y con los límites del numeral 26.4, que reserva como garantías mínimas indisponibles los numerales 23.4 a 23.8. Fuera de esa materia, la Política Salarial no prevalece sobre este Reglamento en ningún extremo.

4.2. Norma supletoria. Todo lo no previsto en este Reglamento se rige por el régimen laboral de la pequeña empresa —Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE, que integra la Ley N.° 28015, el Decreto Le-

gislativo N.° 1086 y sus modificatorias, o la norma que lo sustituya—, por la LPCL y por las demás normas laborales vigentes, las que prevalecen en caso de discrepancia.

4.3. Autosuficiencia. Este Reglamento es autosuficiente. Toda obligación, falta, sanción o consecuencia económica que la Empresa pueda invocar frente a una colaboradora está escrita en su articulado.

En particular: el régimen de asistencia, puntualidad, tardanzas e inasistencias está contenido en el Título IV; el estándar de presentación personal, en el artículo 39; el procedimiento de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, en el Título X; las instrucciones de primeros auxilios, en el artículo 37-A; la prevención del acoso laboral, en el artículo 43-A; y el régimen disciplinario, en el Título XI.

Ningún documento distinto de este Reglamento forma parte integrante de él. No puede tipificarse una falta, imponerse una sanción ni agravarse la posición de una colaboradora con fundamento en un documento que no forme parte de este Reglamento y cuya entrega no conste acreditada.

Las políticas internas de la Empresa —entre ellas la Política Salarial— obligan en su propia materia y en los términos de los numerales 4.4 y 4.5; no tipifican faltas ni establecen sanciones.

En consecuencia, el incumplimiento de una política interna solo es susceptible de reproche disciplinario cuando la conducta concreta encaja además, por sí misma, en una falta tipificada en el artículo 53 de este Reglamento —señaladamente, el incumplimiento de una instrucción lícita y expresa conforme al literal e) del numeral 53.2—, y siempre que la entrega de esa política a la colaboradora conste acreditada. La sola existencia de la política nunca es fundamento de sanción.

4.4. Política Salarial. La Empresa cuenta con una Política Salarial escrita, que incluye el cuadro de categorías y funciones y los criterios objetivos de determinación de la retribución, elaborada conforme a la Ley N.° 30709 y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2018-TR.

La Política Salarial está publicada en el sistema de la Empresa, se identifica por número de versión y se entrega a cada colaboradora con constancia de recepción de la versión vigente. Se aplica en los términos del artículo 26.

La Política Salarial regula exclusivamente materia retributiva. Comprende, además de la remuneración, los conceptos adicionales de carácter no remunerativo que la Empresa otorgue, cuyo detalle, condiciones y vigencia constan en ella y no en este Reglamento. No tipifica faltas, no establece sanciones y no puede reducir derechos reconocidos por la ley ni por este Reglamento.

4.5. Políticas internas futuras. Las políticas, guías, manuales o procedimientos que la Empresa apruebe en el futuro tienen carácter instrumental. No pueden crear faltas ni sanciones no previstas en este Reglamento y solo son exigibles desde que se entregan a la colaboradora con constancia de recepción y en aquello que no se oponga a la ley ni a este Reglamento.

4.6. Acción judicial. La colaboradora que considere que alguna disposición de este Reglamento vulnera normas legales o convencionales vigentes puede accionar judicialmente, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR. La presentación de este Reglamento ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, de producirse, no enerva ese derecho.

TÍTULO II

INGRESO Y CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 5.- SELECCIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

5.1. Igualdad de oportunidades y no discriminación. Los procesos de convocatoria y selección de CAYLA se conducen bajo los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación, conforme al numeral 1 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú y a la Ley N.° 26772.

Las convocatorias no contienen requisitos que impliquen discriminación por raza, sexo, identidad de género, religión, opinión, idioma, origen social, condición económica, estado civil, edad, discapacidad, condición de salud, responsabilidades familiares ni por cualquier otro motivo. No es discriminatoria la exigencia de las calificaciones objetivamente requeridas para el desempeño del puesto.

5.2. Criterio de decisión. La selección atiende exclusivamente a la idoneidad de la persona para el puesto y a los requisitos objetivos que ese puesto exige.

5.3. Lo que la Empresa no pide. CAYLA no exige prueba de embarazo ni prueba de descarte de VIH como condición para postular, para ingresar o para permanecer en la Empresa, ni indaga sobre planes de maternidad o de paternidad, ni sobre aspectos de la vida privada ajenos al puesto.

5.4. Categorías y política salarial. La ubicación de cada puesto en una categoría y la remuneración que le corresponde se determinan por criterios objetivos de función, responsabilidad y requisitos, y en ningún caso por el sexo ni por otra característica personal de quien lo ocupa.

Conforme a la Ley N.° 30709 y a su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2018-TR, la Empresa cuenta con un cuadro de categorías y funciones y con una política salarial escrita, publicados en el sistema de gestión de la Empresa e identificados por versión. Su entrega se registra con constancia de recepción por cada versión, y se practica al ingreso, al cambiar de categoría y cada vez que se modifica el esquema remunerativo. Ambos se rigen por el artículo 26 de este Reglamento.

5.5. Ajustes razonables. La Empresa realiza los ajustes razonables que una persona con discapacidad requiera para postular y para desempeñar su puesto —adaptación de herramientas, del entorno, de la organización del trabajo y de los horarios—, conforme al artículo 50 de la Ley N.° 29973, salvo que supongan una carga desproporcionada o indebida debidamente acreditada.

5.6. Información de las postulantes. Los datos personales que se recaban en un proceso de selección se tratan únicamente para ese proceso y se rigen por el Título IX de este Reglamento.

ARTÍCULO 6.- FORMALIZACIÓN Y REGISTRO

6.1. Contrato de trabajo. Toda prestación de servicios personal, subordinada y remunerada a favor de CAYLA se formaliza mediante contrato de trabajo. La Empresa celebra sus contratos por escrito, entrega un ejemplar firmado a la colaboradora y conserva otro en su legajo.

La Empresa no recurre a la locación de servicios ni a ninguna otra forma de contratación civil para encubrir una relación de trabajo. Quienes prestan servicios bajo locación no están comprendidas en este Reglamento, conforme al artículo 2, salvo en materia de hostigamiento sexual, ámbito en el que la norma sí las comprende y en el que les son aplicables los artículos 48 a 51.

6.2. Contenido del contrato. El contrato consigna, cuando menos: la identidad de las partes; el puesto y la categoría; la sede a la que la colaboradora queda asignada —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa o Tienda Trujillo—; la jornada ordinaria de cuarenta y ocho (48) horas semanales y el horario programado, conforme al Título III; la remuneración convenida y su forma de cálculo en función de las horas efectivamente laboradas, conforme al Título V; la fecha de inicio de labores y, si el contrato está sujeto a modalidad, su duración y su causa objetiva conforme al artículo 8; y el domicilio y el correo electrónico que la colaboradora señala para recibir comunicaciones.

6.3. Registro en la planilla electrónica y seguridad social. La Empresa registra a la colaboradora en la planilla electrónica el mismo día en que esta inicia la prestación de sus servicios, conforme al Decreto Supremo N.° 018-2007-TR y sus normas complementarias.

En el mismo acto se efectúa su afiliación al régimen de seguridad social en salud y se recoge su elección de régimen pensionario —Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones—, para practicar en adelante las retenciones que correspondan conforme al artículo 29.

6.4. Ninguna prestación sin contrato ni registro. Ninguna persona inicia labores sin haber suscrito previamente su contrato de trabajo. Su registro en la planilla electrónica se efectúa, a más tardar, el mismo día en que inicia la prestación de sus servicios, conforme al numeral 6.3.

Si por un error administrativo se produjera una prestación efectiva de servicios sin ese registro, la Empresa lo regulariza de inmediato con efecto desde el primer día efectivamente laborado, sin que la omisión afecte ninguno de los derechos generados desde ese día.

6.5. Contratos a tiempo parcial. Cuando la Empresa celebre contratos a tiempo parcial, estos constan necesariamente por escrito y se ponen en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, para su registro, dentro de los quince (15) días naturales siguientes a su suscripción, conforme al Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N.° 001-96-TR. La ausencia de forma escrita hace que el contrato deje de considerarse a tiempo parcial.

Quienes prestan servicios a tiempo parcial están comprendidas en este Reglamento conforme al artículo 2.

6.6. Entrega de documentos e inducción al ingreso. Al iniciar sus labores, la colaboradora recibe:

a) un ejemplar de este Reglamento, con cargo de recepción que indica su versión y su fecha, conforme al artículo 60;

b) un ejemplar de su contrato de trabajo;

c) su horario programado y la indicación de quién es su líder inmediata —líder de equipo o encargada de sede — conforme al artículo 3;

d) la explicación del uso del sistema de marcaje y de las reglas de registro de asistencia del artículo 16;

e) la inducción en seguridad y salud en el trabajo que corresponda a su puesto, conforme al artículo 35;

f) la información sobre el canal de queja por hostigamiento sexual y sobre el cargo responsable de su atención, cuya identidad vigente se publica conforme al artículo 48; y

g) el cuadro de categorías y funciones y la política salarial vigentes, con constancia de recepción que identifique su versión, conforme al artículo 26 y a la Ley N.° 30709 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2018-TR.

Las constancias de estas entregas se archivan en su legajo. La entrega del literal g) se repite cada vez que la colaboradora cambia de categoría y cada vez que la Empresa modifica el esquema remunerativo.

6.7. Datos de contacto y comunicaciones válidas. La colaboradora mantiene actualizados su domicilio, su correo electrónico, su teléfono y la cuenta en la que recibe el pago, y comunica por escrito cualquier cambio.

El domicilio y el correo electrónico consignados en el contrato, o los que la colaboradora comunique después por escrito, son válidos para todas las comunicaciones de la Empresa, incluidas las del Título XI. El tratamiento de estos datos se rige por el Título IX.

6.8. Veracidad de la información. La información y los documentos que la persona entrega para su contratación y durante la relación laboral deben ser veraces. Su falsedad se evalúa conforme al Título XI, con el procedimiento y las garantías que este establece.

ARTÍCULO 7.- PERIODO DE PRUEBA

7.1. Duración y efecto. Conforme al artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo N.° 728 (LPCL), el periodo de prueba es de tres (3) meses, contados desde el inicio de la prestación efectiva de servicios. A su término, la colaboradora alcanza el derecho a la protección contra el despido arbitrario.

7.2. Derechos durante el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba la colaboradora tiene todos los derechos que este Reglamento y la ley le reconocen —remuneración, jornada, descansos, licencias, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, y un ambiente libre de hostigamiento sexual—. El periodo de prueba solo incide en la protección contra el despido arbitrario, y en nada más.

7.3. Requisitos de la ampliación. Las partes pueden pactar un periodo de prueba mayor únicamente si concurren todos estos requisitos:

a) que el pacto conste por escrito y esté suscrito por ambas partes;

b) que conste en el contrato primigenio o en adenda suscrita antes del vencimiento del periodo de prueba inicial de tres (3) meses, conforme al artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo N.° 728;

c) que exprese la causa concreta que lo justifica, que solo puede ser una de estas dos: que las labores requieran un periodo de capacitación o de adaptación, o que por su naturaleza o grado de responsabilidad la prolongación resulte justificada, conforme al artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo N.° 728. La sola condición de cargo de confianza o de dirección no es causa suficiente de ampliación: determina únicamente el tope aplicable conforme al numeral 7.4; y

d) que respete los topes del numeral 7.4.

7.4. Topes. El periodo de prueba no puede exceder, EN CONJUNTO CON EL PERIODO INICIAL DE TRES (3) MESES:

a) seis (6) meses en total, tratándose de personal calificado o de confianza; ni

b) un (1) año en total, tratándose de personal de dirección.

El exceso que se pactara por encima de estos límites no surte efecto legal, conforme al artículo 17 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR.

7.5. Este Reglamento no amplía ningún periodo de prueba. La ampliación es siempre un pacto individual con los requisitos del numeral 7.3. A falta de pacto válido, el periodo de prueba de toda colaboradora es de tres (3) meses.

7.6. Confianza y dirección. La aplicación del tope mayor previsto en el numeral 7.4 para el personal de confianza o de dirección exige que esa calificación se haya determinado individualmente conforme al artículo 43 de la LPCL y se haya comunicado por escrito a la colaboradora, conforme al artículo 59 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR y al artículo 15 de este Reglamento. Ni el cargo, ni el área, ni el nivel de acceso que la persona tenga en los sistemas de la Empresa sustituyen esa comunicación.

7.7. Suspensión y reingreso. Conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR, en caso de suspensión del contrato o de reingreso, los periodos laborados en cada oportunidad se suman hasta completar el periodo de prueba.

No hay acumulación —y puede fijarse un nuevo periodo de prueba en el nuevo contrato— cuando el reingreso se produce a un puesto notoria y cualitativamente distinto del ocupado antes, o cuando se produce transcurridos tres (3) años desde el cese.

7.8. Cese durante el periodo de prueba. El cese durante el periodo de prueba no requiere expresión de causa ni el procedimiento del artículo 55, se comunica por escrito y da lugar a la liquidación de los beneficios truncos conforme al artículo 59.

El periodo de prueba no ampara el cese fundado en un motivo discriminatorio, en el embarazo o la maternidad, en la condición de salud, en haber presentado una queja o denuncia, ni en el ejercicio de un derecho. Tales ceses son nulos conforme al artículo 29 de la LPCL, y en materia de hostigamiento sexual se rigen además por el artículo 51.

ARTÍCULO 8.- CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD

8.1. Carácter excepcional. La contratación a plazo indeterminado es la regla en CAYLA. El contrato sujeto a modalidad solo procede cuando existe una causa objetiva prevista en la ley que justifique la temporalidad, y dura mientras esa causa subsista.

8.2. Forma. Los contratos sujetos a modalidad constan por escrito y por triplicado, y consignan de manera expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, conforme al artículo 72 de la LPCL.

8.3. Registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Una copia del contrato se presenta ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, por la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de los QUINCE (15) DÍAS NATURALES siguientes a su celebración, conforme al artículo 73 de la LPCL.

La Empresa entrega a la colaboradora copia de su contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a esa presentación, conforme al artículo 83 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR.

La presentación fuera de plazo es sancionable por la autoridad inspectiva y puede además ser valorada como indicio en un procedimiento de desnaturalización.

8.4. Duración máxima. Cada modalidad tiene el plazo máximo que la ley le asigna: tres (3) años para los contratos por inicio o incremento de actividad, dos (2) años para el de reconversión empresarial, seis (6) meses al año para el contrato ocasional, y el que corresponda a las demás modalidades.

Aunque se celebren sucesivamente contratos bajo distintas modalidades, la suma de todos ellos con una misma colaboradora no puede superar CINCO (5) AÑOS, conforme al artículo 74 de la LPCL.

8.5. Igualdad de derechos. Quien está contratada bajo modalidad percibe los mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre corresponden al personal contratado a plazo indeterminado, y tiene estabilidad laboral durante el tiempo que dure su contrato, una vez superado el periodo de prueba, conforme al artículo 79 de la LPCL. El periodo de prueba se rige por el artículo 7 de este Reglamento.

8.6. Renovación. La renovación o prórroga se formaliza por escrito ANTES de la fecha de vencimiento y se registra conforme al numeral 8.3. Ninguna renovación puede llevar la duración total más allá de los topes del numeral 8.4.

Corresponde a Desarrollo Organizacional verificar, antes de cada fecha de vencimiento, si procede la renovación. La Empresa comunica por escrito a la colaboradora su decisión de renovar o de no renovar antes de la fecha de vencimiento.

La decisión de no renovar no puede fundarse en un motivo discriminatorio ni constituir represalia por el ejercicio de un derecho o por haber presentado una queja o denuncia, conforme al artículo 51.

8.7. Vencimiento. El vencimiento del plazo del contrato legalmente celebrado bajo modalidad extingue el vínculo laboral conforme al inciso c) del artículo 16 de la LPCL, y da lugar a la entrega de cargo, a la liquidación de beneficios sociales y al certificado de trabajo previstos en el artículo 59.

8.8. Desnaturalización. Conforme al artículo 77 de la LPCL, el contrato sujeto a modalidad se considera de duración indeterminada:

a) si la colaboradora continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas si estas exceden el límite máximo permitido;

b) tratándose de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia del contrato, sin haberse operado renovación;

c) si la titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y la colaboradora contratada continúa laborando; y

d) cuando se acredite la existencia de simulación o de fraude a las normas laborales.

8.9. Recontratación. Conforme al artículo 78 de la LPCL, quien cesa habiendo sido personal permanente no puede ser recontratada bajo ninguna de las modalidades de contratación temporal, salvo que haya transcurrido un año desde su cese.

8.10. Terminación anticipada. Vencido el periodo de prueba, si la Empresa resuelve el contrato antes de su vencimiento sin causa justa, corresponde a la colaboradora la indemnización que la ley prevé para la resolución anticipada del contrato sujeto a modalidad, que se calcula en función del tiempo que faltaba hasta el vencimiento del plazo pactado y no por años de servicios, sin perjuicio de su derecho a impugnar la decisión.

El cese producido dentro del periodo de prueba se rige por el numeral 7.8 y no genera esta indemnización.

8.11. Periodo de prueba en la contratación modal. El periodo de prueba solo puede establecerse en el contrato primigenio; su eventual ampliación se rige por el numeral 7.3. La renovación del contrato o la celebración de un nuevo contrato sujeto a modalidad con la misma colaboradora no abre un nuevo periodo de prueba, salvo que se trate del desempeño de una labor notoria y cualitativamente distinta de la desempeñada antes, conforme al artículo 84 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR.

TÍTULO III

JORNADA, HORARIO Y DESCANSOS

ARTÍCULO 9.- JORNADA ORDINARIA Y HORARIO PROGRAMADO

9.1. Jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo en CAYLA es de cuarenta y ocho (48) horas semanales, que es la jornada que figura en el contrato de trabajo de cada integrante.

La Empresa adopta de manera expresa el límite **semanal** previsto en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2002-TR, y no el límite de ocho (8) horas diarias. Ambos límites son alternativos y no acumulativos.

En consecuencia, un día de trabajo puede durar más de ocho (8) horas sin que ello genere sobretiempo, siempre que el total de la semana definida en el numeral 9.4 no exceda de cuarenta y ocho (48) horas.

Toda referencia de este Reglamento a «los límites legales de jornada» se entiende hecha exclusivamente al límite semanal de este numeral.

9.2. Jornadas compensatorias y distribución por sede. Conforme al literal b) del numeral 1 del artículo 2 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR, CAYLA establece jornadas en las que unos días tienen una duración mayor y otros menor de ocho (8) horas, de modo que sedes con distinta distribución —cinco (5) o seis (6) días a la semana— cumplan una misma jornada semanal.

La distribución vigente de cada sede —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo— consta en el horario asignado a cada integrante, se registra en el sistema de control de asistencia y se exhibe conforme al numeral 9.6.

Las duraciones diarias del horario asignado son la distribución de la jornada ordinaria semanal del numeral 9.1 y ninguna de ellas constituye una jornada ordinaria diaria autónoma. En consecuencia, el tiempo trabajado por encima de la duración asignada a un día no genera por sí solo trabajo en sobretiempo: el sobretiempo se determina única y exclusivamente conforme al artículo 14.

9.3. Horario programado de cuarenta y cinco (45) horas. Dentro de la jornada ordinaria del numeral 9.1, CAYLA programa un horario de cuarenta y cinco (45) horas semanales, inferior en tres (3) horas al máximo. Esta misma programación consta en la política salarial vigente, a la que remite el artículo 26.

La duración semanal del horario efectivamente asignado puede diferir entre sedes y entre puestos, por la distribución del numeral 9.2 y por el rol de turnos, y en ningún caso excede de cuarenta y ocho (48) horas. La duración vigente consta en el horario asignado a cada integrante y se exhibe conforme al numeral 9.6.

En todos los casos el sobretiempo se cuenta desde la hora cuarenta y nueve (49) de la semana y no desde la hora cuarenta y seis (46). El tiempo comprendido entre el horario programado y las cuarenta y ocho (48) horas semanales es jornada ordinaria: se retribuye conforme al artículo 23 y no genera sobretasa alguna.

Esa programación por debajo del máximo se adopta por decisión unilateral de la Empresa en ejercicio de su facultad de dirección. Conforme al artículo 3 del Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2002-TR, en los centros de trabajo en que rijan jornadas menores a las máximas ordinarias la Empresa puede extenderlas unilateralmente hasta dichos máximos, incrementando la remuneración en función del tiempo adicional; en CAYLA ese incremento es automático, porque la remuneración retribuye las horas efectivamente laboradas conforme al artículo 23. La extensión se adopta siguiendo el procedimiento del artículo 10.

Su otorgamiento no constituye condición más beneficiosa, no genera derecho adquirido y no modifica la jornada establecida en el contrato de trabajo.

Las horas no programadas no son horas trabajadas: no se remuneran como tales y su no prestación no genera descuento alguno.

9.4. Qué es una semana en este Reglamento. Para todos los efectos de este Reglamento —descanso semanal, feriados y cómputo del sobretiempo— se entiende por semana el ciclo de siete (7) días que se inicia al término de un descanso semanal y concluye al iniciarse el siguiente descanso semanal o al cumplirse siete (7) días, lo que ocurra primero, coincida o no con la semana calendario de lunes a domingo.

Los ciclos no se solapan: cada día pertenece a un solo ciclo y ninguna hora se computa ni se paga dos veces.

9.5. El horario programado es la referencia de medición. El horario asignado a cada integrante para cada día —hora de ingreso, hora de salida, tiempo de refrigerio y día de descanso semanal— es la referencia contra la cual se miden la puntualidad conforme al artículo 17, las horas trabajadas conforme al artículo 23 y el sobretiempo conforme al artículo 14.

Un día sin horario ni turno asignado no genera tardanza, salida anticipada ni inasistencia.

9.6. Exhibición del horario. CAYLA exhibe de manera permanente, en lugar visible del punto donde se registra la asistencia de cada sede, el horario de trabajo vigente y la duración del tiempo de refrigerio, conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. En ese mismo aviso se consigna de manera expresa que la Empresa no aplica tiempo de tolerancia al ingreso, conforme al artículo 17.

9.7. Personas no comprendidas en este Título. Quienes prestan servicios a CAYLA bajo contrato de locación de servicios regulado por el Código Civil no están comprendidas en este Título, conforme al artículo 2: no tienen jornada ni horario de trabajo, no se les mide puntualidad y no se les computa sobretiempo. Si por razones de control de acceso utilizan el terminal de una sede, ese registro no constituye registro de jornada de trabajo ni produce efecto alguno de este Título.

Las personas señaladas en el artículo 15 sí tienen contrato de trabajo y sí están comprendidas en este Título, salvo en la jornada máxima del numeral 9.1 y en el régimen de sobretiempo del artículo 14. El horario que se les asigna organiza su labor y sirve para la coordinación del equipo, pero no mide su tiempo de trabajo: no genera tardanza, salida anticipada ni sobretiempo.

ARTÍCULO 10.- DISTRIBUCIÓN, TURNOS Y CAMBIOS

10.1. Facultad de la Empresa. CAYLA establece y modifica los horarios de trabajo, establece turnos fijos o rotativos y amplía o reduce el número de días de la jornada semanal, conforme al numeral 1 del artículo 2 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR y dentro del límite del numeral 9.1.

10.2. Procedimiento para modificar la jornada, el horario o los turnos. Antes de adoptar cualquiera de esas medidas con alcance colectivo, CAYLA la comunica por escrito, con ocho (8) días de anticipación, a los representantes de las colaboradoras o, a falta de estos, a las personas afectadas, expresando la medida y los motivos que la sustentan.

Dentro de ese plazo, quienes resulten afectadas pueden solicitar a la Empresa una reunión para proponer una medida distinta. De no haber acuerdo, CAYLA puede implantar la medida, sin perjuicio del derecho de las personas afectadas a impugnarla ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Si la modificación colectiva del horario es mayor de una (1) hora y la mayoría de las personas afectadas no estuviera de acuerdo, pueden acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia de la medida, conforme al artículo 6 del mismo Decreto Supremo. La modificación individual del horario es impugnable ante el Poder Judicial.

10.3. Excepción. No requieren la anticipación de ocho (8) días los ajustes puntuales de horario solicitados por la propia integrante y aceptados por escrito por la Empresa.

10.4. Publicación del rol de turnos. En las sedes que operan con turnos, la encargada de sede publica el rol con una anticipación no menor de siete (7) días calendario al inicio de la semana que regula, indicando para cada integrante la hora de ingreso, la hora de salida, el tiempo de refrigerio y el día de descanso semanal.

El rol se publica en el punto donde se registra la asistencia de la sede y se carga en el sistema. La encargada de sede conserva una constancia fechada de la publicación de cada rol y de cada modificación posterior; esa constancia es la que acredita cuál era el turno exigible en un día determinado.

10.5. Cambios de turno. Publicado el rol, este solo se modifica antes del inicio del turno afectado y por causa sobreviniente, comunicándolo a la persona afectada. Fuera de ese supuesto, la modificación requiere su acuerdo.

Un turno cargado o modificado con posterioridad al inicio del día que regula no es exigible y no puede fundar el registro de una tardanza ni ninguna consecuencia disciplinaria. Cuando no exista constancia de la publicación del rol o de su modificación, se aplica el último turno del que sí la haya y, a falta de este, el horario asignado a la integrante conforme al numeral 9.5.

Los cambios se comunican por escrito o a través del sistema. Una comunicación verbal o por mensajería instantánea no acreditada no sustituye la publicación del rol.

10.6. Intercambio de turnos entre integrantes. Dos integrantes de una misma sede pueden intercambiar sus turnos si lo acuerdan entre ellas y la encargada de sede lo aprueba antes de que el turno empiece. El intercambio se registra en el rol antes de ejecutarse; sin ese registro previo, el turno exigible sigue siendo el publicado.

ARTÍCULO 11.- REFRIGERIO

11.1. Duración. El tiempo de refrigerio destinado a la alimentación principal no es inferior a cuarenta y cinco (45) minutos. Su duración exacta y su oportunidad se establecen por sede y por puesto, constan en el horario asignado a cada integrante y se organizan de modo que no se afecte la continuidad de la atención y del servicio.

11.2. Naturaleza. Conforme al artículo 7 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR, el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni del horario de trabajo. En consecuencia, y por retribuirse el tiempo efectivamente laborado según el artículo 23, el refrigerio no se computa como tiempo trabajado, no se remunera y no se considera para el cómputo del sobretiempo del artículo 14.

11.3. Registro. Para que ese cómputo sea exacto y verificable, el inicio y el término del refrigerio se registran conforme al artículo 16, del mismo modo que el ingreso y la salida.

Quien omita cualquiera de esos dos registros deja el día en estado incoherente. En tanto no se corrija, ese día se computa descontando la duración de refrigerio establecida para su sede. El día se revisa y se corrige conforme al artículo 16 antes del cierre del periodo de planilla, dejando constancia del motivo; si la revisión acredita que el refrigerio no se gozó, se aplica el numeral 11.4. La omisión no acarrea por sí sola sanción alguna.

11.4. Goce efectivo. El refrigerio se goza de manera efectiva y puede tomarse fuera del puesto de trabajo.

Si por una necesidad excepcional del servicio una integrante no pudiera interrumpir su labor durante el refrigerio, ese tiempo se considera trabajado, se registra como tal y se retribuye conforme al artículo 23. La integrante lo comunica el mismo día a su líder de equipo o a la encargada de sede, que deja constancia en el sistema.

11.5. Exhibición. La duración del refrigerio de cada sede se exhibe junto con el horario de trabajo, conforme al numeral 9.6.

ARTÍCULO 12.- DESCANSO SEMANAL Y DESCANSO ROTATIVO

12.1. Derecho. Cada integrante goza de un descanso semanal de veinticuatro (24) horas consecutivas como mínimo en cada semana definida en el numeral 9.4, conforme al artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 713. El descanso se otorga preferentemente en día domingo.

12.2. Sedes que atienden domingo: descanso rotativo. En los centros de trabajo que atienden todos los días de la semana —hoy la Tienda Trujillo—, y por requerirlo así la operación, CAYLA designa como día de descanso semanal un día distinto del domingo, en ejercicio de la facultad del artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 713.

Ese día se asigna de forma **rotativa**. La designación consta por escrito en el rol de turnos de la sede, identifica para cada integrante y para cada semana el día exacto de su descanso, se registra en el sistema y forma parte del registro de asistencia. El rol se publica conforme al numeral 10.4.

12.3. El domingo no es por sí mismo un día con sobretasa. En las sedes con descanso rotativo, trabajar el domingo no genera sobretasa alguna cuando el domingo no es el día de descanso asignado a esa persona en esa semana. La sobretasa nace de trabajar el día de descanso asignado, no del nombre del día.

12.4. Límite de días consecutivos. Ninguna integrante puede quedar programada más de seis (6) días consecutivos de trabajo sin descanso semanal.

12.5. Trabajo en el día de descanso semanal. Quien labore en su día de descanso semanal sin que se le sustituya por otro día dentro de la misma semana tiene derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del cien por ciento (100 %), conforme al artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 713.

El descanso sustitutorio debe recaer sobre un día en que a la persona le correspondía laborar según su horario o su rol. Un día libre otorgado sobre otro día de descanso, o sobre un día sin jornada programada, no sustituye nada y no exime del pago de la sobretasa.

La sustitución se registra en el rol de turnos antes de que ocurra.

ARTÍCULO 13.- FERIADOS Y DESCANSO SUSTITUTORIO

13.1. Derecho. Las integrantes gozan de descanso remunerado en los días feriados establecidos por el Decreto Legislativo N.° 713 y por las demás normas con rango de ley que los establezcan.

Cuando el Gobierno declare días no laborables para el sector privado, su aplicación en CAYLA se sujeta a lo que disponga la norma que los declare.

13.2. Las tiendas pueden atender en feriado. La programación del trabajo en día feriado consta en el rol de turnos y se publica con la anticipación del numeral 10.4. Al publicarse el rol, la encargada de sede comunica por escrito a cada integrante programada si el feriado se compensará con descanso sustitutorio o se pagará con la sobretasa del literal c) del numeral 13.3.

13.3. Los tres conceptos del feriado. El feriado da lugar a tres conceptos distintos, que no se sustituyen entre sí:

a) **La remuneración del día feriado.** Corresponde a toda integrante, haya laborado o no ese día. Es equivalente a la de una jornada ordinaria y se abona en forma directamente proporcional al tiempo efectivamente laborado en el periodo, conforme al artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 713, que remite para ello a su artículo 4. Se exceptúa el Día del Trabajo (1 de mayo), que se percibe sin condición alguna y por el íntegro de una jornada ordinaria. Se liquida con el periodo que corresponda conforme al artículo 24 y se identifica como concepto propio en la boleta de pago, conforme al artículo 25.

b) **La retribución por las horas efectivamente laboradas el día feriado**, si la integrante trabajó, conforme al artículo 23.

c) **La sobretasa del cien por ciento (100 %)** sobre la retribución del literal b), cuando se laboró el feriado y no se otorgó descanso sustitutorio, conforme al **artículo 9** del Decreto Legislativo N.° 713.

La sobretasa del literal c) es la del artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 713. El artículo 8 del mismo Decreto Legislativo regula el concepto del literal a) y no la sobretasa.

13.4. Descanso sustitutorio. El descanso sustitutorio se acuerda antes de que la integrante labore el feriado y debe recaer sobre un día en que a ella le correspondía laborar según su horario o su rol.

Un día libre otorgado sobre el día de descanso semanal, o sobre un día sin jornada programada, no sustituye nada: en ese caso la sobretasa del literal c) del numeral 13.3 se sigue debiendo íntegramente.

El descanso sustitutorio se registra en el sistema con la fecha del feriado que compensa y con la fecha en que se goza, antes de su goce.

13.5. Feriado no laborado. El día feriado en que la integrante no tiene turno programado no genera tardanza ni inasistencia para ningún efecto, conforme a los artículos 17 y 20.

ARTÍCULO 14.- SOBRETIEMPO

14.1. Qué es sobretiempo. Constituye trabajo en sobretiempo únicamente el tiempo registrado que excede de cuarenta y ocho (48) horas dentro de la semana definida en el numeral 9.4. El sobretiempo se cuenta desde la hora cuarenta y nueve (49) de la semana y no desde la hora cuarenta y seis (46).

No constituye sobretiempo: el tiempo que supera el horario programado sin exceder ese límite semanal; la jornada diaria mayor de ocho (8) horas prevista en el numeral 9.2; el tiempo de refrigerio; ni el tiempo de permanencia en el centro de trabajo que no corresponda a labor efectiva.

14.2. Carácter voluntario. El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. Nadie puede ser obligada a laborar en sobretiempo, salvo en los casos justificados en que la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor que ponga en peligro inminente a las personas o los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva, conforme al artículo 9 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

Ninguna otra razón habilita a imponerlo: la campaña, el inventario, el cierre de mes, la entrega atrasada y la necesidad del servicio no son casos fortuitos ni de fuerza mayor. Ninguna encargada de sede, líder de equipo ni instancia de la Empresa está facultada para imponerlo fuera de ese supuesto.

14.3. Consecuencia de la imposición. La imposición del trabajo en sobretiempo fuera del supuesto del numeral 14.2 obliga a CAYLA a pagar a la persona afectada una indemnización equivalente al cien por ciento (100 %) del valor de la hora extra, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda. Quien la haya impuesto responde disciplinariamente conforme al régimen disciplinario de este Reglamento.

14.4. Cuánto se paga. Determinado el exceso de la semana conforme al numeral 14.1, ese exceso se imputa al día del ciclo en que el tiempo acumulado supera las cuarenta y ocho (48) horas y, de continuar, a los días siguientes del mismo ciclo. Ninguna hora se imputa a un día de un ciclo anterior.

Dentro de cada uno de esos días, el sobretiempo se retribuye con una sobretasa sobre el valor de la hora ordinaria no inferior al veinticinco por ciento (25 %) por las dos (2) primeras horas y al treinta y cinco por ciento (35 %) por las horas restantes, conforme al artículo 10 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

Dado que en CAYLA la remuneración retribuye las horas efectivamente laboradas conforme al artículo 23, el valor de la hora ya está comprendido en el pago del periodo: lo que la sobretasa añade es ese recargo. Cuando el sobretiempo es menor de una hora, se paga la parte proporcional del recargo.

14.5. El pago no depende de una autorización previa. En ningún caso CAYLA condiciona el pago del sobretiempo efectivamente laborado a la existencia de una autorización previa, escrita o de cualquier otra forma. Acreditada la prestación de servicios en sobretiempo aun sin disposición expresa de la Empresa, se entiende otorgada tácitamente y se paga, conforme al artículo 9 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

Vigilar que nadie exceda la jornada ordinaria es responsabilidad de quien lidera cada sede. El exceso no vigilado nunca es falta de quien trabajó.

14.6. Cálculo y boleta. El cálculo lo realiza el sistema a partir del registro de asistencia, sin que sea necesaria gestión alguna de la persona interesada, y el sobretiempo se identifica como concepto separado en la boleta de pago conforme al artículo 25.

14.7. Compensación con descanso. Por acuerdo escrito entre CAYLA y la integrante, el trabajo en sobretiempo puede compensarse con el otorgamiento de un período equivalente de descanso, que se concede dentro del mes calendario siguiente a aquel en que se prestó, salvo pacto en contrario, conforme al artículo 10 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

El acuerdo consta por escrito antes de gozarse el descanso, identifica las horas de sobretiempo que se compensan y la duración del descanso que las compensa, y se registra en el sistema. El descanso equivale a las horas de sobretiempo incrementadas en el mismo porcentaje de la sobretasa que les habría correspondido conforme al numeral 14.4, de modo que la compensación nunca resulte inferior al pago que sustituye. A falta de acuerdo escrito, el sobretiempo se paga.

14.8. Registro. El trabajo en sobretiempo se registra conforme al artículo 16, con indicación de las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada. La deficiencia del registro no impide el pago del sobretiempo que la integrante acredite por otros medios.

ARTÍCULO 15.- PERSONAL DE DIRECCIÓN Y PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACIÓN INMEDIATA

15.1. Quiénes no están comprendidas en la jornada máxima. No se encuentran comprendidas en la jornada máxima del numeral 9.1 ni, por tanto, en el régimen de sobretiempo del artículo 14, quienes desempeñen cargos de dirección, quienes no se encuentren sujetas a fiscalización inmediata y quienes presten servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

15.2. Cómo se determina esa condición. Esta condición no se deduce del cargo, del área, del organigrama ni de los permisos que la persona tenga en los sistemas de la Empresa.

Consta de manera expresa e individual en el contrato de trabajo y en la ficha de la persona en el sistema, y se le comunica por escrito al asignarse y al dejarse sin efecto, conforme al artículo 59 del Decreto Supremo N.° 001-96-TR. La integrante puede impugnar esa calificación en la forma y el plazo previstos en el artículo 61 del mismo Decreto Supremo.

Mientras la condición no conste de ese modo, la persona está comprendida en la jornada máxima y le corresponde el sobretiempo que genere.

15.3. Personal de confianza que no es de dirección. Quien tenga la calidad de personal de confianza sin ser personal de dirección está comprendida en la jornada máxima y en el régimen de sobretiempo cuando su tiempo de trabajo es objeto de control efectivo.

15.4. Qué sí les alcanza. A las personas señaladas en el numeral 15.1 les alcanzan el descanso semanal del artículo 12, los feriados del artículo 13, el descanso vacacional del artículo 30 y las licencias y permisos que este Reglamento regula.

15.5. Registro de asistencia. Cuando estas personas registren su asistencia, ese registro se lleva con fines de control de acceso, seguridad y organización interna. No supone sujeción a fiscalización inmediata del tiempo de trabajo ni convierte en sobretiempo su permanencia.

ARTÍCULO 15-A.- TELETRABAJO Y TRABAJO EN MODALIDAD MIXTA

15-A.1. Marco. El teletrabajo se rige por la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, por su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 002-2023-TR y por la Ley N.° 32102, y por este artículo en lo que este no se les oponga.

15-A.2. Carácter voluntario y reversible. El teletrabajo se pacta por acuerdo escrito entre CAYLA y la colaboradora, sea en el contrato de trabajo o en acuerdo de cambio de modalidad. Nadie puede ser obligada a teletrabajar ni a retornar a la presencialidad al margen de las reglas de reversibilidad de la Ley y de su Reglamento. La negativa a teletrabajar no constituye falta.

15-A.3. Contenido mínimo del acuerdo. El acuerdo consigna, cuando menos: la modalidad total o parcial y su plazo —a falta de plazo, el teletrabajo se entiende permanente—; el lugar de prestación; la jornada y el horario, que son los del Título III; el preaviso para requerir la asistencia presencial; los equipos y medios que provee cada parte; la compensación de gastos del numeral 15-A.5; las condiciones de reversibilidad; las medidas de seguridad y salud; las medidas de seguridad digital y protección de datos personales; y las medidas de prevención del hostigamiento sexual aplicables al teletrabajo, conforme al Título X.

15-A.4. Equipos. CAYLA provee los equipos y los medios necesarios para el teletrabajo. Cuando por acuerdo escrito los aporte la colaboradora, la Empresa compensa su uso en los términos del acuerdo.

15-A.5. Compensación de gastos. CAYLA compensa los gastos de acceso a internet y de consumo de energía eléctrica derivados del teletrabajo, en la forma y con los valores referenciales que el Reglamento de la Ley y las Resoluciones Ministeriales anuales establezcan, salvo pacto escrito más favorable. La compensación se identifica como concepto separado en la boleta de pago y no tiene naturaleza remunerativa.

15-A.6. Desconexión digital. La colaboradora que teletrabaja tiene derecho a desconectar los equipos y medios digitales fuera de su jornada de trabajo y durante los descansos, las licencias, las vacaciones y los períodos de suspensión de la relación laboral. Durante esos períodos no se le puede exigir atender asuntos de trabajo, tareas ni coordinaciones. La Empresa no valora negativamente, en ninguna evaluación, la falta de respuesta fuera de la jornada, y el requerimiento reiterado de atención fuera de ella se evalúa conforme al Título XI.

15-A.7. Jornada, registro y sobretiempo. El teletrabajo no altera la jornada ordinaria del numeral 9.1 ni el régimen de sobretiempo del artículo 14. El registro de asistencia se practica por el medio que la Empresa habilite, con las mismas garantías del artículo 16.

15-A.8. Seguridad y salud. CAYLA informa a la teletrabajadora de las condiciones de seguridad y salud aplicables, le imparte la capacitación correspondiente dentro de la jornada y realiza la evaluación ergonómica del puesto en la forma que el Reglamento de la Ley disponga. El accidente ocurrido durante la jornada y con ocasión del teletrabajo es accidente de trabajo y se rige por el artículo 37.

15-A.9. Igualdad de derechos y no discriminación. La teletrabajadora tiene los mismos derechos, beneficios, oportunidades de capacitación y de desarrollo que el resto del equipo. La modalidad no puede fundar diferencia alguna de remuneración, categoría ni evaluación.

15-A.10. Registro. La condición de teletrabajadora se consigna en la planilla electrónica en los términos que la normativa exija.

TÍTULO IV

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

ARTÍCULO 16.- REGISTRO DE ASISTENCIA

16.1. Obligación de registrar. Cada colaboradora comprendida en el artículo 2 registra su asistencia en el sistema de control de asistencia de la Empresa, denominado Dynamic, conforme al Decreto Supremo N.° 004-2006-TR.

El registro es **personal e indelegable**: cada persona marca por sí misma y nadie marca por otra.

No están sujetas a este artículo las personas no comprendidas en el artículo 2 —entre ellas, quienes prestan servicios bajo locación de servicios— ni el personal de dirección y el no sujeto a fiscalización inmediata, conforme al artículo 15.

16.2. Qué se registra. Se registran, en el terminal de la sede: el ingreso, la salida, el inicio y el término del refrigerio conforme al artículo 11, y la salida y el retorno en toda ausencia durante la jornada.

De cada marca quedan la fecha y la hora y los minutos en que se hizo, y de cada día quedan las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada, que es el contenido mínimo que exige el artículo 2 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. El registro contiene además, respecto de cada colaboradora, su nombre y su número de documento de identidad.

Los registros son la base del cálculo de la remuneración del artículo 23 y del sobretiempo del artículo 14.

La permanencia fuera de la jornada no es, por sí sola, trabajo en sobretiempo: el sobretiempo se cuenta desde la hora cuarenta y nueve (49) de la semana y no desde la cuarenta y seis (46), conforme al artículo 14.

16.3. El terminal no lleva clave, y qué significa eso. El terminal de cada sede registra la asistencia sin clave personal. Es una decisión expresa de la Empresa, adoptada para que marcar sea inmediato y no genere colas al ingreso; el control se apoya en que el terminal está a la vista de todo el equipo de la sede.

En consecuencia, el registro acredita que hubo una marca y la hora en que se hizo, y se presume efectuado por la persona a la que corresponde, pero admite prueba en contrario.

Cuando una colaboradora cuestione la autoría de un registro que se le atribuye, ese registro **no puede sustentar por sí solo una medida disciplinaria individual**. La Empresa debe acompañarlo de al menos un elemento adicional de convicción —el reconocimiento de la propia colaboradora, la declaración escrita de quien lidera su equipo o de la encargada de la sede, la de una compañera presente, o cualquier otro medio idóneo—, que se incorpora al expediente. La carga de probar la causa recae en la Empresa, conforme al artículo 37 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR.

Esta regla no alcanza a los efectos remunerativos del registro, que se rigen por el artículo 23 y se corrigen conforme al numeral 16.6.

16.4. Prohibición de marcar por otra persona. Está prohibido registrar la asistencia de otra persona, pedir a otra que lo haga, y manipular el sistema de control en cualquier forma.

La marcación irregular y la suplantación en el registro constituyen falta grave conforme al inciso a) del artículo 25 de la LPCL y al catálogo del artículo 53, y se acreditan con el respaldo adicional que exige el numeral 16.3.

16.5. Cierre automático de la jornada. Cuando una jornada quede abierta por no haberse registrado la salida, el sistema la cierra de manera automática transcurridas tres (3) horas desde la hora de salida programada, anota la salida en esa hora programada y marca el registro como PENDIENTE DE REVISIÓN.

Ese registro es provisional y de origen automático: lo genera el sistema y no la colaboradora, no acredita la hora real de término de las labores y no puede invocarse para negar tiempo efectivamente trabajado.

La Empresa no dispone en ningún caso que una colaboradora registre su salida antes de concluir sus labores, conforme al artículo 4 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR.

Todo día cerrado automáticamente se revisa y se confirma o se corrige antes del cierre del periodo de pago del artículo 24. Si la colaboradora laboró más allá de la hora anotada, se corrige el registro y se retribuye el tiempo efectivamente laborado, con el recargo del artículo 14 cuando corresponda. La falta de revisión nunca la perjudica.

16.6. Correcciones. Los marcajes no se borran ni se sobrescriben. Toda corrección se realiza mediante un asiento adicional que deja constancia de la fecha, de quien la autoriza y del motivo, y queda auditada en el sistema.

La corrección la puede pedir la propia colaboradora o quien lidera su equipo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al hecho o, si es posterior, antes del cierre del periodo de pago; pedida después, se aplica en el periodo siguiente.

Los marcajes efectuados sin conexión que se incorporen más tarde conservan la hora en que fueron hechos.

Ninguna corrección puede reducir el tiempo registrado sin motivo escrito y sin comunicación previa a la colaboradora.

16.7. Puesta a disposición y copia. La Empresa pone el registro de asistencia a disposición de cada colaboradora respecto de su propia información, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. La consulta se solicita a quien lidera el equipo, a la encargada de la sede o a Desarrollo Organizacional, y se atiende sin condición ni justificación alguna. Por decisión de la Empresa, y sin que ninguna norma se lo imponga, se entrega además copia del registro a la colaboradora que la pida.

La Empresa pone asimismo el registro a disposición de la Autoridad Administrativa de Trabajo, de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y de las representantes de las trabajadoras cuando lo requieran.

16.8. Conservación. La Empresa conserva los registros de asistencia por **cinco (5) años contados desde su generación**, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR, y conserva por ese mismo plazo el registro del trabajo en sobretiempo, que lleva conforme al artículo 10-A del Decreto Supremo N.° 007-2002-TR.

16.9. Exhibición en el punto de marcaje. En el lugar donde se registra la asistencia en cada sede, la Empresa exhibe de manera permanente el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio del artículo 11 y la indicación de que **no existe tiempo de tolerancia al ingreso**, conforme al artículo 3 del

Decreto Supremo N.° 004-2006-TR.

16.10. El registro como dato personal. Los marcajes son datos personales de la colaboradora y su tratamiento se rige por el artículo 46.

ARTÍCULO 17.- TARDANZA Y TOLERANCIA

17.1. Definición y tolerancia cero. La Empresa aplica un criterio de puntualidad estricta, **sin margen de tolerancia**.

Es puntual el ingreso registrado hasta el segundo cincuenta y nueve (59) del minuto de la hora de ingreso programada. Hay tardanza a partir del minuto siguiente, y su duración se expresa en minutos completos.

Ejemplo, para una hora de ingreso de las 07:45: un registro entre las 07:45:00 y las 07:45:59 es puntual; un registro a las 07:46:00 es una tardanza de un (1) minuto.

17.2. Cuál es la hora de ingreso programada. Es la del turno publicado para esa colaboradora, esa sede y ese día conforme al artículo 10 y, a falta de turno publicado, la del horario asignado para ese día de la semana conforme al artículo 9.

Todas las horas de este Reglamento y todos los registros del sistema se leen en la hora oficial peruana.

17.3. Días en que no se mide puntualidad. No se mide ni se computa tardanza: en los días sin turno ni horario asignado; en el día de descanso semanal del artículo 12, que en la Tienda Trujillo es rotativo por trabajarse el domingo; en los feriados sin turno programado; en los días de descanso vacacional aprobado, licencia o permiso autorizado; en los días de descanso sustitutorio del artículo 13; en los días de suspensión disciplinaria ya cumplida; ni cuando el turno se cargó o se modificó después de iniciado el día.

17.4. Situaciones que nunca constituyen tardanza. No constituye tardanza y no computa para ningún umbral del artículo 19:

a) El ejercicio del permiso por lactancia materna del artículo 33, cuando se haya acordado tomarlo al inicio de la jornada. Ese acuerdo se registra en el sistema y ajusta la hora de ingreso programada. La hora de lactancia se considera tiempo efectivamente laborado y no es materia de descuento en ningún caso.

b) La llegada tardía amparada por el artículo 22.

c) El tiempo comprendido en un permiso o licencia ya concedidos.

17.5. Diferencias mayores a tres horas: medición no confiable. Una diferencia superior a **ciento ochenta (180) minutos** entre la hora programada y la hora registrada no constituye una medición confiable de la puntualidad: ordinariamente revela un turno mal cargado antes que una llegada tardía.

Ese registro se conserva íntegro, se muestra por separado y se revisa con la colaboradora y con quien lidera su equipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Verificado el horario que correspondía y oída la colaboradora, el día se computa como tardanza con los minutos que resulten, o se corrige el horario, o se trata conforme al artículo 20 si no hubo prestación efectiva.

Mientras esa verificación esté pendiente, el día no computa para ningún umbral del artículo 19 y **no se emite documento disciplinario alguno sobre él**.

17.6. Efecto en el pago. La remuneración tiene carácter contraprestativo: retribuye el tiempo efectivamente laborado o aquel en que la colaboradora estuvo a disposición de la Empresa.

En CAYLA la remuneración del periodo se determina en función de las horas efectivamente laboradas y registradas, conforme al artículo 23. En consecuencia, los minutos de tardanza no laborados sencillamente no se retribuyen: sobre ellos no se aplica descuento, multa ni retención adicional de ninguna clase, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto. La boleta de pago no contiene ni contendrá concepto alguno denominado «descuento por tardanza».

En ningún caso podrá dejar de retribuirse un tiempo mayor al efectivamente no laborado.

Este efecto no constituye sanción ni multa: es el ajuste del pago al tiempo efectivamente trabajado. Por la misma razón, no exime de las medidas del artículo 19 ni es sustituido por ellas: son dos vías independientes y ninguna reemplaza a la otra.

ARTÍCULO 18.- JUSTIFICACIÓN DE TARDANZAS

18.1. Quién justifica y ante quién. La colaboradora puede solicitar la justificación de una tardanza ante quien lidera su equipo, ante la encargada de su sede o ante Desarrollo Organizacional.

18.2. Plazo. La justificación se presenta a más tardar dentro de las **cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la reincorporación efectiva** al centro de trabajo, y no desde el hecho.

Cuando el documento dependa de un tercero —establecimiento de salud, autoridad policial, fiscal o judicial, empresa de transporte u otro análogo—, basta con acreditar dentro de ese plazo que fue solicitado, y el plazo se amplía hasta su obtención.

18.3. Causas que se justifican. Se justifican, entre otras: la atención de salud propia o de familiar directo a cargo, acreditada con certificado o constancia de atención; el caso fortuito y la fuerza mayor, incluidas las interrupciones generalizadas del transporte o de la vía pública; el cumplimiento de citaciones de autoridad; y el ejercicio de permisos y licencias previstos por ley o autorizados por la Empresa.

18.4. Respuesta y registro. La justificación aceptada se registra en el sistema con su motivo. Desde ese momento el día deja de computar para los umbrales del artículo 19.

La justificación excusa el reproche disciplinario y no altera el cómputo de horas: los minutos no laborados no se retribuyen, conforme al numeral 17.6, salvo que correspondan a un permiso o a una licencia con goce de haber.

El rechazo de una justificación se comunica por escrito y con expresión de motivo. No se admite el rechazo sin motivación escrita.

18.5. Justificación presentada fuera de plazo. La justificación presentada fuera de plazo pero con documento idóneo se evalúa igualmente.

Si se acepta después de emitido un documento disciplinario, la Empresa lo deja sin efecto en la parte que corresponde a ese día y lo hace constar en el legajo.

18.6. Tardanzas por hechos de violencia. Las tardanzas derivadas de actos de violencia se rigen por el artículo 22 y no quedan sujetas al plazo del numeral 18.2.

ARTÍCULO 19.- GRADACIÓN DISCIPLINARIA POR TARDANZAS

19.1. Reglas de cómputo. Para todos los efectos de este artículo:

a) **Periodo mensual calendario** es el que va del día primero al último día de cada mes. Es la ventana en la que se cuenta el número de tardanzas que exigen los literales b), c) y d) del numeral 19.2.

El literal e) del numeral 19.2 no se cuenta por periodo mensual calendario: su primer supuesto computa toda tardanza nueva posterior a la notificación de la segunda suspensión, y su segundo supuesto tiene una ventana propia de treinta (30) días corridos, que se cuentan hacia atrás desde la última tardanza computada.

Ninguna de estas ventanas se confunde con el periodo de pago del artículo 24, que va del día 29 de un mes al 28 del siguiente y tiene efectos exclusivamente remunerativos.

b) **Tardanza nueva** es la posterior a la última fecha cubierta por el documento disciplinario anterior. Ningún hecho ya reprochado vuelve a computarse.

c) Un **antecedente está vigente** cuando fue notificado a la colaboradora dentro de los doce (12) meses anteriores al hecho que se evalúa, con cargo de recepción o constancia de entrega, y cuando corresponde a la **misma causa**. Los doce meses se cuentan desde la fecha de **notificación**, y no desde la de emisión ni desde la de firma, conforme al artículo 56. Un documento sin fecha de notificación registrada no produce efectos agravantes.

Las sanciones impuestas bajo el reglamento interno anterior conservan su validez y surten efecto de antecedente por ese mismo plazo de doce (12) meses contados desde su notificación. Los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigencia de este Reglamento concluyen con las reglas con que empezaron.

d) Solo se computan las tardanzas medibles conforme al numeral 17.5 y las no justificadas conforme al artículo 18.

19.2. Gradación. Sin perjuicio del efecto en el pago descrito en el numeral 17.6, que no es sanción, las tardanzas dan lugar a responsabilidad disciplinaria conforme a la siguiente gradación objetiva:

a) Tardanza ocasional. La tardanza que no alcanza ninguno de los umbrales de los literales b), c), d) y e) se registra en el sistema y **no da lugar a sanción**.

Quien lidera el equipo puede dejar constancia escrita de la conversación mediante un acta de llamada de atención, que se entrega a la colaboradora y se archiva en su legajo. Esa acta **no es sanción**, no constituye antecedente agravante y no es peldaño previo de los literales b), c), d) ni e); su emisión o su omisión no altera ningún cómputo.

b) Primer escalón — amonestación escrita. Tres (3) tardanzas en un mismo periodo mensual calendario, sin antecedente disciplinario vigente por la misma causa.

Habilita la emisión de amonestación escrita, que se incorpora al legajo y surte efecto de antecedente agravante durante doce (12) meses contados desde su notificación.

c) Segundo escalón — primera suspensión sin goce de haber. Dos (2) o más tardanzas en un periodo mensual calendario, cuando la colaboradora cuenta con una amonestación escrita vigente por la misma causa, notificada dentro de los doce (12) meses anteriores conforme al literal c) del numeral 19.1.

Habilita suspensión sin goce de haber **de uno (1) a dos (2) días**, graduada según el número de tardanzas, su magnitud en minutos y los antecedentes de la colaboradora. El tope de este escalón es de dos (2) días —y no de tres— para que el escalón siguiente pueda ser de mayor duración sin exceder el límite del numeral 54.5.

d) Tercer escalón — segunda suspensión sin goce de haber. Una (1) o más tardanzas en un periodo mensual calendario, cuando la colaboradora cuenta con una suspensión vigente por la misma causa.

Habilita una segunda suspensión sin goce de haber **de dos (2) a tres (3) días** y, en todo caso, **de mayor duración que la primera**, graduada según los mismos criterios del literal c), dentro del tope del numeral 54.5.

e) Cuarto escalón — imputación de cargos. Cualquiera de estos dos supuestos:

i. **Una (1) o más tardanzas** posteriores a la notificación de la segunda suspensión, cuando esta se encuentra vigente por la misma causa; o

ii. **Cinco (5) o más tardanzas en treinta (30) días corridos**, cuando la colaboradora cuenta con una suspensión previa vigente por la misma causa.

Alcanzado cualquiera de estos supuestos, la persistencia de la conducta se reprocha desde el primer hecho nuevo. Habilita el inicio del procedimiento de imputación de cargos del artículo 57, conforme al artículo 31 de la LPCL; su inicio no prejuzga la decisión, que se adopta recién evaluados los descargos.

Reglas comunes a las suspensiones de los literales c) y d). Toda suspensión se comunica por escrito indicando los hechos, los días concretos en que se cumplirá y el criterio de graduación aplicado; no puede fijarse sobre días de descanso semanal, feriados ni descanso vacacional. Los días de suspensión cumplida no se computan como inasistencia para ningún efecto ni pueden servir de sustento a una sanción posterior.

El antecedente no se reinicia con el cambio de periodo mensual. Lo que se cuenta dentro de cada periodo mensual calendario es el número de tardanzas nuevas; la vigencia del antecedente corre aparte y el único plazo que la extingue es el de doce (12) meses del literal c) del numeral 19.1.

19.3. Descargo previo. Ninguna medida de los literales b), c), d) y e) se adopta sin conceder antes a la colaboradora un plazo **no menor de dos (2) días hábiles** para presentar descargo, por escrito o verbalmente con constancia, conforme al artículo 55. En el supuesto del literal e), el plazo es el del artículo 57.

Con la comunicación de los cargos se entrega el detalle de las fechas, horas y minutos computados y se indica el escalón que correspondería.

El descargo se valora expresamente en el documento final, que indica si fue acogido total o parcialmente y, en caso contrario, por qué. El descargo se archiva en el legajo junto con el documento.

La omisión del descargo previo invalida la medida, que en tal caso no se computa como antecedente ni sirve de peldaño para los efectos del inciso h) del artículo 25 de la LPCL.

19.4. Cierre del periodo mensual y oportunidad de emisión. El cómputo de los umbrales de los literales b), c) y d) del numeral 19.2 se cierra el último día del periodo mensual calendario.

El hecho de que el periodo mensual haya concluido no impide emitir el documento: alcanzado el umbral, la Empresa puede emitirlo aunque el mes ya esté cerrado, consignando las fechas y horas del periodo en que se alcanzó. El conteo del periodo mensual siguiente comienza en cero y es independiente; lo que no comienza en cero es la vigencia del antecedente.

La Empresa actúa sin demora injustificada, conforme al principio de inmediatez del artículo 52 y del artículo 31 de la LPCL. La demora injustificada en reaccionar frente a un hecho conocido equivale a su condonación, y un hecho condonado no sustenta sanción ni se valora como antecedente.

Firmado el documento, la Empresa lo notifica con cargo de recepción a la brevedad y, en todo caso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. La notificación practicada después de ese plazo es válida y surte efectos desde su fecha; la demora se valora únicamente a efectos del principio de inmediatez. Si la colaboradora se niega a firmar, se deja acta con la firma de una testigo; sin notificación acreditada, el documento no produce efectos agravantes.

19.5. Cuando se cuestiona el registro. Antes de emitir cualquier documento de los literales b), c), d) o e), la Empresa pone a la vista de la colaboradora el detalle de las fechas y horas que lo motivan.

La tardanza cuya autoría o cuya hora sea controvertida por la colaboradora no se computa mientras no se corrobore conforme al numeral 16.3, y así se deja constancia en el legajo.

19.6. Las tardanzas reiteradas no son, por sí solas, causal de despido. Para que proceda la extinción del vínculo por esta causa deben concurrir: (i) historial disciplinario documentado que acredite el cumplimiento íntegro de la gradación del numeral 19.2, esto es, la amonestación escrita del literal b) y las dos suspensiones sin goce de haber de los literales c) y d), todas notificadas y obrantes en el legajo; (ii) subsistencia de la conducta pese a las sanciones recibidas; y (iii) cumplimiento íntegro del procedimiento de imputación de cargos y descargo del artículo 57.

La causal aplicable es la de **impuntualidad reiterada del inciso h) del artículo 25 de la LPCL**, que exige por mandato expreso de la ley que la impuntualidad haya sido acusada por la Empresa y que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas **de amonestaciones escritas y de suspensiones**. Por esa razón la gradación del numeral 19.2 contempla dos suspensiones y no una: la ley menciona ambas sanciones en plural, y un solo peldaño de suspensión deja la causal expuesta.

La imputación de cargos por impuntualidad reiterada cita el inciso h) y **no el inciso a)** del artículo 25 de la LPCL: la impuntualidad reiterada tiene causal propia y requisitos propios, y la invocación del inciso a) vicia la imputación desde su origen.

La causa expresada en la imputación de cargos vincula la carta de despido y no puede ser modificada. La omisión de cualquiera de estos requisitos expone a la Empresa al pago de la indemnización por despido arbitrario.

19.7. Personas no comprendidas. No se computan tardanzas ni se aplica la gradación de este artículo a las personas no comprendidas en el artículo 2 ni al personal de dirección y al no sujeto a fiscalización inmediata del artículo 15.

ARTÍCULO 20.- INASISTENCIAS

20.1. Definición. Es inasistencia la no concurrencia al centro de trabajo durante un día en que, conforme al turno o al horario vigente de la colaboradora, correspondía laborar.

Es **injustificada** cuando no media causa acreditada conforme al numeral 20.4.

20.2. Qué no es inasistencia. No constituyen inasistencia y no se computan para ningún efecto de este Título: el día de descanso semanal del artículo 12; los feriados; los días sin jornada programada según el turno o el horario vigente; el descanso vacacional aprobado; los días amparados por descanso médico o certificado de incapacidad temporal; los permisos y licencias autorizados o previstos por ley; los días de suspensión disciplinaria ya cumplida; los días de descanso sustitutorio del artículo 13; y los días amparados por el artículo 22.

20.3. Aviso. La colaboradora comunica a quien lidera su equipo, el mismo día y antes del inicio de su jornada, la circunstancia que le impide asistir, por el canal que la Empresa señale y mantenga informado.

La imposibilidad de avisar en ese momento no perjudica la justificación posterior si se acredita.

20.4. Justificación. La justificación documentada se presenta ante quien lidera el equipo o ante Desarrollo Organizacional a más tardar dentro de las **cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la reincorporación efectiva**, y no desde el hecho. Cuando el documento dependa de un tercero, basta con acreditar dentro de ese plazo que fue solicitado, y el plazo se amplía hasta su obtención.

Se admiten, entre otros: el certificado de incapacidad temporal para el trabajo (CITT), el certificado o constancia de atención médica propia o de familiar directo a cargo, la denuncia o citación de autoridad policial, fiscal o judicial, y cualquier otro documento que la ley reconozca. Los descansos médicos que superen los veinte (20) días se tramitan además ante EsSalud conforme a las reglas del subsidio.

La justificación aceptada se registra en el sistema y desde ese momento el día deja de computar para todos los efectos de este Título. Si se acepta después de emitido un documento disciplinario, la Empresa lo deja sin efecto en la parte que corresponde a ese día y lo hace constar en el legajo.

La justificación presentada fuera de plazo pero con documento idóneo se evalúa igualmente. El rechazo se comunica por escrito y con expresión de motivo.

20.5. Efecto en el pago. La remuneración se determina por las horas efectivamente laboradas y registradas en el periodo, conforme al artículo 23. En consecuencia, el día no laborado sencillamente no aporta horas: **no se aplica descuento adicional alguno**, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto.

El valor del descanso semanal remunerado ya está comprendido en la base de cálculo del periodo. Aplicar además un descuento proporcional del día de descanso semanal descontaría dos veces el mismo hecho, y por eso no procede.

Este efecto tiene naturaleza contraprestativa, no es sanción ni multa, no exime de las medidas del artículo 21 y tampoco es sustituido por ellas.

20.6. Omisión de registro. La omisión de registrar el ingreso o la salida **no es inasistencia**: es incumplimiento del deber del artículo 16 y se evalúa conforme al Título XI.

El día se reconstruye con la información disponible y, a falta de ella, con la constancia escrita de quien lidera el equipo. **En ningún caso se deja de pagar un día efectivamente laborado por no haber quedado registrado**, pues llevar el registro de control de asistencia es obligación de la Empresa conforme al Decreto Supremo N.° 004-2006-TR.

20.7. Retiro anticipado. El retiro del centro de trabajo antes de la hora de salida programada, sin autorización, **no es inasistencia**.

Su efecto en el pago es únicamente que las horas no laboradas no ingresan al cómputo del periodo del artículo 23. No se registra retiro anticipado cuando la salida se produce dentro de los quince (15) minutos previos a la hora de salida programada; ese margen es tolerancia expresa de la Empresa y no genera consecuencia disciplinaria alguna ni consta como incidencia. El tiempo no laborado dentro de ese margen tampoco se retribuye, por la misma razón contraprestativa del numeral 17.6: la tolerancia alcanza al reproche, no al cómputo de horas.

El retiro anticipado reiterado, o el producido sin aviso, da lugar a responsabilidad disciplinaria conforme al Título XI. La reiteración se acredita con los días en que el retiro superó dicho margen.

20.8. Verificación previa. Antes de computar una inasistencia, Desarrollo Organizacional verifica el turno efectivamente asignado a esa persona ese día.

Cualquier discrepancia entre lo programado en el sistema y lo efectivamente exigido se resuelve a favor de la colaboradora y no genera inasistencia. Ante la duda sobre si correspondía asistir, el día no se computa.

ARTÍCULO 21.- GRADACIÓN DISCIPLINARIA POR INASISTENCIAS

21.1. Reglas de cómputo. Se aplican las reglas del numeral 19.1: el cómputo únicamente de inasistencias nuevas, y como antecedente vigente el notificado dentro de los doce (12) meses anteriores por la misma causa, contados desde su notificación.

Los umbrales del numeral 21.2 no se computan por periodo mensual calendario: se rigen por la vigencia del antecedente. Las causales del numeral 21.5 tampoco se computan por periodo mensual calendario: tienen las ventanas propias de treinta (30) y de ciento ochenta (180) días calendario que la ley les fija.

Solo se computan las inasistencias injustificadas conforme al artículo 20. Un día ya reprochado no vuelve a reprocharse, y los días de una suspensión cumplida no pueden servir de sustento a una sanción posterior.

21.2. Gradación. Sin perjuicio del efecto en el pago del numeral 20.5, que no es sanción, la inasistencia injustificada da lugar a responsabilidad disciplinaria conforme a la siguiente gradación objetiva:

a) Primer umbral — amonestación escrita. Una (1) inasistencia injustificada, sin antecedente disciplinario vigente por la misma causa. Se incorpora al legajo y surte efecto de antecedente agravante durante doce (12) meses contados desde su notificación.

b) Segundo umbral — suspensión sin goce de haber de uno (1) a dos (2) días. Una (1) inasistencia injustificada nueva, cualquiera sea el periodo mensual calendario en que ocurra, cuando la colaboradora cuenta con una amonestación escrita vigente por la misma causa. El tope de este umbral es de dos (2) días — y no de tres— para que el umbral siguiente pueda ser de mayor duración sin exceder el límite del numeral 54.5.

La suspensión se comunica por escrito con los hechos, los días en que se cumplirá y el criterio de graduación, y no puede fijarse sobre días de descanso semanal, feriados ni descanso vacacional.

c) Tercer umbral — nueva suspensión o imputación de cargos. Una (1) inasistencia injustificada nueva, cualquiera sea el periodo mensual calendario en que ocurra, cuando la colaboradora cuenta con una suspensión vigente por la misma causa.

Este umbral habilita una **segunda suspensión sin goce de haber**, de dos (2) a tres (3) días y en todo caso de mayor duración que la primera, dentro del tope del numeral 54.5.

Habilita además el procedimiento de imputación de cargos del artículo 57 **únicamente cuando la conducta configure alguna de las causales del numeral 21.5**. Fuera de esos supuestos no procede la imputación, por mucho que consten sanciones previas: a diferencia de la impuntualidad reiterada, las inasistencias tienen umbrales objetivos fijados por la ley, y sin alcanzarlos no hay causal de despido que imputar. Iniciarlo sin ella expondría a la Empresa a un despido sin causa justa.

21.3. Descargo previo. Se aplica íntegramente el numeral 19.3: ninguna medida de este artículo se adopta sin conceder antes un plazo no menor de dos (2) días hábiles para el descargo, conforme al artículo 55.

21.4. Oportunidad de emisión y notificación. Se aplica el numeral 19.4. El cierre del periodo mensual calendario no impide emitir el documento por hechos de un periodo ya concluido, y la Empresa actúa sin demora injustificada.

21.5. Causales de despido por inasistencias. Configuran falta grave conforme al **inciso h) del artículo 25 de la LPCL**, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso:

i. Abandono de trabajo: inasistencia injustificada por más de tres (3) días consecutivos, esto es, desde el cuarto (4.°) día.

ii. Ausencias injustificadas por más de cinco (5) días en un periodo de treinta (30) días calendario, esto es, desde la sexta (6.ª).

iii. Ausencias injustificadas por más de quince (15) días en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario, esto es, desde la decimosexta (16.ª).

21.6. Cómo se acreditan. Antes de imputar el abandono de trabajo, la Empresa cursa por escrito un requerimiento de reincorporación al domicilio registrado de la colaboradora, otorgándole un plazo razonable para retornar o justificar, y deja constancia de su envío y de su resultado.

Ninguno de los tres supuestos del numeral 21.5 constituye falta grave flagrante: se acreditan con los registros de asistencia y no en el momento del hecho.

En consecuencia, en todos los casos se cursa carta de imputación de cargos con un plazo **no menor de seis (6) días naturales** para el descargo, conforme al artículo 31 de la LPCL y al artículo 57, y los descargos se evalúan antes de resolver.

La constatación de un umbral habilita el procedimiento; no lo resuelve.

21.7. Personas no comprendidas. Se aplica el numeral 19.7.

ARTÍCULO 22.- AUSENCIAS Y TARDANZAS POR HECHOS DE VIOLENCIA

22.1. Derecho. La colaboradora que es víctima de violencia contra las mujeres o contra las y los integrantes del grupo familiar tiene derecho a la justificación de las inasistencias y tardanzas derivadas de esos hechos, conforme al artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30364, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2020-MIMP.

Este derecho no depende de la voluntad de la Empresa: se ejerce y la Empresa lo reconoce.

22.2. Acreditación. Se acredita con la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú, ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial, o con cualquier documento que alguna de esas autoridades emita, incluida la resolución que dicta medidas de protección.

La presentación se hace ante Desarrollo Organizacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reincorporación. La presentación posterior también se admite y deja sin efecto el cómputo de esos días.

La colaboradora no está obligada a dar explicación adicional alguna sobre los hechos, ni a quien lidera su equipo ni a Desarrollo Organizacional.

22.3. Límite legal. Las inasistencias amparadas por este artículo no pueden exceder de cinco (5) días laborables en un periodo de treinta (30) días calendario ni de quince (15) días laborables en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario.

Superados esos límites, la colaboradora puede acogerse a las licencias y permisos de los artículos 31 y 32. La Empresa evalúa cada solicitud atendiendo a la situación de riesgo acreditada.

22.4. Efecto. Las inasistencias y tardanzas amparadas por este artículo **no se computan** para los umbrales de los artículos 19 y 21, ni para las causales del numeral 21.5.

22.5. Reserva. El motivo de estas ausencias es un dato sensible y su tratamiento se rige por el artículo 44.

Su custodia corresponde a Desarrollo Organizacional. El motivo no se consigna en tableros, listados ni reportes de acceso general, ni se comunica a quien lidera el equipo o a la encargada de sede más allá de lo estrictamente necesario para conceder la ausencia. En esos registros el día figura únicamente como ausencia justificada.

22.6. Prohibición de sanción y de represalia. Estas inasistencias y tardanzas no pueden motivar sanción, despido ni ninguna consecuencia desfavorable, directa o indirecta, sobre las condiciones de trabajo, la remuneración, el horario, la sede asignada o las oportunidades de desarrollo de la colaboradora.

Toda represalia por este motivo constituye falta grave conforme al artículo 53.

22.7. Suspensión dispuesta por el juez. Cuando la autoridad judicial disponga la suspensión de la relación laboral como medida de protección, la Empresa la cumple por el plazo que aquella fije, hasta un máximo de cinco (5) meses. Durante ese periodo no hay obligación de pago de remuneración, salvo que la propia resolución judicial disponga otra cosa.

Concluida la suspensión, la colaboradora se reincorpora a su mismo puesto de trabajo. La Empresa cumple asimismo las demás medidas laborales de protección que la autoridad competente disponga.

TÍTULO V

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS

ARTÍCULO 23.- PAGO POR HORAS EFECTIVAMENTE LABORADAS

23.1. Carácter contraprestativo. La remuneración tiene carácter contraprestativo: retribuye el tiempo efectivamente laborado o aquel en que la colaboradora estuvo a disposición de la Empresa.

23.2. Salario de referencia. El contrato individual de trabajo de cada colaboradora establece su salario de referencia mensual. La categoría que le corresponde consta en el cuadro de categorías y funciones al que remite el artículo 26, y cada colaboradora puede conocerla en cualquier momento conforme al numeral 26.6.

La Empresa no reduce unilateralmente el salario de referencia de ninguna colaboradora.

23.3. Cómo se determina el pago de cada periodo. El pago de cada periodo se determina aplicando al salario de referencia la proporción que corresponde al tiempo computable de esa colaboradora en el periodo, medido por el sistema de control de asistencia Dynamic conforme al artículo 16 y dentro del periodo de planilla definido en el artículo 24.

Se exceptúa a la colaboradora cuya remuneración se haya pactado por escrito como monto fijo mensual, con independencia del tiempo de trabajo. En ese caso el salario de referencia se abona íntegro en cada periodo, y el número de horas registradas no lo aumenta ni lo reduce. Esa condición consta en el contrato individual y en la política salarial; no se deduce del cargo, del área ni del rol que la persona tenga en el sistema.

La forma de calcular el pago de cada periodo consta en la política salarial vigente a la que remite el artículo 26, y ninguna versión de la política salarial puede omitirla. La boleta de pago identifica el salario de referencia y el tiempo computado del periodo, conforme al artículo 25, y Desarrollo Organizacional explica el cálculo por escrito a quien lo solicite, conforme al numeral 23.8.

23.4. Tiempo que se computa aunque no exista marcación. Para el cálculo del pago del periodo se computa como tiempo laborado, además de las horas efectivamente registradas:

a) los días de descanso semanal obligatorio y los días feriados, conforme a los artículos 12 y 13;

b) los días de descanso vacacional gozado, conforme al artículo 30;

c) las licencias y los permisos con goce de haber previstos por la ley y por este Reglamento, incluidos los de los artículos 22, 31 y 33;

d) la hora diaria del permiso por lactancia materna, que se considera tiempo efectivamente laborado para todo efecto legal y cuyo ejercicio no puede producir reducción de ingreso, descuento ni consecuencia desfavorable alguna;

e) los periodos de incapacidad temporal para el trabajo debidamente acreditados, en los términos y por los plazos que la ley disponga;

f) el tiempo de interrupción de labores por peligro inminente, conforme al numeral 36.7; y

g) todo otro periodo que la ley considere tiempo efectivamente laborado.

En estos supuestos la ausencia de marcación se registra en el sistema con su motivo y no reduce el pago del periodo.

23.5. Lo que este mecanismo no es. La determinación del pago conforme a este artículo no constituye descuento, multa, retención ni sanción, y no es una reducción de la remuneración: es la forma en que se determina la contraprestación pactada.

El tiempo no laborado sencillamente no ingresa al cómputo del periodo. No se aplica sobre él descuento adicional alguno, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto, y en ningún caso puede dejar de retribuirse un tiempo mayor al efectivamente no laborado. La boleta de pago no contiene ni contendrá un concepto denominado descuento por tardanza o por inasistencia.

Esta consecuencia económica es independiente del régimen disciplinario del Título XI: no lo sustituye, no exime de él y no es sustituida por él.

23.6. Garantía de mínimos. Quien cumple íntegramente la jornada y el horario que le fueron programados en el periodo percibe, cuando menos, la remuneración mínima vital vigente.

El horario programado de cuarenta y cinco (45) horas semanales del numeral 9.3 es horario cumplido para este efecto: las tres (3) horas no programadas no son horas trabajadas y su no prestación no reduce el pago del periodo. Su otorgamiento no constituye condición más beneficiosa, no genera derecho adquirido y no modifica la jornada ordinaria de cuarenta y ocho (48) horas semanales del numeral 9.1, que es la establecida en el contrato de trabajo.

Solo se abona la parte proporcional de ese mínimo cuando se haya pactado por escrito una jornada a tiempo parcial, entendida como aquella cuyo promedio es inferior a cuatro (4) horas diarias. Una jornada programada por debajo del máximo legal semanal no es jornada a tiempo parcial y da derecho al mínimo completo.

Si por cualquier razón el cálculo del periodo arrojara un importe inferior a ese mínimo, la Empresa abona la diferencia en la liquidación de ese mismo periodo.

Los conceptos adicionales del artículo 28 no se computan para alcanzar ese mínimo.

23.7. Criterios objetivos y no discriminación. Las diferencias de ingreso entre colaboradoras de una misma categoría solo pueden provenir del tiempo computable de cada una conforme a este artículo, de las sobretasas que la ley reconoce por sobretiempo y por trabajo en día feriado o en día de descanso semanal, y de los conceptos condicionados del artículo 28. Estos criterios son objetivos, verificables y están declarados por escrito en este Reglamento y en la política salarial, con anterioridad a cualquier reclamo.

Ninguna diferencia de ingreso puede fundarse en el sexo, la identidad de género, el estado civil, el embarazo, la maternidad, la edad, el origen, la discapacidad, la condición de salud, la afiliación sindical, la orientación sexual ni en el ejercicio de un derecho o de una licencia reconocidos por la ley.

23.8. Derecho a la explicación y a la corrección. Cada colaboradora puede solicitar, en cualquier momento y sin expresión de causa, la explicación detallada del cálculo de su periodo y el detalle de las horas computadas. Desarrollo Organizacional la atiende por escrito.

Verificada una diferencia en contra de la colaboradora, la Empresa la reintegra en la liquidación del periodo siguiente, con los intereses legales que correspondan.

ARTÍCULO 24.- PERIODO DE PLANILLA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

24.1. El periodo. El periodo de planilla de CAYLA se computa del día veintinueve (29) de un mes al día veintiocho (28) del mes siguiente. No coincide con el mes calendario, y así se identifica en la boleta de pago.

24.2. Alcance del periodo. El periodo de planilla tiene efectos exclusivamente remunerativos. Los cómputos disciplinarios de los artículos 19 y 21 se hacen sobre el periodo mensual calendario, del día 1 al último día del mes. Son dos ventanas distintas y ninguna sustituye a la otra.

24.3. Oportunidad del pago. La remuneración de cada periodo se abona dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del periodo.

24.4. Forma del pago. El pago se efectúa mediante abono en la cuenta que la colaboradora designe por escrito, en la entidad del sistema financiero que ella elija, sin costo a su cargo.

24.5. Conceptos con oportunidad propia. No siguen la oportunidad del numeral 24.3 y se abonan en la que la ley señala para cada uno:

a) la remuneración vacacional, que se paga antes del inicio del descanso, conforme al artículo 30;

b) las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, conforme al artículo 27;

c) el depósito de la compensación por tiempo de servicios, conforme al artículo 27; y

d) los beneficios que integran la liquidación al cese, conforme al artículo 59.

24.6. Adelantos. Los adelantos de remuneración que la Empresa conceda constan por escrito, con indicación del monto y de la forma de su devolución, y se aplican al periodo que ese documento señale. No devengan interés ni costo alguno a cargo de la colaboradora.

24.7. Conceptos de referencia mensual calendario. Cuando una norma legal fije como referencia el mes calendario —en particular para la declaración en la planilla electrónica, para la determinación de las gratificaciones y para la gestión de subsidios—, CAYLA emplea el mes calendario y no el período del numeral 24.1. La boleta de pago identifica ambos períodos cuando difieran, y la diferencia entre ellos no puede traducirse en un pago menor ni en un retraso respecto de la oportunidad que la ley señale para cada concepto.

ARTÍCULO 25.- BOLETAS DE PAGO

25.1. Entrega. CAYLA entrega la boleta de pago a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago, conforme al artículo 18 del Decreto Supremo N.° 001-98-TR.

25.2. Soporte. La boleta se entrega en soporte físico o por medio electrónico. La entrega electrónica requiere acuerdo previo con la colaboradora y que el pago se efectúe mediante depósito en cuenta, conforme al Decreto Legislativo N.° 1310. En ambos casos queda constancia de la entrega. El acuerdo sobre el medio electrónico puede dejarse sin efecto por la colaboradora en cualquier momento, comunicándolo por escrito.

25.3. Contenido. La boleta identifica por separado, cuando menos: el salario de referencia y el tiempo computado del periodo; cada concepto remunerativo; cada concepto no remunerativo; cuando se hayan devengado en el periodo, el sobretiempo y las sobretasas por trabajo en día feriado y en día de descanso semanal, conforme a los artículos 13 y 14; los descuentos y retenciones del artículo 29; y los aportes a cargo de la Empresa.

25.4. Información de respaldo. CAYLA pone a disposición de cada colaboradora, en el sistema Dynamic, el detalle de sus marcaciones y de las horas computadas del periodo. El acceso a ese registro se rige además por el artículo 46.

25.5. La boleta no cierra reclamos. La entrega de la boleta, su firma o su acuse electrónico no suponen conformidad con los montos ni renuncia a reclamar lo que la colaboradora considere no pagado. Los derechos reconocidos por la ley y por este Reglamento son irrenunciables.

25.6. Conservación. La Empresa conserva los duplicados de las boletas y las constancias de su entrega por el plazo que la ley establece, y entrega copia a la colaboradora cuando esta lo solicite.

ARTÍCULO 26.- POLÍTICA SALARIAL Y CUADRO DE CATEGORÍAS

26.1. Los dos documentos. CAYLA cuenta con un cuadro de categorías y funciones y con una política salarial escrita, elaborados conforme a la Ley N.° 30709 y a su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 002-2018-TR.

26.2. Publicación, versión y acuse. Ambos documentos están publicados en el sistema Dynamic, son accesibles de forma permanente para todo el equipo y están versionados. Se ponen en conocimiento de cada colaboradora al inicio de la relación laboral y ante cada nueva versión, y el sistema registra el acuse de recibo individual.

La entrega de este Reglamento con constancia de recepción, conforme al artículo 60, deja constancia adicional del cumplimiento del deber de información de la Ley N.° 30709.

26.3. Qué contiene la política salarial. La política salarial es el documento remunerativo oficial de CAYLA. En ella constan las categorías, los criterios objetivos y verificables que separan una de otra, los conceptos que integran el paquete de cada colaboradora, la naturaleza remunerativa o no remunerativa de cada uno y la forma en que se calcula el pago de cada periodo conforme al artículo 23.

26.4. Prelación. En materia de estructura y de cálculo remunerativo, ante cualquier discrepancia entre este Reglamento y la política salarial vigente prevalece la política salarial.

Se exceptúan los numerales 23.4, 23.5, 23.6, 23.7 y 23.8, que son garantías mínimas de este Reglamento: ninguna versión de la política salarial puede reducirlas ni dejarlas sin efecto.

Ante la discrepancia de cualquiera de las dos con la ley, prevalece la ley, conforme al artículo 4.

26.5. Igualdad remunerativa. CAYLA no establece diferencias remunerativas por razón de sexo entre puestos de igual valor. Las diferencias entre categorías responden únicamente a los criterios objetivos publicados.

26.6. Derecho a conocer la propia categoría. Cada colaboradora puede conocer en cualquier momento la categoría que le corresponde, los criterios objetivos que la sustentan y los requisitos publicados para acceder a una categoría superior, solicitándolo a Desarrollo Organizacional.

Quien considere que esos requisitos objetivos no le fueron aplicados puede pedir por escrito su revisión a Desarrollo Organizacional, que la atiende por escrito, sin perjuicio de las acciones que la ley le franquea.

ARTÍCULO 27.- BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE LA PEQUEÑA EMPRESA

27.1. Régimen aplicable. CAYLA está comprendida en el régimen laboral especial de la pequeña empresa. Corresponden a cada colaboradora, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE, los siguientes beneficios:

a) **Compensación por Tiempo de Servicios (CTS):** equivalente a quince (15) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope de noventa (90) remuneraciones diarias. Las fracciones se calculan por dozavos y treintavos. Se deposita en dos oportunidades al año, dentro de los primeros quince (15) días naturales de mayo y de noviembre, en la entidad del sistema financiero que la colaboradora elija y comunique por escrito.

b) **Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad:** equivalentes a media remuneración cada una, abonadas en la primera quincena de julio y de diciembre, conforme al artículo 5 de la Ley N.° 27735. Se abona además, como concepto separado y no remunerativo, una bonificación extraordinaria equivalente al nueve por ciento (9 %) del monto de la gratificación, que se reduce al seis coma setenta y cinco por ciento (6,75 %) cuando la colaboradora esté afiliada a una Entidad Prestadora de Salud, conforme a la Ley N.° 30334.

c) **Descanso vacacional:** quince (15) días calendario por cada año completo de servicios, en los términos del artículo 30.

d) **Seguro de Vida Ley:** desde el primer día de la relación laboral, conforme al Decreto Legislativo N.° 688, modificado por el Decreto de Urgencia N.° 044-2019. El capital asegurado es de dieciséis (16) remuneraciones en caso de muerte natural y de treinta y dos (32) en caso de muerte accidental o de invalidez total y permanente por accidente.

e) **Seguridad social en salud:** afiliación a EsSalud, con el aporte del nueve por ciento (9 %) a cargo exclusivo de la Empresa. Este aporte no se descuenta de la remuneración.

f) **Sistema pensionario:** afiliación al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, según la elección de la colaboradora, con la retención y el pago del aporte en los términos del artículo 29.

g) **Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR):** cuando la labor esté comprendida en las actividades de riesgo del Anexo 5 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA.

h) **Descansos remunerados:** descanso semanal obligatorio y días feriados, con las sobretasas que correspondan, conforme a los artículos 12 y 13; y sobretiempo conforme al artículo 14.

i) **Indemnización por despido arbitrario:** equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un tope de ciento veinte (120) remuneraciones diarias; las fracciones de año se abonan por dozavos. Ello conforme al artículo 56 del Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE. No es de aplicación el artículo 38 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, propio del régimen laboral general.

j) **Participación en las utilidades:** cuando la Empresa cuente con más de veinte (20) personas trabajadoras en promedio durante el ejercicio y genere renta neta anual antes de impuestos, conforme al Decreto Legislativo N.° 892 y a su Reglamento. El porcentaje aplicable es el que ese Decreto Legislativo asigna a la actividad de la Empresa. La distribución se practica dentro del plazo legal, se detalla en la hoja de liquidación que se entrega a cada colaboradora y comprende también a quienes hubieran cesado durante el ejercicio, en proporción a los días efectivamente laborados y a la remuneración percibida. Desarrollo Organizacional verifica anualmente el promedio de personas trabajadoras del ejercicio y deja constancia escrita del resultado.

27.2. Base de cálculo. Cada beneficio se calcula sobre la remuneración computable que la ley señala para él.

El sobretiempo y las sobretasas por trabajo en feriado y en día de descanso semanal no figuran entre los conceptos no remunerativos del artículo 19 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR y, en consecuencia, integran la base de cálculo de las aportaciones y contribuciones que la ley disponga.

27.2-bis. Remuneración imprecisa. Como la remuneración de CAYLA se determina en función de las horas efectivamente laboradas conforme al artículo 23 y por ello puede variar de un período a otro, tiene la condición de remuneración principal imprecisa. En consecuencia, y sin perjuicio de reglas legales más favorables:

a) para la compensación por tiempo de servicios, la remuneración computable es el promedio de las remuneraciones percibidas en los seis (6) meses anteriores al respectivo período de depósito, conforme al artículo 16 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR;

b) para las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, la remuneración computable es el promedio de las remuneraciones percibidas en los seis (6) meses anteriores al 15 de julio y al 15 de diciembre, respectivamente, conforme a la Ley N.° 27735 y a su Reglamento;

c) para la remuneración vacacional rige el artículo 15 del Decreto Legislativo N.° 713 y el numeral 30.8 de este Reglamento: no puede ser inferior a la que la colaboradora habría percibido de haber continuado laborando;

d) para la indemnización por despido arbitrario rige la remuneración computable que la ley señale, calculada con el mismo criterio de promedio;

e) en ningún caso el promedio puede arrojar una remuneración computable inferior a la remuneración mínima vital vigente cuando la colaboradora cumplió el horario que le fue programado.

La hoja de cálculo de cada beneficio identifica los períodos promediados y se entrega a la colaboradora cuando lo solicite.

27.3. Continuidad normativa y tránsito al nuevo régimen MYPE. Las referencias de este Reglamento al Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE se entienden hechas a la norma que lo sustituya, sin que ello altere el contenido de los beneficios aquí reconocidos.

En particular, la Ley N.° 32353, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, publicada el 27 de mayo de 2025, entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento. Hasta esa fecha rige el Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE, que es el que este Reglamento aplica.

Producida esa entrada en vigencia, la Empresa aplica el nuevo régimen a los contratos de trabajo celebrados a partir de ella y mantiene, respecto de los contratos celebrados con anterioridad, los términos y condiciones bajo los que fueron celebrados. Desarrollo Organizacional identifica individualmente cada situación, deja constancia escrita de ella en el legajo y comunica por escrito a cada colaboradora el régimen que le corresponde, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia. En ningún caso el tránsito puede reducir derechos ya adquiridos.

27.4. Régimen anterior conservado. La colaboradora cuyo vínculo se hubiera iniciado bajo un régimen laboral distinto conserva los derechos y beneficios que le correspondían al momento de su contratación, cuando la ley así lo disponga. La Empresa identifica individualmente esa situación y la reconoce sin necesidad de solicitud.

ARTÍCULO 28.- CONCEPTOS ADICIONALES, CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS Y LIBERALIDADES

28.1. Existencia y naturaleza. Además de los beneficios del artículo 27, CAYLA otorga conceptos adicionales de carácter no remunerativo. Su denominación, naturaleza, condiciones de devengo, monto, oportunidad y vigencia constan en la política salarial vigente a la que remite el artículo 26 —documento publicado, versionado y con constancia de recepción individual— y, cuando corresponda, en el convenio individual escrito suscrito con cada colaboradora. No forman parte del contenido de este Reglamento.

28.2. Este Reglamento no fija montos. La aparición de un concepto adicional en la boleta de pago no lo incorpora a este Reglamento, no lo convierte por sí sola en condición permanente de trabajo y no altera su naturaleza.

28.3. Conceptos sujetos a condición. Algunos conceptos adicionales son condicionados: se devengan únicamente cuando la condición pactada se cumple y se acredita en la forma convenida dentro del periodo —entre otras, la asistencia efectiva al centro de trabajo o la presentación del comprobante que sustente el gasto—.

Cuando la condición no se verifica, el concepto no se devenga. Ello no constituye descuento, retención ni sanción.

28.4. Naturaleza remunerativa o no remunerativa. La calificación de cada concepto se determina conforme a los artículos 6 y 7 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR y al artículo 19 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR, se declara en la política salarial y se identifica por separado en la boleta.

Los conceptos no remunerativos no integran la base de cálculo de los beneficios sociales ni de los aportes, salvo que la ley disponga lo contrario. La Empresa revisa la calificación de un concepto cuando cambia su forma de otorgamiento.

28.5. Liberalidades. Las sumas que la Empresa entregue de manera ocasional a título de liberalidad se otorgan dejando constancia escrita de ese título en cada oportunidad.

28.6. Modificación y supresión. La modificación o la supresión de un concepto adicional se rige por lo pactado en el convenio individual respectivo y por la ley.

Ningún concepto adicional sustituye ni compensa la remuneración, y ninguno se computa para alcanzar los mínimos del numeral 23.6.

28.7. Derecho a saber. Cada colaboradora tiene derecho a conocer qué conceptos adicionales le corresponden, bajo qué condición se devengan y en qué documento constan. Desarrollo Organizacional atiende esa consulta por escrito.

ARTÍCULO 29.- DESCUENTOS Y RETENCIONES

29.1. Regla general. De la remuneración solo se practican dos clases de descuentos y retenciones: los que la ley ordena y los que la colaboradora autoriza previamente por escrito.

29.2. Los que la ley ordena. Son, entre otros: el aporte al sistema pensionario que la colaboradora haya elegido; la retención del impuesto a la renta de quinta categoría, cuando corresponda; las retenciones dispuestas por mandato judicial, en especial por obligaciones alimentarias; y las demás que una norma con rango de ley establezca.

29.3. Los autorizados. Constan por escrito, con indicación del concepto, del monto total y del número de cuotas. Se identifican por separado en la boleta. No pueden extenderse a conceptos distintos de los autorizados ni prorrogarse sin una nueva autorización escrita.

29.4. Ningún descuento es sanción. CAYLA no aplica multas ni penalidades económicas de ninguna clase.

En particular, no se practica descuento unilateral por faltantes de caja, ni por pérdida o deterioro de mercadería, bienes, herramientas o equipos. Cualquier cobro por esos conceptos requiere la acreditación previa del hecho y de su monto, el derecho de la colaboradora a formular su descargo por escrito —que se atiende también por escrito— y el acuerdo escrito de esta o la resolución de la autoridad competente. Ello es independiente del procedimiento disciplinario del artículo 55, cuando el mismo hecho constituya además una falta.

29.5. Días de suspensión disciplinaria. Como el pago se determina por el tiempo computable del periodo conforme al artículo 23, los días de suspensión sin goce de haber no generan pago de horas y no dan lugar a descuento adicional alguno por el mismo hecho.

29.6. Pagos hechos en exceso. Cuando la Empresa detecte un pago efectuado en exceso por error, lo comunica por escrito con el detalle del cálculo y acuerda con la colaboradora su devolución en cuotas que no comprometan su subsistencia. No procede su descuento íntegro en un solo periodo sin conformidad escrita de la colaboradora.

29.7. Límite. Los descuentos y retenciones respetan la parte de la remuneración que la ley declara inembargable y los límites que la ley procesal establece.

TÍTULO VI

VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

ARTÍCULO 30.- VACACIONES

30.1. Derecho al descanso vacacional. Las colaboradoras tienen derecho a quince (15) días calendario de descanso vacacional remunerado por cada año completo de servicios, conforme al régimen laboral especial de la pequeña empresa previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE —o la norma que lo sustituya—, y al Decreto Legislativo N.° 713.

No es de aplicación a CAYLA el descanso de treinta (30) días calendario propio del régimen laboral general, salvo el supuesto del numeral 30.11.

30.2. Récord vacacional. Además del año completo de servicios, el derecho al descanso requiere cumplir el récord de labor efectiva del artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 713, que no es igual para todas las sedes:

a) Régimen de seis (6) días de trabajo a la semana: doscientos sesenta (260) días de labor efectiva.

b) Régimen de cinco (5) días de trabajo a la semana: doscientos diez (210) días de labor efectiva.

c) Régimen de tres (3) o cuatro (4) días de trabajo a la semana, o prestación interrumpida por paralizaciones autorizadas: se tiene por cumplido el récord si no se registran más de diez (10) inasistencias injustificadas en el año.

El régimen aplicable a cada sede y a cada puesto es el que consta en el artículo 9 y en el horario programado. Al momento de aprobarse este Reglamento, el régimen de seis (6) días a la semana rige en Tienda Trujillo, donde se labora el día domingo y el descanso semanal es rotativo, conforme al artículo 12.

30.3. Días que cuentan como efectivamente laborados. Para el cómputo del récord se consideran días de labor efectiva, conforme al artículo 12 del Decreto Legislativo N.° 713 y al artículo 12 de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 012-92-TR, entre otros: las licencias con goce de haber del artículo 31; las inasistencias autorizadas por decisión de CAYLA, incluidos los permisos y las licencias sin goce del artículo 32; el descanso prenatal y postnatal; las inasistencias por enfermedad o accidente acreditados, hasta un máximo de sesenta (60) días al año; y el descanso vacacional del año anterior.

30.4. Oportunidad del descanso. La oportunidad del descanso se fija de común acuerdo entre la colaboradora y CAYLA, atendiendo a las necesidades de funcionamiento de la sede y a los intereses propios de la colaboradora; a falta de acuerdo, la decide CAYLA en uso de su facultad directriz, conforme al artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 713.

El descanso aprobado se comunica por escrito y se registra en el sistema Dynamic antes de su inicio.

30.5. Fraccionamiento. El descanso se goza de manera continua. A solicitud escrita de la colaboradora y por acuerdo escrito con CAYLA suscrito antes del inicio del goce, los quince (15) días pueden fraccionarse en dos (2) tramos ininterrumpidos de siete (7) y ocho (8) días calendario. Ningún tramo puede ser inferior a siete (7) días calendario. El acuerdo indica las fechas de inicio y de término de cada tramo.

CAYLA no impone el fraccionamiento ni lo condiciona a la autorización del descanso.

30.6. Acumulación. Por convenio escrito, el descanso puede acumularse hasta por dos (2) períodos consecutivos, siempre que después del primer año de servicios la colaboradora goce, cuando menos, de siete (7) días naturales continuos de descanso, conforme al artículo 18 del Decreto Legislativo N.° 713.

30.7. Reducción y compensación económica. Por acuerdo individual, escrito y de fecha cierta, a solicitud de la colaboradora y suscrito antes del inicio del goce, el descanso vacacional puede reducirse de quince (15) a siete (7) días calendario, compensándose económicamente los ocho (8) días no gozados, conforme al artículo 37 del Reglamento del régimen laboral especial de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado por el Decreto Supremo N.° 008-2008-TR.

En ningún caso el descanso efectivamente gozado puede ser inferior a siete (7) días calendario. Toda reducción por debajo de ese mínimo es nula y los días no gozados siguen siendo exigibles.

La reducción no se pacta de forma verbal ni tácita, no se pacta por adelantado para varios períodos, no la propone ni la impone CAYLA, y no puede ser condición para el otorgamiento de ningún otro derecho o beneficio.

No es de aplicación a CAYLA la reducción de treinta (30) a quince (15) días del artículo 19 del Decreto Legislativo N.° 713, que rige el régimen laboral general.

30.8. Remuneración vacacional. La remuneración vacacional no puede ser inferior a la que la colaboradora habría percibido de haber continuado laborando, conforme al artículo 15 del Decreto Legislativo N.° 713. Gozar del descanso no puede reducir sus ingresos.

A tal efecto, y como regla expresa frente al cálculo por horas efectivamente laboradas del artículo 23, los días de descanso vacacional se computan como tiempo laborado: la ausencia de registros de marcaje durante el descanso nunca puede traducirse en un pago menor.

30.9. Oportunidad del pago. La remuneración vacacional se abona antes del inicio del descanso, conforme al artículo 16 del Decreto Legislativo N.° 713, aun cuando el período de planilla al que corresponda, definido en el artículo 24, cierre en fecha posterior. Esta obligación no queda satisfecha por el registro de los días de vacaciones en el sistema Dynamic ni por su acreditación dentro del cálculo del período.

La fecha del descanso gozado y el pago de la remuneración vacacional se hacen constar en la planilla, conforme al artículo 20 del Decreto Legislativo N.° 713.

30.10. Efectos y límites. Los días de descanso vacacional aprobado no constituyen tardanza ni inasistencia y no se computan para ningún efecto disciplinario, conforme a los artículos 17 y 20.

Los días de descanso semanal y los feriados comprendidos dentro del período de descanso vacacional forman parte de él, por computarse el descanso en días calendario, conforme a los artículos 12 y 13. No se imputan al descanso vacacional las licencias del artículo 31, los permisos del artículo 32 ni las licencias del artículo 33.

El descanso vacacional no se utiliza como sanción ni como medida de protección: no se ofrece ni se impone como respuesta a una queja por hostigamiento sexual, conforme al artículo 50, ni como sustituto de una sanción disciplinaria, conforme al artículo 54. Esta regla no afecta la facultad de CAYLA de fijar la oportunidad del descanso a falta de acuerdo, prevista en el numeral 30.4.

30.11. Derechos anteriores a la acreditación en el REMYPE. Las colaboradoras cuya relación laboral se inició con anterioridad a la acreditación de CAYLA en el REMYPE conservan íntegramente los derechos y beneficios del régimen laboral que les resultaba aplicable al momento de su contratación, incluido, de corresponder, el descanso vacacional de treinta (30) días calendario. CAYLA identifica individualmente esa situación y reconoce ese régimen sin necesidad de solicitud.

30.12. Vacaciones truncas. Al cese, la colaboradora que acredite cuando menos un (1) mes de servicios percibe el récord trunco, liquidado por dozavos y treintavos sobre los quince (15) días, conforme a los artículos 22 y 23 del Decreto Supremo N.° 012-92-TR. Su pago forma parte de la liquidación del artículo 59.

ARTÍCULO 31.- LICENCIAS CON GOCE

31.1. La licencia legal no es discrecional. La licencia prevista por ley es un derecho de la colaboradora. CAYLA está obligada a otorgarla y no puede negarla, condicionarla ni diferirla por necesidades operativas.

Los plazos de aviso y los requisitos de acreditación son los que fija cada norma y no pueden ser ampliados por CAYLA. Acreditado el supuesto de hecho, la licencia se otorga; la sola falta de un documento formal no habilita a negarla cuando el hecho es notorio o puede acreditarse después, y cuando la norma dispone que la omisión del aviso no hace perder el derecho, la licencia se otorga igual.

31.2. Solicitud, canal y acreditación. La licencia se comunica a la líder de equipo o a la encargada de sede y a Desarrollo Organizacional, por cualquier medio que deje constancia, y se registra en el sistema Dynamic.

Los certificados médicos, descansos médicos y demás documentos de salud se entregan a Desarrollo Organizacional y se custodian con acceso restringido, conforme al artículo 44. No se archivan en el legajo ordinario ni quedan al alcance de quien procesa la planilla.

31.3. Efectos de la licencia con goce. Los días y las horas de licencia con goce:

a) se computan como tiempo laborado para el cálculo del pago del artículo 23, aunque no exista registro de marcaje;

b) se consideran días de labor efectiva para el récord vacacional, conforme al numeral 30.3; y

c) no constituyen tardanza ni inasistencia, conforme a los artículos 17 y 20.

31.4. Licencias que CAYLA otorga. Cumplidos los requisitos de cada norma, CAYLA otorga las siguientes licencias con goce de haber:

a) **Fallecimiento** de cónyuge o conviviente, padres, hijos o hermanos: cinco (5) días calendario, ampliables por el término de la distancia cuando el deceso ocurra en lugar distinto al del centro de trabajo, conforme a la Ley N.° 31602 y a su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2023-TR. Estos días no son compensables.

b) **Enfermedad grave o terminal, o accidente grave**, de cónyuge o conviviente, padres, hijos o hermanos: siete (7) días calendario con goce de haber, conforme a la Ley N.° 30012. Los días adicionales que se requieran, por un lapso no mayor de treinta (30) días, se conceden a cuenta del descanso vacacional pendiente de goce o, cuando este no alcance o así se acuerde por escrito, se compensan con horas de trabajo posterio-

res. El aviso se da dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido o conocido el hecho, acompañando el certificado médico y el documento que acredite el vínculo. Tratándose de hijo diagnosticado con enfermedad oncológica, la licencia puede extenderse hasta un (1) año, correspondiendo a CAYLA asumir los primeros veintiún (21) días, conforme a la Ley N.° 31041.

c) **Asistencia médica y terapia de rehabilitación de persona con discapacidad a cargo**: hasta cincuenta y seis (56) horas al año, consecutivas o alternas, con goce de haber y sin cargo al descanso vacacional, conforme a la Ley N.° 30119 y a su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 009-2019-TR. Se avisa con siete (7) días naturales de anticipación.

d) **Prevención y detección de cáncer**: dos (2) días hábiles al año para los exámenes de la Ley N.° 31479, compensables con horas de trabajo según lo que se acuerde; y un (1) día hábil al año conforme a la Ley N.° 31561, que no es compensable. El aviso se da con tres (3) días hábiles de anticipación y la constancia de atención se entrega dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, conforme al Decreto Supremo N.° 001-2024-SA.

e) **Donación de órganos o tejidos**: por el tiempo que la intervención y la recuperación requieran, acreditado por el establecimiento de salud, conforme a la Ley N.° 28189.

f) **Incapacidad temporal acreditada con descanso médico o con certificado de incapacidad temporal para el trabajo (CITT)**: CAYLA asume los primeros veinte (20) días de incapacidad en el año calendario; a partir del día veintiuno (21) corresponde el subsidio de EsSalud. La colaboradora entrega el documento a Desarrollo Organizacional dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de emitido, para que CAYLA pueda tramitar el subsidio en plazo.

g) **Citación expresa de autoridad judicial, fiscal, policial o militar**: por el tiempo estrictamente necesario, acreditado con la citación.

h) **Licencia sindical**, en los términos que establece la normativa sobre relaciones colectivas de trabajo.

i) **Supervisora de seguridad y salud en el trabajo**, cuando exista designación conforme al artículo 34: treinta (30) días naturales de licencia con goce de haber por año calendario para la realización de sus funciones, computados en forma proporcional si el mandato dura menos de un año. Los días de licencia o su fracción se consideran efectivamente laborados para todo efecto legal, conforme al artículo 32 de la Ley N.° 29783 y al artículo 73 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y modificado por el Decreto Supremo N.° 006-2014-TR.

31.5. La enumeración es enunciativa. Toda licencia establecida por norma vigente se otorga aunque no figure en este artículo. Ninguna omisión de esta lista puede invocarse para negar una licencia legal.

31.6. Licencias reguladas en otros artículos. Las licencias por maternidad, paternidad y adopción y el permiso por lactancia materna se rigen por el artículo 33. Las ausencias por hechos de violencia comprendidos en la Ley N.° 30364 se rigen por el artículo 22.

ARTÍCULO 32.- LICENCIAS SIN GOCE Y PERMISOS

32.1. Qué es un permiso. El permiso es una autorización que CAYLA concede para interrumpir la prestación de servicios por un motivo no previsto en la ley. A diferencia de la licencia legal, su otorgamiento no es automático: atiende a las necesidades operativas de la sede y se solicita con anticipación razonable a la líder

de equipo o a la encargada de sede, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditados.

La decisión se comunica a la colaboradora y el permiso concedido se registra en el sistema Dynamic.

32.2. Situaciones que no requieren autorización previa. No requieren autorización previa, por tratarse de derechos reconocidos por ley o de situaciones que no admiten espera:

a) el permiso por lactancia materna del artículo 33;

b) la atención de una emergencia médica propia o de un familiar directo;

c) la comparecencia ante la autoridad que cite a la colaboradora; y

d) el ejercicio de licencias y permisos ya concedidos.

En estos casos basta la comunicación a la líder de equipo o a la encargada de sede, que puede ser posterior cuando la urgencia lo justifique, y la acreditación documental dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes cuando corresponda.

32.3. Salidas durante la jornada. Toda salida durante la jornada se registra al salir y al retornar, conforme al artículo 16. El tratamiento del tiempo no laborado es el del artículo 23 y no tiene naturaleza sancionadora.

32.4. Permiso con goce, sin goce y compensable. El permiso puede concederse con goce de haber, sin goce, o con compensación de horas.

Cuando se acuerde compensarlo, el acuerdo consta por escrito y precisa cuándo se recupera el tiempo. La compensación no puede hacer exceder los límites de jornada del artículo 9; el exceso, si lo hubiera, se rige por el artículo 14.

Cuando el permiso sea sin goce, el tiempo no laborado no se computa como tiempo laborado para el cálculo del artículo 23.

32.5. Licencia sin goce de haber. La licencia sin goce no es un derecho reconocido por ley: es una concesión de CAYLA y se otorga de manera excepcional.

Se formaliza siempre por acuerdo escrito, suscrito antes de su inicio, que precisa la fecha de inicio y de término y deja constancia de que durante ese período se suspenden la obligación de prestar servicios y la de pagar la remuneración. Los efectos de esa suspensión sobre los beneficios que dependen del tiempo de servicios son los que fija la ley y no pueden ser modificados por el acuerdo.

Los días de licencia sin goce son inasistencias autorizadas por decisión de CAYLA y, como tales, se computan como días de labor efectiva para el récord vacacional, conforme al literal g) del artículo 12 del Decreto Legislativo N.° 713 y al numeral 30.3. Lo que no se computa es el tiempo no laborado como tiempo laborado para el cálculo del pago del artículo 23. Ningún acuerdo puede disponer lo contrario.

CAYLA resuelve las solicitudes con criterios uniformes para todas las sedes y comunica su decisión por escrito, con la razón en que se sustenta. Ni la concesión ni la denegatoria pueden apoyarse en las causas de discriminación prohibidas por el artículo 5.

32.6. Prohibición. No puede exigirse ni sugerirse a una colaboradora que impute a su descanso vacacional, a un permiso sin goce o a una licencia sin goce un tiempo amparado por una licencia legal con goce del artículo 31 o del artículo 33.

ARTÍCULO 32-A.- TRASLADOS Y MOVILIDAD ENTRE SEDES

32-A.1. Facultad y su límite. CAYLA puede disponer el traslado de una colaboradora a otro centro de trabajo, dentro de la misma localidad o a otra, en ejercicio de su facultad de dirección y por razones objetivas de organización, de operación o de desarrollo del equipo. Esa facultad no puede ejercerse con ánimo de perjudicar, conforme al literal c) del artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728.

32-A.2. Requisitos. Todo traslado consta por escrito, expresa la razón objetiva que lo motiva y se comunica con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, salvo acuerdo escrito de la colaboradora o urgencia acreditada. La comunicación indica la sede de destino, el puesto, la fecha de inicio y las condiciones del numeral 32-A.3.

32-A.3. Garantías. El traslado no puede reducir la categoría, la remuneración ni las condiciones de trabajo de la colaboradora. Cuando implique cambio de localidad, CAYLA asume los gastos de traslado y, cuando corresponda, los de instalación, en los términos que se acuerden por escrito antes de su ejecución.

32-A.4. Traslado prohibido. No procede el traslado con finalidad sancionadora, conforme al artículo 54, ni como respuesta a una queja, denuncia, reclamo o al ejercicio de un derecho, conforme a los artículos 41, 42 y 51. Tampoco procede cuando constituya represalia por hechos comprendidos en el Título X.

32-A.5. Situaciones que exigen evaluación previa. Antes de disponer un traslado, la Empresa evalúa y hace constar por escrito la situación de la colaboradora gestante o en período de lactancia, la de quien tenga a su cargo a una persona con discapacidad o a un familiar directo en tratamiento acreditado, y la de quien esté amparada por el artículo 22. En estos casos el traslado requiere el acuerdo escrito de la colaboradora.

32-A.6. Impugnación. La colaboradora que considere que un traslado constituye acto de hostilidad puede emplazar a la Empresa conforme al numeral 58.10 y recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo o al Poder Judicial.

ARTÍCULO 33.- MATERNIDAD, PATERNIDAD Y LACTANCIA

33.1. Descanso por maternidad. La colaboradora gestante tiene derecho a noventa y ocho (98) días calendario de descanso: cuarenta y nueve (49) de descanso prenatal y cuarenta y nueve (49) de descanso postnatal, conforme a la Ley N.° 26644 y sus modificatorias.

El descanso postnatal se extiende en treinta (30) días calendario adicionales en caso de parto múltiple o de nacimiento de hijo con discapacidad.

La colaboradora puede diferir, total o parcialmente, el descanso prenatal y acumularlo al postnatal, comunicándolo con dos (2) meses de anticipación a la fecha probable de parto y acompañando el informe médico que certifique que el diferimiento no afecta su salud ni la del concebido.

Si lo solicita con quince (15) días de anticipación al vencimiento del descanso postnatal, la colaboradora goza de su descanso vacacional inmediatamente después de este.

33.2. Protección de la maternidad. El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, y la lactancia no pueden ser causa ni motivo determinante de despido, de no renovación de contrato ni de ninguna medida desfavorable en las condiciones de trabajo, en la asignación de turnos o en la remuneración.

La evaluación y la adecuación del puesto de la colaboradora gestante o en período de lactancia frente a los riesgos del taller y de la tienda se rigen por los artículos 34 y 36.

33.3. Licencia por paternidad. Corresponde licencia por paternidad a quien tenga esa condición, por diez (10) días calendario consecutivos, conforme a la Ley N.° 29409, modificada por la Ley N.° 30807.

La licencia se extiende a:

a) veinte (20) días calendario, en caso de nacimiento prematuro o parto múltiple;

b) treinta (30) días calendario, en caso de hijo con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa; y

c) treinta (30) días calendario, en caso de complicaciones graves en la salud de la madre.

El aviso se da con quince (15) días naturales de anticipación a la fecha probable de parto, y su omisión no hace perder el derecho.

Si la madre fallece durante el parto o mientras goza de su descanso postnatal, el padre es beneficiario de la licencia por maternidad que quedara pendiente.

33.4. Licencia por adopción. Quien adopta tiene derecho a treinta (30) días naturales de licencia con goce de haber, contados a partir del día siguiente de expedida la Resolución Administrativa de Colocación Familiar, conforme a la Ley N.° 27409, siempre que la niña o el niño no sea mayor de doce (12) años.

Se avisa a CAYLA con no menos de quince (15) días naturales de anticipación a la fecha en que se hará efectiva la entrega física. Si los peticionarios de adopción son cónyuges y ambas personas prestan servicios para CAYLA, la licencia la toma la mujer, conforme al artículo 4 de la Ley N.° 27409. La licencia no excede de treinta (30) días por año calendario.

33.5. Permiso por lactancia materna. La colaboradora tiene derecho a una (1) hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla un (1) año de edad, conforme a la Ley N.° 27240, modificada por la Ley N.° 28731. En caso de parto múltiple, el permiso es de dos (2) horas diarias.

El permiso puede fraccionarse; su oportunidad y su fraccionamiento se acuerdan con la colaboradora y no se descuentan del refrigerio del artículo 11.

La hora de lactancia se considera efectivamente laborada para todo efecto legal y no es materia de descuento: se computa como tiempo laborado para el cálculo del pago del artículo 23, aunque no exista registro de marcaje.

El ejercicio del permiso no constituye tardanza ni salida anticipada. Cuando se acuerde ejercerlo al inicio o al término de la jornada, CAYLA ajusta el horario programado en el sistema Dynamic para que no se genere incidencia alguna, conforme a los artículos 10 y 17.

33.6. Ninguna de estas licencias reduce la remuneración. Los días y las horas amparados por este artículo se computan como tiempo laborado para el cálculo del pago del artículo 23.

Ninguna colaboradora puede percibir una remuneración menor por causa del embarazo, del descanso por maternidad o del ejercicio del permiso por lactancia. El cálculo por horas efectivamente laboradas no se aplica de manera que produzca ese resultado.

TÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 34.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

34.1. Marco. CAYLA gestiona la seguridad y la salud de sus cuatro centros de trabajo —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo— conforme a la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

34.2. Representación de las colaboradoras. Mientras CAYLA cuente con menos de veinte (20) trabajadores, la representación en materia de seguridad y salud corresponde a una Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo —figura a la que la Ley N.° 29783 denomina «Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo», y que este Reglamento nombra en femenino conforme a la cláusula de género del artículo 3—, a quien **eligen las propias colaboradoras**, conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley N.° 29783.

La Empresa convoca la elección y facilita su realización dentro de la jornada de trabajo. La Empresa no designa a la Supervisora ni condiciona su elección. El resultado consta en acta, que se archiva y se publica en cada sede.

La primera elección se convoca dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la entrada en vigencia de este Reglamento.

Mientras la Supervisora no haya sido elegida y asumido el cargo, y durante cualquier período en que el cargo esté vacante, las funciones que este Título le atribuye —recibir el reporte del numeral 37.1, participar en la investigación del numeral 37.3 y acceder al registro del numeral 37.4— las ejerce la Gerencia, que deja constancia escrita de cada actuación. Ninguna obligación de este Título queda en suspenso por no haberse realizado todavía la elección.

34.3. Mandato. El mandato de la Supervisora dura como mínimo un (1) año y como máximo dos (2) años, conforme al artículo 62 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR. Vencido el plazo, la Empresa convoca una nueva elección. El cargo no se ejerce por tiempo indefinido.

34.4. Facilidades y protección. La Supervisora goza de licencia con goce de haber de treinta (30) días naturales por año calendario para la realización de sus funciones, conforme al artículo 73 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR. Si el ejercicio del cargo dura menos de un año, los días se computan en forma proporcional.

Los días de licencia, o su fracción, se consideran tiempo efectivamente laborado para todo efecto, incluido el cálculo del pago del período previsto en el artículo 23.

La Empresa le entrega la información que solicite en materia de seguridad y salud y le da el tiempo necesario para sus funciones.

La Supervisora está protegida contra el despido incausado y contra todo acto de hostilidad desde que se produce la convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses después de terminado el ejercicio de su función, conforme al artículo 73 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR. Esta protección opera sin que la colaboradora tenga que acreditar que la medida se originó en el ejercicio de su cargo.

34.5. Umbral de veinte trabajadores. El número de veinte (20) se cuenta por empleador, sumando a las personas comprendidas en el alcance del artículo 2 de las cuatro sedes —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo—, y no sede por sede. No se computa a quienes prestan servicios bajo locación de servicios.

Mientras ese número se mantenga por debajo de veinte (20), la representación es la Supervisora del numeral 34.2, con competencia sobre las cuatro sedes.

Desde que ese número alcance veinte (20) o más, CAYLA constituye dentro de los treinta (30) días siguientes un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de composición paritaria, conforme al artículo 29 de la Ley N.° 29783, y elabora un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al artículo 74 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR. La Empresa lleva el control de ese número y comunica al equipo cuándo se activa la obligación.

34.6. Este Reglamento no es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son documentos distintos, con base legal y contenido propios. Mientras el segundo no sea exigible, las reglas de seguridad y salud que obligan al equipo son las que este Título contiene, sin remisión a ningún otro documento interno.

ARTÍCULO 35.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE LAS COLABORADORAS

35.1. Deber de prevención. CAYLA asume el deber de prevenir los riesgos de sus centros de trabajo. Ninguna disposición de este Reglamento traslada a la colaboradora la responsabilidad que la ley asigna al empleador.

El incumplimiento del deber de prevención genera la obligación de indemnizar a la persona afectada, conforme al artículo 53 de la Ley N.° 29783.

35.2. Obligaciones de la Empresa. Corresponde a CAYLA:

a) Informar a cada colaboradora, al ingresar y ante todo cambio de función, de equipo o de sede, de los riesgos de su puesto y de las medidas para evitarlos.

b) Entregar sin costo los equipos y elementos de protección que la tarea requiera, adecuados a la persona y al riesgo, conforme al artículo 60 de la Ley N.° 29783, y reponerlos siempre que se deterioren, se pierdan o dejen de ser eficaces, sin descuento ni cargo alguno a la colaboradora, conforme al artículo 62 de la misma Ley. De cada entrega se deja constancia.

Ninguna colaboradora trabaja sin el equipo de protección que su tarea exige. El descuido o la pérdida reiterada del equipo se evalúan, de corresponder, por el régimen disciplinario del Título XI; nunca negando la reposición ni cobrándola.

c) Impartir capacitación en seguridad y salud al ingresar, ante todo cambio de función, de equipo o de sede, y no menos de cuatro (4) veces al año, **dentro de la jornada de trabajo y sin costo alguno para la colaboradora**, conforme al literal b) del artículo 35 de la Ley N.° 29783 y al artículo 28 de su Reglamento. Ninguna capacitación se programa fuera del horario. El tiempo de la capacitación se computa como tiempo efectivamente laborado y de cada una queda registro de asistencia firmado.

d) Mantener los locales, las instalaciones eléctricas, las máquinas y las herramientas en condiciones de uso seguro, y retirar del servicio las que no lo estén.

e) Practicar a su cargo, y dentro de la jornada, los exámenes médicos ocupacionales, cuando menos cada dos (2) años, conforme al literal d) del artículo 49 de la Ley N.° 29783, modificado por la Ley N.° 30222. Al término del vínculo, el examen de salida procede a solicitud escrita de la colaboradora.

Sus resultados son confidenciales: se entregan a la colaboradora y a la Empresa solo se le comunica la aptitud para el puesto. No se archivan en el legajo ordinario ni quedan al alcance de quien administra la planilla; se tratan conforme al Título IX.

f) Atender los reportes de condiciones inseguras y comunicar a quien reportó qué se hizo con su reporte.

35.3. Obligaciones de las colaboradoras. Corresponde a cada colaboradora, en desarrollo del artículo 79 de la Ley N.° 29783:

a) Cumplir las instrucciones y las medidas de seguridad de su sede y de su puesto.

b) Utilizar correctamente los equipos de protección que se le entreguen y conservarlos.

c) Conocer y seguir las instrucciones de emergencia y evacuación de su sede, y participar en los simulacros que se convoquen.

d) Reportar de inmediato todo accidente, incidente o condición insegura, por leve que parezca y aunque no haya causado lesión.

e) Participar en las capacitaciones de seguridad y salud del literal c) del numeral 35.2.

f) No anular, retirar ni inutilizar los resguardos y dispositivos de seguridad de las máquinas y de las instalaciones, y no operar equipo para el que no ha sido capacitada.

35.4. Reporte sin represalia. Se prohíbe todo trato desfavorable, directo o indirecto, contra quien reporte de buena fe un accidente, un incidente o una condición insegura, aun cuando la evaluación posterior concluya que el riesgo no existía. La represalia se sanciona conforme al Título XI.

35.5. Régimen aplicable. El incumplimiento de las obligaciones de este Título se evalúa y, de corresponder, se sanciona conforme al régimen disciplinario del Título XI, con su gradualidad y su derecho de defensa. Este Título no crea un régimen sancionador distinto.

ARTÍCULO 36.- RIESGOS DEL TALLER Y DE LA TIENDA

36.1. Los riesgos no son los mismos en todas las sedes. Este artículo identifica los que CAYLA reconoce en cada tipo de centro de trabajo y las reglas que se siguen frente a ellos.

36.2. Taller Lima. Se reconocen como riesgos propios del taller de confección:

a) Máquinas de coser y equipos de costura: pinchazo y corte por aguja, atrapamiento de dedos, cabello o prendas en partes móviles, y proyección de fragmentos de aguja.

b) Herramientas e instrumentos de corte: tijeras, cuchillas y cortadoras.

c) Planchas y equipos de vapor: quemaduras por contacto con superficie caliente y por vapor.

d) Ruido de la maquinaria en funcionamiento simultáneo.

e) Polvo y pelusa textil en suspensión.

f) Posturas mantenidas, trabajo sentado prolongado y movimientos repetitivos de manos, muñecas y hombros.

g) Manipulación y traslado de rollos de tela, cajas y bultos.

h) Riesgo eléctrico y riesgo de incendio, agravado por la presencia de material textil combustible.

36.3. Reglas del taller. La máquina se detiene y se desconecta antes de cambiar la aguja, enhebrar, limpiar o retirar un atasco. El cabello largo, las mangas anchas y los accesorios sueltos se recogen antes de operar. Los resguardos de aguja y de correa no se retiran. Las herramientas de corte se guardan con la hoja protegida. Los pasillos, las salidas y los tableros eléctricos se mantienen libres de obstáculos.

36.4. Tiendas Arequipa y Trujillo, y Central. Se reconocen como riesgos propios:

a) Bipedestación prolongada durante la atención a las clientas.

b) Manipulación y traslado de cajas, mercadería y material de exhibición.

c) Alcance de estantería alta y uso de escaleras o escalerillas.

d) Caídas al mismo nivel por pisos húmedos, cables sueltos o mercadería en el paso.

e) Trabajo prolongado frente a pantallas, en Central y en las tareas administrativas de tienda.

f) Carga mental derivada del trato con público.

36.5. Reglas de tienda y Central. No se alcanza estantería alta subiendo a cajas, sillas o mostradores: se usa la escalerilla. Los derrames se señalizan y se secan de inmediato. Las cajas no se apilan de modo que obstruyan el paso o las salidas.

36.6. Manipulación manual de cargas. Se observan los límites de la Norma Básica de Ergonomía aprobada por la Resolución Ministerial N.° 375-2008-TR:

a) Carga máxima de levantamiento: veinticinco (25) kilogramos para varones y quince (15) kilogramos para mujeres.

b) Cuarenta (40) y veinticuatro (24) kilogramos respectivamente, cuando la persona ha sido específicamente entrenada para esa tarea.

c) Quince (15) y nueve (9) kilogramos respectivamente, cuando se trate de personas que requieren mayor protección.

d) En empuje y tracción: veinticinco (25) kilogramos de fuerza para varones y quince (15) para mujeres al poner la carga en movimiento; diez (10) y siete (7) respectivamente para mantenerla en movimiento.

Los límites diferenciados que anteceden son los que fija esa norma técnica y se reproducen como piso de protección; no expresan una valoración de la Empresa sobre la capacidad de ninguna persona ni fundamentan asignación de tareas, promoción ni remuneración distinta.

Cuando la carga supere estos límites se emplea ayuda mecánica o se realiza entre dos personas. **Nadie está obligada a levantar sola una carga que exceda el límite, y negarse a hacerlo no constituye falta.**

36.7. Ruido. CAYLA mantiene la exposición al ruido dentro de los límites de la Norma Básica de Ergonomía aprobada por la Resolución Ministerial N.° 375-2008-TR: ochenta y cinco (85) decibeles A para ocho (8) horas de exposición, y niveles menores cuando la exposición es más prolongada, conforme a la tabla de esa norma. En el Taller Lima, donde el horario programado supera las ocho (8) horas diarias, el límite aplicable es el que esa tabla fija para la duración real de la exposición.

Mientras un puesto no haya sido medido, la Empresa no afirma que el límite se cumple: dispone la medición y, entretanto, aplica medidas de reducción en la fuente o entrega protección auditiva a quien trabaja junto a la maquinaria.

36.8. Colaboradora gestante y en período de lactancia. Desde que comunica su estado, la colaboradora gestante no realiza manipulación manual de cargas ni tareas que impliquen exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan afectar su salud o la del concebido.

La Empresa evalúa el puesto y adapta la tarea o la transfiere a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos ni de su categoría, conforme al artículo 66 de la Ley N.° 29783 y al artículo 100 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

Esas medidas se mantienen o se modifican durante el período de lactancia, cuando menos hasta un (1) año después del parto. Las licencias y la hora de lactancia se rigen por el artículo 33.

36.9. Interrupción de labores por peligro inminente. Ante un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para su seguridad o su salud, la colaboradora **puede interrumpir sus actividades** y, de ser necesario, abandonar de inmediato el lugar donde las desarrolla, conforme al artículo 63 de la Ley N.° 29783. Las labores no se reanudan mientras el riesgo no haya sido reducido o controlado.

El ejercicio de este derecho no requiere autorización previa, no constituye inasistencia ni retiro sin autorización para ningún efecto de este Reglamento, y no da lugar a sanción ni a represalia de ninguna clase.

El tiempo de la interrupción **se computa como tiempo efectivamente laborado** para todo efecto, incluido el cálculo del pago del período previsto en el artículo 23, aunque no figure en el registro de asistencia del artículo 16.

La colaboradora avisa de la interrupción a la encargada de sede o a la líder de equipo tan pronto como pueda hacerlo sin exponerse, y puede dirigirse también a la Gerencia. La encargada de sede deja constancia escrita de la hora de inicio y de término.

Si esa constancia no se levanta, el tiempo se computa igual: se reconstruye con lo que la colaboradora declare y con lo que muestre el registro de asistencia, y se incorpora al cálculo del período. La falta de constancia nunca se resuelve en contra de quien ejerció el derecho.

ARTÍCULO 37.- ACCIDENTES E INCIDENTES

37.1. Deber de reportar. Todo accidente de trabajo, incidente, incidente peligroso y toda condición insegura se reporta de inmediato a la líder de equipo o a la encargada de sede, por leve que parezca y aunque no haya causado lesión.

Quien reciba el reporte lo comunica el mismo día a la Gerencia y a la Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo.

37.2. Atención. Ante un accidente, la prioridad es la persona. Quien esté a cargo de la sede dispone de inmediato la atención de la persona afectada y su traslado a un centro de salud cuando su estado lo requiera, sin esperar autorización ni trámite previo.

El tiempo de la atención y del traslado por un accidente de trabajo se computa como tiempo efectivamente laborado para todo efecto, incluido el cálculo del pago del período previsto en el artículo 23. La ausencia posterior sustentada en descanso médico se rige por el artículo 20.

37.3. Investigación. Todo accidente de trabajo, enfermedad ocupacional e incidente peligroso se investiga con participación de la Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo, para determinar sus causas y adoptar las medidas que eviten su repetición.

La investigación busca causas, no responsables. Su resultado no es, por sí solo, sustento de una sanción: si de los hechos se desprende una falta, esta se tramita por el procedimiento del Título XI.

37.4. Registro. CAYLA lleva el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, conforme a los artículos 87 y 88 de la Ley N.° 29783, y lo conserva por los plazos que fija el artículo 35 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

El registro está a disposición de la persona afectada, de la Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la autoridad.

37.5. Notificación a la autoridad. CAYLA notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurridos, los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos, conforme al artículo 82 de la Ley N.° 29783 y al literal a) del artículo 110 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

La notificación de los demás accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales corresponde al centro médico asistencial —público o privado— que atiende a la persona por primera vez, conforme al mismo artículo 82 de la Ley y al literal b) del artículo 110 de su Reglamento. CAYLA no sustituye esa notificación: entrega a la persona atendida y al centro asistencial los datos del centro de trabajo que necesiten para cumplirla.

37.6. Reserva. La información sobre el estado de salud de la persona accidentada es dato personal sensible. Se trata conforme al Título IX, no se difunde en canales internos y no se comenta con quien no participe en la atención o en la investigación.

ARTÍCULO 37-A.- PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

37-A.1. Botiquín. Cada centro de trabajo cuenta con un botiquín de primeros auxilios en lugar visible, señalizado y de acceso libre, cuyo contenido se revisa y repone mensualmente. La encargada de sede es responsable de esa revisión y deja constancia fechada de ella.

37-A.2. Personas capacitadas. En cada centro de trabajo hay al menos una colaboradora capacitada en primeros auxilios por turno. La capacitación la brinda CAYLA, dentro de la jornada y a su costo, y se renueva cuando menos una vez al año. La condición de persona capacitada se publica junto con el horario de trabajo.

37-A.3. Instrucciones generales. Ante una emergencia:

a) se verifica que el lugar sea seguro antes de asistir a la persona afectada;

b) se solicita ayuda de inmediato y se avisa a la encargada de sede o a la líder de equipo;

c) no se moviliza a la persona afectada cuando se presuma lesión de columna, salvo peligro inminente;

d) no se administra medicamento, alimento ni bebida;

e) ante una hemorragia se aplica presión directa sobre la herida con material limpio;

f) ante una quemadura se enfría la zona con agua corriente a temperatura ambiente y no se aplica hielo, pasta dental ni sustancia alguna;

g) ante un pinchazo o corte con aguja o instrumento de corte del taller se lava la zona con agua y jabón y se acude a un centro de salud;

h) ante pérdida de conocimiento o dificultad respiratoria se llama de inmediato al servicio de emergencia y se acompaña a la persona hasta su llegada.

37-A.4. Números de emergencia. Los números del servicio de emergencia, del centro de salud más cercano, de la compañía de bomberos y de la Policía Nacional del Perú se exhiben junto al botiquín de cada sede y se mantienen actualizados.

37-A.5. Traslado. Dispuesto el traslado conforme al numeral 37.2, la Empresa lo costea y ninguna colaboradora queda sola en la sede durante la atención de una emergencia.

37-A.6. Simulacros. CAYLA convoca cuando menos un simulacro de evacuación al año en cada sede, dentro de la jornada, y deja registro de asistencia.

TÍTULO VIII

CONDUCTA Y DEBERES

ARTÍCULO 38.- DEBERES DE LA COLABORADORA

La convivencia en CAYLA se sostiene en la integridad, el respeto y la responsabilidad. Son deberes de cumplimiento obligatorio de la colaboradora los siguientes:

a) Cumplir el presente Reglamento, las políticas internas que la Empresa le comunique por escrito y con constancia de recepción conforme al artículo 4, y las instrucciones lícitas de su líder de equipo o de la encargada de su sede relacionadas con el trabajo.

b) Desempeñar sus funciones con diligencia, buena fe, lealtad y dedicación, observando los estándares de calidad y de servicio de CAYLA.

c) Observar puntualidad y asistencia, y registrar personalmente su ingreso y su salida conforme al artículo 16.

d) Presentarse a laborar conforme al estándar de presentación personal del artículo 39.

e) Tratar con respeto y sin discriminación a sus compañeras, a las clientas y a terceros; abstenerse de todo acto de discriminación conforme a la Ley N.° 26772; y abstenerse de todo acto de hostigamiento sexual conforme al Título X.

f) Cuidar los bienes, recursos, herramientas y sistemas de la Empresa y destinarlos a fines laborales, conforme al artículo 40.

g) Guardar reserva sobre la información de la Empresa conforme al artículo 41, y proteger los datos personales de clientas, compañeras y terceros a los que acceda conforme al artículo 44.

h) Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo conforme a los artículos 34 a 37; usar correctamente los equipos de protección personal que la tarea requiera; conocer y practicar los procedimientos de emergencia y evacuación; reportar de inmediato todo incidente o condición insegura; y participar en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo que la Empresa programe, las cuales se realizan dentro de la jornada de trabajo y a costo íntegro de la Empresa, conforme al artículo 28 del Reglamento de la Ley N.° 29783, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2012-TR.

i) Informar sin demora a su líder de equipo o a la encargada de su sede de todo faltante, pérdida, daño o irregularidad que advierta en el manejo de caja, de mercadería o de inventario, con independencia de a quién sea atribuible.

j) Mantener actualizados ante Desarrollo Organizacional sus datos de contacto —domicilio, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria para el abono de haberes— y, de manera obligatoria, al menos un contacto de emergencia con nombre, vínculo y teléfono. Toda variación se comunica dentro de los cinco (5) días hábiles de producida. La Empresa emplea el contacto de emergencia únicamente para comunicarse en caso de accidente, emergencia médica o situación análoga.

k) Comunicar a su líder de equipo o a la encargada de su sede, el mismo día y antes del inicio de su jornada, toda circunstancia que le impida asistir o continuar laborando, conforme al numeral 20.3; y entregar a Desarrollo Organizacional el descanso médico, el certificado de incapacidad temporal para el trabajo (CITT) o la constancia de atención, en el plazo y con las reglas del numeral 20.4. La entrega oportuna es la que permite a la Empresa gestionar ante la seguridad social el subsidio que corresponda. El retraso en la entrega no invalida por sí solo la justificación cuando el hecho está acreditado; la calificación de la inasistencia se rige por el artículo 20.

l) Suscribir el cargo de recepción de los documentos que la Empresa le entregue —el presente Reglamento, la Política Salarial, convenios, comunicaciones y documentos disciplinarios—. La firma del cargo acredita la recepción y no implica conformidad con el contenido. Si la colaboradora se niega a firmar, la Empresa deja constancia escrita de la negativa en el propio documento, con la intervención de dos (2) testigos, y desde ese momento la entrega surte los mismos efectos que la firma.

m) Devolver, al cese o cuando la Empresa se lo requiera, los bienes, uniformes, herramientas, equipos, documentos, llaves y accesos a sistemas que le hayan sido asignados, conforme al artículo 59.

n) Comunicar por escrito a Desarrollo Organizacional toda situación que pueda constituir un conflicto de intereses, conforme al artículo 43.

o) Abstenerse de concurrir o de permanecer en el centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y de introducirlas o consumirlas en él. El estado se acredita objetivamente, con el concurso de la autoridad policial cuando sea necesario, conforme al inciso e) del artículo 25 de la LPCL; no basta la apreciación personal de quien lo advierte. Una ocurrencia aislada se evalúa conforme al Título XI: su calificación como falta grave exige la reiteración o la excepcional gravedad que ese inciso prevé. Este deber no alcanza a los medicamentos prescritos, cuyo efecto sobre la tarea la colaboradora comunica a su líder de equipo o a la encargada de su sede cuando pueda comprometer su seguridad o la de otras personas.

La inobservancia de estos deberes se evalúa y, de corresponder, se sanciona conforme al Título XI. Ninguna medida disciplinaria puede sustentarse en el incumplimiento de un deber que no esté previsto en el presente Reglamento, en la ley o en el contrato individual de trabajo. La apreciación genérica de la actitud, de la disposición o de la afinidad de la colaboradora no constituye, por sí sola, falta sancionable.

ARTÍCULO 38-A.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

38-A.1. Derechos de la Empresa. Corresponde a CAYLA, en ejercicio de la facultad de dirección reconocida por el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728: organizar el trabajo y la estructura de sus sedes; determinar y modificar las funciones, la jornada, el horario y los turnos en los términos del Título III; seleccionar y contratar; establecer los estándares de calidad, de servicio y de presentación; supervisar el cumplimiento de las obligaciones de trabajo con respeto de la dignidad y de la intimidad de la colaboradora; y ejercer la facultad disciplinaria con las garantías del Título XI.

38-A.2. Obligaciones de la Empresa. Corresponde a CAYLA:

a) Pagar íntegra y oportunamente la remuneración y los beneficios sociales, conforme al Título V.

b) Registrar a cada colaboradora en la planilla electrónica el mismo día en que inicia sus servicios y mantener al día su información, conforme al artículo 6.

c) Entregar la boleta de pago en el plazo del artículo 25 y explicar por escrito el cálculo cuando se le solicite.

d) Llevar el registro de control de asistencia conforme al artículo 16 y ponerlo a disposición de la colaboradora y de la autoridad.

e) Otorgar los descansos, las licencias y los permisos de los Títulos III y VI sin condicionarlos ni diferirlos cuando la ley los reconozca.

f) Cumplir el deber de prevención en seguridad y salud en el trabajo del Título VII, incluidas la entrega gratuita de los equipos de protección y la capacitación dentro de la jornada.

g) Tratar los datos personales de sus colaboradoras conforme al Título IX.

h) Prevenir, atender, investigar y sancionar el hostigamiento sexual conforme al Título X, y prevenir el acoso laboral conforme al artículo 43-A.

i) Entregar este Reglamento y sus modificaciones con constancia de recepción, conforme al artículo 60, y publicar la información que este Reglamento manda publicar.

j) Tratar a cada colaboradora con respeto y sin discriminación, y abstenerse de todo acto de hostilidad de los previstos en el artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728.

k) Resolver por escrito las consultas, los reclamos y las solicitudes que la colaboradora presente conforme al artículo 43-B.

l) Entregar el certificado de trabajo, la constancia de cese y la liquidación en los plazos del artículo 59.

m) Cumplir las demás obligaciones que la ley le imponga como empleadora.

38-A.3. Responsabilidad de quien ejerce mando. Quien lidera un equipo o encarga una sede ejerce facultades delegadas de la Empresa y responde disciplinariamente del incumplimiento de las obligaciones de este artículo que le correspondan por su función, conforme al Título XI.

ARTÍCULO 38-B.- DERECHOS DE LA COLABORADORA

Sin perjuicio de los que la Constitución, la ley y su contrato le reconocen, toda colaboradora de CAYLA tiene derecho a:

a) Percibir íntegra y oportunamente su remuneración y sus beneficios sociales, y a conocer y a que se le explique por escrito el cálculo de cada período, conforme al numeral 23.8.

b) Conocer su categoría, los criterios objetivos que la sustentan y los requisitos para acceder a una categoría superior, conforme al numeral 26.6.

c) Gozar de la jornada, los descansos, los feriados, las vacaciones, las licencias y los permisos que este Reglamento y la ley reconocen.

d) Trabajar en condiciones seguras y saludables, recibir gratuitamente los equipos de protección y la capacitación correspondiente, e interrumpir sus labores ante peligro inminente conforme al numeral 36.9, sin sanción ni represalia.

e) Trabajar en un ambiente libre de hostigamiento sexual, de acoso laboral, de violencia y de discriminación.

f) Ser oída antes de cualquier sanción, conocer los hechos que se le imputan, formular descargo y obtener respuesta motivada, conforme a los artículos 55 y 57.

g) Acceder a sus datos personales, a su registro de marcaje y a las grabaciones en que aparezca, y a solicitar su rectificación o cancelación, conforme al Título IX.

h) Presentar quejas, denuncias, reclamos y consultas, dentro o fuera de la Empresa, sin represalia de ninguna clase.

i) Expresar opiniones y comentar y comparar su propia remuneración y sus condiciones de trabajo, conforme a los artículos 41 y 42.

j) Recibir un ejemplar de este Reglamento, de su contrato, de la Política Salarial y del Cuadro de Categorías vigentes, y de sus versiones sucesivas.

k) Recibir al cese el certificado de trabajo, la constancia de cese, la hoja de liquidación y el pago de sus beneficios en los plazos del artículo 59.

l) No renunciar a ninguno de estos derechos: son irrenunciables conforme al numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

ARTÍCULO 39.- PRESENTACIÓN PERSONAL

La colaboradora se presenta a laborar en condiciones de aseo y pulcritud, con la vestimenta o el uniforme que la Empresa proporcione o indique para su función y su sede, y portando de manera visible el distintivo de identificación cuando corresponda.

En el taller de Lima y en toda tarea que lo requiera, la presentación se subordina a las exigencias de seguridad del Título VII: uso de los equipos de protección personal, recogido del cabello y retiro de accesorios cuando exista riesgo de atrapamiento o de contacto con maquinaria.

Los equipos de protección personal son proporcionados por la Empresa sin costo alguno para la colaboradora y sin retención de ningún tipo sobre su remuneración, conforme al artículo 60 de la Ley N.° 29783 y al artículo 35 de este Reglamento.

El uniforme y el distintivo de identificación que la Empresa exija son igualmente proporcionados por ella y sin costo para la colaboradora. En ningún caso se descuenta de la remuneración el costo de una prenda, de un uniforme o de un distintivo, ni se condiciona su entrega a pago, depósito o garantía alguna; los descuentos y retenciones solo proceden en los supuestos del artículo 29. Cuando la Empresa, en lugar de proporcionar una prenda determinada, indique un estándar general de vestimenta —color, tipo de prenda o de calzado—, ese estándar se limita a prendas de uso común y no puede exigir la adquisición de una marca, de un modelo ni de un proveedor determinados.

El estándar de presentación de CAYLA es funcional y responde únicamente a razones de higiene, de seguridad y de imagen de servicio. Se aplica de manera uniforme y no establece exigencias diferenciadas por sexo, identidad de género, origen, edad, apariencia física ni ninguna otra condición, conforme a la Ley N.° 26772. No se extiende a rasgos personales que no comprometan la higiene ni la seguridad de la tarea.

Toda especificación adicional de vestimenta, uniforme o distintivo se comunica por escrito y con constancia de recepción antes de ser exigible. Ningún estándar que no haya sido comunicado previamente por escrito puede sustentar una medida disciplinaria.

ARTÍCULO 40.- USO DE BIENES, SISTEMAS Y COMUNICACIONES

Los bienes, herramientas, equipos, dispositivos, líneas telefónicas, cuentas de correo institucional y accesos al sistema Dynamic que CAYLA entrega son de propiedad de la Empresa y se asignan como herramientas de trabajo. La colaboradora los destina a fines laborales y no los emplea para fines ajenos al trabajo más allá de un uso personal mínimo, ocasional y razonable.

Las credenciales de acceso a los sistemas de la Empresa son personales e intransferibles, y su cesión a otra persona está prohibida. El terminal de marcaje no exige clave ni identificación biométrica, por decisión expresa de la Empresa orientada a que el registro sea inmediato; esa ausencia de clave no autoriza a nadie a registrar la asistencia de otra colaboradora, conducta que se rige por el artículo 16.

La colaboradora mantiene separados sus asuntos personales de las herramientas de la Empresa y no almacena en ellas información personal que no desee que sea conocida.

CAYLA puede supervisar el uso de estas herramientas en su dimensión externa o de tráfico —volumen, destinatarios, horarios, aplicaciones utilizadas y accesos a los sistemas— con finalidad de seguridad de la información y de continuidad del servicio. La colaboradora queda informada por el presente Reglamento de que sobre esa dimensión no existe expectativa razonable de privacidad.

El acceso al contenido de las comunicaciones de la colaboradora solo procede con su consentimiento expreso y escrito o con autorización judicial, conforme al artículo 2, inciso 10, de la Constitución Política del Perú y a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 1058-2004-AA/TC. Ninguna prueba obtenida al margen de esta regla puede sustentar una medida disciplinaria.

Toda supervisión se realiza con criterio de proporcionalidad, por el medio menos invasivo disponible, con aviso previo cuando ello no frustre su finalidad, y dejando acta de lo actuado. El canal de quejas y denuncias por hostigamiento sexual del artículo 48 goza de reserva reforzada y queda excluido de toda supervisión.

El deterioro, la pérdida o el daño de un bien de la Empresa se comunica de inmediato. Su ocurrencia no habilita por sí sola descuento alguno: los descuentos y retenciones solo proceden en los supuestos del artículo 29.

Al cese de la relación laboral la colaboradora devuelve los equipos y accesos asignados conforme al artículo 59, y CAYLA cierra sus cuentas conservando únicamente lo que la ley obligue a conservar.

ARTÍCULO 41.- CONFIDENCIALIDAD

La colaboradora guarda reserva sobre la información confidencial, reservada o estratégica de CAYLA a la que acceda en el ejercicio de sus funciones, y la utiliza exclusivamente para los fines autorizados. Comprende, entre otra, la información de diseños, moldes, patrones y colecciones no lanzadas; la de clientas y proveedores; la de precios, costos y márgenes; la de procesos internos; y la de planilla y remuneraciones de otras personas. La reserva sobre la planilla y sobre las remuneraciones de otras personas alcanza únicamente a la información a la que la colaboradora accede por razón de sus funciones. No alcanza a lo que otra colaboradora le comunique voluntariamente sobre su propia remuneración, ni limita en modo alguno el derecho reconocido en el literal c) de este artículo.

El deber de reserva se extiende a los datos personales de clientas, compañeras y terceros a los que la colaboradora acceda, cuyo tratamiento se rige por el Título IX.

El deber de reserva subsiste después de extinguida la relación laboral, mientras la información conserve su carácter reservado y no haya pasado al dominio público por causa ajena a la colaboradora. No alcanza a la información que sea pública, a la que la colaboradora poseyera legítimamente antes de su ingreso, ni a aquella cuya revelación sea ordenada por autoridad competente.

En ningún caso el deber de reserva impide ni limita:

a) Denunciar de buena fe hechos que la colaboradora considere ilícitos, irregulares o lesivos de sus derechos, ante autoridad competente o dentro de la Empresa. Dentro de la Empresa, los hechos comprendidos en el Título X se comunican por el canal del artículo 48; los demás se comunican, indistintamente, a su líder de equipo, a la encargada de su sede o a Desarrollo Organizacional.

b) Declarar o aportar información en un procedimiento administrativo, inspectivo o judicial.

c) Conocer, comentar y comparar su propia remuneración y sus condiciones de trabajo, así como acceder al cuadro de categorías y a la Política Salarial conforme al artículo 26 y a la Ley N.° 30709.

Toda sanción que se pretenda fundar en alguno de estos tres supuestos es nula y constituye represalia prohibida: ninguna medida desfavorable, directa o indirecta, puede adoptarse por esa causa. Cuando los hechos denunciados sean los del Título X, se aplica además la protección reforzada del artículo 51; cuando se trate del reporte de un accidente, de un incidente o de una condición insegura, la del numeral 35.4.

Este artículo no constituye pacto de no competencia ni restringe el derecho de la colaboradora a emplear en un trabajo posterior su experiencia, sus conocimientos y sus habilidades profesionales.

La divulgación o el uso no autorizado de información reservada constituye falta grave conforme al inciso d) del artículo 25 de la LPCL, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, entre ellas las derivadas del artículo 165 del Código Penal y de las normas sobre protección de secretos empresariales del Decreto Legislativo N.° 1044.

ARTÍCULO 42.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES

CAYLA reconoce el derecho de sus colaboradoras a la libertad de expresión, de opinión y de información, amparado por el artículo 2, inciso 4, de la Constitución Política del Perú, así como el ejercicio de los derechos de sindicación y de participación que la Constitución reconoce.

No constituye falta ni puede dar lugar a medida disciplinaria alguna:

a) Expresar opiniones críticas sobre la Empresa, sobre sus decisiones o sobre sus condiciones de trabajo.

b) Difundir información veraz, aunque resulte desfavorable para la Empresa.

c) Formular quejas o denuncias de buena fe por la vía prevista en el literal a) del artículo 41, o ante cualquier autoridad competente, entre ellas la Autoridad Inspectiva de Trabajo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

d) Comentar, comparar y discutir su propia remuneración y sus condiciones de trabajo, conforme al artículo 41.

El ejercicio de estos derechos está protegido contra toda represalia: ninguna medida desfavorable, directa o indirecta, puede adoptarse por esa causa, y toda sanción que se pretenda fundar en él es nula. Cuando los hechos denunciados sean los del Título X, se aplica además la protección reforzada del artículo 51.

La colaboradora, por su parte, se abstiene de:

a) Difundir, por cualquier medio y en cualquier soporte, incluidas las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, información falsa sobre la Empresa, sus representantes, sus colaboradoras, sus clientas o su marca. Se entiende por información falsa la que se difunde a sabiendas de su falsedad o sin haber contrastado mínimamente su veracidad; las imprecisiones no esenciales de una información contrastada de buena fe no constituyen falta.

b) Proferir injurias o expresiones gratuitamente ofensivas en agravio de la Empresa, de sus representantes, de sus colaboradoras o de sus clientas.

c) Revelar información reservada, en los términos y con los límites del artículo 41, o datos personales de clientas y compañeras, conforme al Título IX.

d) Atribuirse la representación de CAYLA o pronunciarse en su nombre sin autorización escrita.

Cuando la conducta se produzca fuera del centro de trabajo, solo puede ser evaluada disciplinariamente si los hechos se derivan directamente de la relación laboral, conforme al inciso f) del artículo 25 de la LPCL. La Empresa no evalúa ni sanciona la vida privada de sus colaboradoras.

La calificación de la conducta atiende al contenido de lo expresado, al contexto en que se produjo, a la intención de agraviar y al perjuicio efectivamente causado. No basta la sola circunstancia de que la expresión resulte desfavorable para la Empresa. La eventual sanción se gradúa conforme al Título XI y respeta los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

ARTÍCULO 43.- CONFLICTO DE INTERESES

Existe conflicto de intereses cuando el interés personal, familiar o económico de la colaboradora puede interferir con su deber de actuar con lealtad y en el mejor interés de CAYLA, o cuando así pueda razonablemente parecerlo.

Se consideran situaciones de conflicto de intereses, entre otras:

a) Tener participación, vínculo laboral o interés económico en un proveedor de CAYLA, en un competidor suyo o en un negocio que concurra con la actividad de CAYLA en su mismo mercado, o que lo tenga una persona con la que la colaboradora mantenga vínculo familiar en los términos del último párrafo de este artículo.

b) Ofrecer o vender productos propios o de terceros dentro de las sedes, en horario de trabajo o a las clientas de CAYLA.

c) Recibir de proveedores, de clientas o de terceros comisiones, préstamos, regalos o beneficios personales. No requieren comunicación las atenciones de cortesía de escaso valor y de uso comercial habitual, como el material publicitario o una invitación puntual. Ante cualquier otra atención, y en caso de duda, la colaboradora la comunica a Desarrollo Organizacional, que decide por escrito si se acepta, se devuelve o se destina a un fin común de la sede.

d) Intervenir en la selección, la evaluación, la dirección del trabajo o la determinación de la remuneración de una persona con la que se mantenga vínculo familiar en los términos del último párrafo de este artículo.

e) Emplear para beneficio propio o de un tercero la información, los contactos, los diseños o los recursos a los que se accede por el trabajo.

La colaboradora comunica por escrito a Desarrollo Organizacional toda situación de este tipo tan pronto la conozca. Comunicarla no constituye falta: es el cumplimiento de un deber y la vía para resolverla.

Recibida la comunicación, la Empresa acuerda con la colaboradora, por escrito, la medida razonable que permita continuar la relación laboral sin perjuicio para ninguna de las dos partes: la abstención de intervenir en el asunto concreto, la reasignación de esa tarea puntual o la que las circunstancias aconsejen. Esa medida no puede consistir en una rebaja de categoría o de remuneración, ni en un traslado de sede, ni tener finalidad sancionadora.

La colaboradora puede desarrollar fuera de su jornada cualquier otra actividad lícita, incluida la propia de su oficio. Solo constituye conflicto de intereses aquella que concurra con la actividad de CAYLA en su mismo mercado, la que comprometa el cumplimiento de sus obligaciones o la reserva del artículo 41, o la que la sitúe en alguna de las situaciones descritas en este artículo. La sola circunstancia de que la actividad pertenezca al mismo giro no constituye, por sí sola, conflicto de intereses ni falta.

Omitir deliberadamente la comunicación de un conflicto de intereses y obtener de él un provecho se evalúa conforme al Título XI. Cuando la conducta configure competencia desleal o el uso o la entrega a terceros de información reservada, constituye falta grave conforme al inciso d) del artículo 25 de la LPCL.

Para los efectos de este artículo se entiende por vínculo familiar el que une a la colaboradora con su cónyuge o conviviente y con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad: madres y padres, hijas e hijos, hermanas y hermanos, abuelas y abuelos, nietas y nietos, y quienes tengan esos mismos vínculos con su cónyuge o conviviente.

ARTÍCULO 43-A.- CONVIVENCIA, PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y DE LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO

43-A.1. Compromiso. CAYLA se compromete a mantener un ambiente de trabajo respetuoso y libre de violencia. Ninguna meta comercial, exigencia operativa ni estilo personal de conducción justifica el maltrato.

43-A.2. Qué se entiende por acoso laboral. Es toda conducta reiterada de hostigamiento, humillación, descrédito, aislamiento, exigencia manifiestamente irrazonable o desprecio dirigida contra una colaboradora, que tenga por efecto degradar sus condiciones de trabajo, menoscabar su dignidad o afectar su salud. Puede provenir de quien ejerce mando, de una compañera de igual nivel o de una persona con nivel inferior, y puede producirse por medios digitales.

43-A.3. Qué no es acoso laboral. No lo son la asignación de tareas propias del puesto, la evaluación del desempeño, la formulación de observaciones o correcciones en términos respetuosos, la aplicación del régimen disciplinario del Título XI ni el ejercicio regular de la facultad de dirección.

43-A.4. Prohibición. Quedan prohibidas, entre otras: las agresiones verbales, los gritos, los insultos y las burlas; la difusión de rumores; la exclusión deliberada de comunicaciones, reuniones o capacitaciones; la asignación de tareas sin sentido o notoriamente ajenas al puesto con ánimo de menoscabo; la amenaza velada o expresa con el despido o con la no renovación como método de conducción; y la reprensión en público.

43-A.5. Canal. Los hechos se comunican a Desarrollo Organizacional, por cualquier medio que deje constancia. Cuando la conducta se atribuya a la titular de Desarrollo Organizacional, se comunican a la Gerencia General; cuando se atribuya a la Gerencia General, se aplican por analogía las reglas del numeral 48.2-bis. Los hechos de connotación sexual o sexista se tramitan siempre por el Título X, cualquiera sea el canal por el que ingresen.

43-A.6. Trámite. Desarrollo Organizacional acusa recibo dentro de un (1) día hábil, escucha a ambas partes, adopta las medidas razonables de protección que el caso exija y resuelve por escrito en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. Si de los hechos resulta una falta, se tramita por los artículos 55 o 57. Si no resulta falta, la Empresa adopta igualmente las medidas organizativas que eviten su repetición.

43-A.7. Prohibición de represalia. Comunicar de buena fe una situación de acoso laboral, o declarar en su averiguación, no constituye falta y no puede motivar consecuencia desfavorable alguna. La represalia es falta grave conforme al artículo 53.

43-A.8. Riesgo psicosocial. CAYLA identifica y gestiona los factores de riesgo psicosocial de sus sedes —carga de trabajo, ritmo, trato con público, estilo de conducción— dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del Título VII.

43-A.9. Relación con los actos de hostilidad. Lo dispuesto en este artículo no limita el derecho de la colaboradora a emplazar a la Empresa por actos de hostilidad conforme al numeral 58.10 y al artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, ni a recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo, que puede conocer los hechos sin emplazamiento previo.

ARTÍCULO 43-B.- CONSULTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

43-B.1. Canal. Toda colaboradora puede presentar consultas, reclamos y sugerencias sobre su relación de trabajo ante la encargada de su sede, ante su líder de equipo o directamente ante Desarrollo Organizacional, por cualquier medio que deje constancia.

43-B.2. Plazo de respuesta. Desarrollo Organizacional responde por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Cuando la respuesta requiera verificación previa, comunica ese hecho dentro del mismo plazo e indica la fecha en que responderá.

43-B.3. Reclamos remunerativos. Los reclamos sobre remuneración, registro de asistencia o cálculo del período se rigen además por los numerales 16.6, 23.8 y 26.6, y su procedencia da lugar al reintegro con los intereses legales que correspondan.

43-B.4. Registro. Desarrollo Organizacional lleva un registro de las consultas y reclamos recibidos, de su fecha y de su resultado, que emplea para identificar problemas recurrentes y corregirlos.

43-B.5. Sin represalia y sin agotamiento previo. Presentar una consulta o un reclamo no constituye falta ni puede motivar consecuencia desfavorable alguna. Este canal no es requisito previo para acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo, a la Autoridad Inspectiva de Trabajo ni al Poder Judicial.

TÍTULO IX

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ARTÍCULO 44.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

44.1. Responsable. CAYLA S.A.C., identificada con el RUC y el domicilio que constan en la portada de este Reglamento, es la responsable del tratamiento de los datos personales de sus colaboradoras.

44.2. Este artículo es la información que la ley exige dar. Este Título, entregado con cargo conforme al artículo 60 al inicio de la relación de trabajo, constituye la comunicación que la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS exigen dirigir a la titular de los datos respecto del tratamiento que aquí se describe. CAYLA no remite para ello a ningún otro documento: lo que la colaboradora necesita saber sobre el tratamiento de sus datos está escrito aquí.

44.3. Base lícita. El tratamiento descrito en este Título no se apoya en el consentimiento de la colaboradora, sino en que los datos son necesarios para celebrar, ejecutar y cumplir la relación de trabajo y las obligaciones legales y de seguridad social que nacen de ella, conforme al numeral 5 del artículo 14 de la Ley N.° 29733.

En consecuencia, registrar la asistencia, figurar en la planilla electrónica o entregar un descanso médico no dependen de una autorización que la colaboradora pueda dar o negar: son parte del contrato y de la ley. Y a la inversa: CAYLA no invoca un consentimiento que en una relación de trabajo difícilmente sería libre, ni condiciona ningún derecho a que se otorgue.

Cuando un tratamiento no sea necesario para la relación de trabajo —el uso de imagen y voz del numeral 44.9 es el caso típico—, CAYLA requiere consentimiento previo, expreso, específico para esa finalidad, otorgado por escrito y separado del contrato, y revocable en cualquier momento.

44.4. Finalidades declaradas. CAYLA trata los datos personales de sus colaboradoras únicamente para:

a) determinar y pagar la remuneración por las horas efectivamente laboradas y los demás conceptos que correspondan, incluidos los conceptos adicionales de carácter no remunerativo regulados en la política salarial vigente, conforme al Título V;

b) controlar la asistencia, la puntualidad, la jornada y los descansos, conforme a los Títulos III y IV;

c) tramitar licencias, permisos y vacaciones, conforme al Título VI;

d) gestionar la seguridad y la salud en el trabajo, conforme al Título VII;

e) sustentar y tramitar los procedimientos disciplinarios del Título XI, con las garantías que ese Título establece;

f) cumplir sus obligaciones ante EsSalud, la administradora de fondos de pensiones o la Oficina de Normalización Previsional, la SUNAT, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y demás autoridades competentes;

g) contratar y mantener el Seguro de Vida Ley y los demás seguros que correspondan;

h) comunicarse con la persona señalada como contacto de emergencia en caso de accidente, emergencia médica o situación análoga; y

i) atender los requerimientos de autoridad y ejercer o defender derechos en procedimientos administrativos o judiciales.

Ningún dato personal de una colaboradora se trata con una finalidad distinta de las enumeradas, salvo la finalidad de seguridad de las personas, de los bienes y de las instalaciones que rige la videovigilancia del artículo 45, y el uso de imagen y voz que la colaboradora autorice conforme al numeral 44.9. Ambos se sujetan a lo dispuesto en esos artículos y a ninguna otra finalidad.

44.5. Proporcionalidad. CAYLA solicita y conserva únicamente los datos necesarios para las finalidades del numeral 44.4. No exige, como condición para el ingreso o para la permanencia, prueba de embarazo ni información sobre la vida sexual, la afiliación sindical, las convicciones religiosas, políticas o filosóficas, ni el origen étnico de la persona.

44.6. Datos de salud. Los descansos médicos, los certificados de incapacidad temporal para el trabajo, las constancias de atención, los resultados de los exámenes médicos ocupacionales y toda otra información de salud son datos sensibles. Se archivan separados del legajo ordinario, con acceso restringido a Desarrollo Organizacional y a la Gerencia General.

Quien liquida la planilla accede al hecho y al periodo de la ausencia y a su calificación, no al diagnóstico. A la líder de equipo y a la encargada de sede se les comunica el periodo de la ausencia y, cuando corresponda, las restricciones o adecuaciones del puesto que deban observarse; nunca el diagnóstico.

44.7. Reserva reforzada. El expediente de queja o denuncia por hostigamiento sexual se conserva separado del legajo, y solo acceden a él quienes intervienen en el procedimiento, conforme a los artículos 47 a 51. Esta reserva ampara el expediente cualquiera que sea la condición de las personas comprendidas en él, incluidas aquellas a quienes este Reglamento se aplica únicamente en materia de hostigamiento sexual conforme al artículo 2.

Las ausencias y las tardanzas amparadas en el artículo 22 no se documentan en el sistema Dynamic con el motivo que las origina: en el sistema se registran únicamente como ausencia justificada o tardanza justificada, sin detalle alguno del hecho.

La comunicación y los documentos que acreditan el hecho de violencia se entregan únicamente a Desarrollo Organizacional, que los conserva en archivo separado del legajo y con acceso restringido a Desarrollo Organizacional y a la Gerencia General.

Ninguna líder de equipo ni encargada de sede necesita conocer ese motivo para que la ausencia o la tardanza queden justificadas, y la Empresa no se lo comunica.

44.8. Destinatarios y encargados. CAYLA comunica datos personales de sus colaboradoras únicamente a quienes la ley o la ejecución del contrato exijan: la entidad bancaria para el abono de haberes, la administradora de fondos de pensiones o la Oficina de Normalización Previsional, EsSalud, la SUNAT, la compañía aseguradora del Seguro de Vida Ley, el contador externo, los proveedores de los sistemas informáticos que la Empresa utiliza y las autoridades competentes.

Cuando un tercero deba tratar datos personales por encargo de CAYLA, la Empresa le traslada por escrito, antes de entregarle dato alguno, las mismas obligaciones de finalidad, seguridad y confidencialidad de este Título, en los términos que exige el Reglamento de la Ley N.° 29733.

44.9. Imagen y voz. El uso de la imagen o la voz de una colaboradora en catálogos, redes sociales, campañas, material de venta o cualquier soporte de difusión no forma parte de la relación de trabajo y requiere su autorización previa, escrita, específica y revocable.

Negarse a otorgarla, o revocarla después, no constituye falta, no se valora en ninguna evaluación y no tiene consecuencia alguna sobre las condiciones de trabajo, la asignación de funciones ni la remuneración.

Revocada la autorización, CAYLA retira la imagen o la voz de los canales bajo su control dentro de un plazo razonable, y no vuelve a utilizarlas.

44.10. Datos biométricos. CAYLA no trata datos biométricos de sus colaboradoras: no registra huellas, rostro, iris ni ninguna otra característica física o de comportamiento con fines de identificación. Ningún control de acceso, de asistencia o de productividad de la Empresa emplea biometría.

Los datos biométricos empleados para identificar a una persona son datos sensibles. La Empresa no los tratará mientras no concurran las condiciones que la Ley N.° 29733 y su Reglamento exigen para el tratamiento de datos de esa naturaleza. Aun cumplidas, implantarlos exigiría modificar previamente este Reglamento conforme al artículo 60 e informar a cada colaboradora antes de su puesta en marcha.

44.11. Derechos de la colaboradora. Toda colaboradora puede, en cualquier momento y sin expresar causa, solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación cuando sean inexactos o incompletos, su cancelación cuando ya no sean necesarios, y oponerse a un tratamiento cuando la ley lo permita.

Las solicitudes se presentan ante Desarrollo Organizacional, por escrito o por el canal que la Empresa haya habilitado, y se atienden sin costo dentro de los plazos que fija la normativa de protección de datos personales. Ejercer estos derechos no constituye falta ni puede motivar represalia alguna.

Si la respuesta no la satisface o no la recibe, la colaboradora puede acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Este Reglamento no restringe esa vía ni exige agotar ninguna instancia interna previa.

44.12. Conservación y supresión. Está prohibida la conservación indefinida. Cada dato se conserva por el plazo que le corresponde y luego se suprime o se anonimiza:

a) el registro de asistencia, cinco (5) años desde su generación, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR, en los términos del artículo 46 de este Reglamento;

b) las imágenes de videovigilancia, por los plazos del artículo 45;

c) el legajo y los documentos que sustentan derechos, pagos y obligaciones laborales, durante la relación de trabajo y, después del cese, por lo menos hasta que venza el plazo de prescripción de cuatro (4) años que establece la Ley N.° 27321, y por los plazos mayores que fijen las normas sobre conservación de planillas, boletas de pago y documentación tributaria;

d) la autorización de uso de imagen y voz y sus soportes, hasta su revocación;

e) los datos de contacto y el contacto de emergencia, hasta el cese, salvo lo indispensable para la liquidación, la entrega del certificado de trabajo y las comunicaciones posteriores que la ley imponga.

Al cese se cierran las cuentas y los accesos de la colaboradora conforme al artículo 59, y CAYLA conserva únicamente lo que este numeral y la ley obligan a conservar. Vencido el plazo, el dato se suprime; si CAYLA necesita conservar la información para fines estadísticos o de gestión, la anonimiza de modo que no pueda vincularse con persona alguna.

44.13. Seguridad, trazabilidad y confidencialidad. El acceso a los datos personales de las colaboradoras está limitado por perfiles: cada persona accede solo a lo que su función exige, y las líderes de equipo y las encargadas de sede, solo respecto de su propio equipo. Toda corrección, anulación o modificación de un dato queda registrada en el sistema con su motivo, la identidad de quien la realizó y la fecha.

Quien accede a datos personales por razón de su función guarda reserva sobre ellos, conforme al artículo 41, y esa obligación subsiste después del cese.

La colaboradora que en el ejercicio de sus funciones trate datos personales de clientas, compañeras, postulantes o proveedores los emplea únicamente para la finalidad propia de su función; no los copia, extrae, fotografía ni traslada a soportes o cuentas personales, y no los utiliza tras la extinción del vínculo.

44.14. Incidentes de seguridad. Si se produce un incidente que afecte la seguridad de datos personales de sus colaboradoras, CAYLA lo comunica a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas que fija el Reglamento de la Ley N.° 29733, e informa a las personas afectadas cuando el incidente pueda comprometer sus derechos, indicando qué ocurrió y qué medidas se han tomado.

ARTÍCULO 45.- VIDEOVIGILANCIA

45.1. Regla y condición previa. CAYLA solo puede emplear sistemas de videovigilancia en sus centros de trabajo con la finalidad de proteger la seguridad de las personas, de los bienes y de las instalaciones.

Ninguna cámara puede operar si antes no se cumplen íntegramente las condiciones de este artículo. Las imágenes captadas al margen de ellas no se utilizan para ningún fin ni pueden sustentar medida disciplinaria alguna.

45.2. Aviso previo y visible. En cada zona videovigilada se exhibe, en lugar visible y antes del ingreso a esa zona, un aviso de dimensiones no menores a doscientos noventa y siete por doscientos diez milímetros (297 × 210 mm) que informa de la captación de imágenes, de su finalidad, de la identidad y el domicilio de CAYLA como responsable, y del modo de ejercer los derechos del numeral 44.11.

El aviso remite a este artículo como información ampliada, cuyo ejemplar está a disposición en cada sede. Donde no hay aviso, no hay videovigilancia.

45.3. Zonas donde no se instalan cámaras. No se instalan cámaras, en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia, en vestuarios, servicios higiénicos, comedores, áreas destinadas al descanso o al esparcimiento, ni en el lactario si lo hubiera. Tampoco se orientan cámaras hacia la vía pública ni hacia predios vecinos más allá de lo imprescindible para vigilar el acceso a la sede.

45.4. Sin sonido. Los sistemas de videovigilancia de CAYLA no captan ni graban sonido ni conversaciones.

45.5. Prohibición de usarlas para otra finalidad. Las imágenes no se emplean para una finalidad distinta de la informada. En particular, no se utilizan para medir el rendimiento individual, ni para controlar la jornada, la puntualidad o las pausas —ese control se hace exclusivamente con el registro del artículo 16—, ni para vigilar de manera continuada a una persona determinada.

Esta prohibición no impide que, dentro de un procedimiento disciplinario ya iniciado y respecto de un hecho concreto y determinado, se revise la grabación de ese momento —y solo de ese momento— cuando sea necesaria para verificar quién realizó un marcaje, en los términos del numeral 46.5. Esa revisión se anota en el registro del numeral 45.7, se pone a disposición de la colaboradora conforme al numeral 45.9, y no autoriza a revisar grabaciones de forma sistemática, a contrastar marcajes con imágenes de manera rutinaria ni a vigilar de modo continuado a una persona determinada.

45.6. Conservación. Las imágenes se conservan por el plazo estrictamente necesario y no mayor de treinta (30) días, que puede extenderse hasta sesenta (60) cuando la finalidad de seguridad lo justifique. Vencido el plazo, se eliminan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

La grabación que registre una presunta infracción se conserva separada del resto y por el tiempo que dure el procedimiento o el proceso en que se haya ofrecido, hasta un máximo de ciento veinte (120) días cuando ninguno se hubiera iniciado.

45.7. Acceso a las grabaciones. Solo acceden a las grabaciones las personas expresamente autorizadas por la Gerencia General. De cada acceso se deja constancia escrita —quién accedió, cuándo y con qué motivo — en un registro que lleva Desarrollo Organizacional y que puede consultar la colaboradora respecto de los accesos a imágenes en que aparezca. Está prohibido copiar, difundir, publicar o compartir imágenes por cualquier medio, dentro o fuera de la Empresa.

45.8. Derecho de la colaboradora sobre su propia imagen. La colaboradora puede solicitar el acceso a las grabaciones en que aparezca. CAYLA se lo facilita mediante visionado en la sede, acompañada de quien ella designe si así lo pide, y le entrega copia digital cuando sea posible difuminar el rostro y los datos de las terceras personas que aparezcan. La solicitud se presenta ante Desarrollo Organizacional y se atiende sin costo.

45.9. Uso disciplinario. Ninguna grabación puede sustentar una sanción si antes no ha sido puesta a disposición de la colaboradora y ella no ha podido formular su descargo sobre ella, conforme al artículo 55. La grabación se valora junto con el descargo y con los demás medios de prueba, nunca de manera aislada.

ARTÍCULO 46.- EL REGISTRO DE MARCAJE COMO DATO PERSONAL

46.1. Naturaleza y finalidades. El registro de ingresos, salidas y marcas de refrigerio del sistema Dynamic es un dato personal de la colaboradora. Es, además, el dato que CAYLA trata con más frecuencia: varias veces por persona y por día, durante toda la relación de trabajo.

CAYLA lo trata con estas finalidades y solo con ellas: determinar la remuneración del periodo por las horas efectivamente laboradas, controlar la asistencia, la puntualidad y la jornada, sustentar el devengo de los conceptos cuyo pago depende de la asistencia, y cumplir las obligaciones de registro que impone el Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. No se emplea con ninguna finalidad distinta.

46.2. Conservación. El registro se conserva por cinco (5) años desde su generación, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR.

46.3. Quién accede y cómo se corrige. Acceden al registro la Gerencia General, Desarrollo Organizacional y la líder de equipo o la encargada de sede respecto de las integrantes de su propio equipo.

Los marcajes no se borran ni se sobrescriben. Toda corrección o anulación de una marca queda registrada de forma auditable con su motivo, la identidad de quien la realizó y la fecha, conforme al artículo 16.

46.4. Derecho a su propio registro. La colaboradora puede solicitar y obtener copia de su propio registro —incluidas las horas y los minutos de permanencia fuera de su jornada— ante Desarrollo Organizacional o ante la encargada de su sede, sin expresión de causa y sin costo. El registro de esa permanencia no equivale por sí solo a trabajo en sobretiempo, que se determina conforme a las reglas de jornada y sobretiempo de este Reglamento.

También puede pedir que se le explique cómo se calcularon las horas con las que se determinó el pago de su periodo de planilla, que corre del veintinueve (29) de un mes al veintiocho (28) del siguiente, conforme al Título V.

46.5. El terminal no identifica: qué significa eso. El terminal de marcaje de cada sede no exige clave, credencial ni identificación biométrica. Es una decisión expresa de la Empresa, tomada para que marcar sea inmediato y para que nadie deje de registrar su jornada por una barrera técnica; el control real es que el terminal está a la vista de todo el equipo.

De esa decisión se sigue una consecuencia que este Reglamento declara expresamente: el marcaje acredita la actividad del centro de trabajo, pero no acredita por sí solo la identidad de quien lo hizo.

En consecuencia, y aunque el artículo 16 obliga a cada colaboradora a registrar personalmente su asistencia y califica como falta grave registrar la de otra persona, ninguna medida disciplinaria individual puede fundarse únicamente en el registro de marcaje. Se requiere siempre, además, al menos un elemento adicional que vincule el hecho con la persona, y la colaboradora es oída antes de resolver, conforme al Título XI.

46.6. Decisiones automatizadas. El sistema Dynamic calcula horas, cuenta tardanzas e inasistencias y muestra alertas. Ese cálculo es una herramienta de medición, no una decisión.

Ninguna sanción, ningún documento disciplinario y ninguna otra decisión que afecte significativamente los derechos de una colaboradora se adopta únicamente sobre la base de un tratamiento automatizado. En todos los casos una persona con competencia para ello revisa la medición, escucha el descargo y firma, conforme al Título XI.

El sistema puede preparar el texto del documento disciplinario a partir de la medición, pero ese documento no produce efecto alguno mientras una persona con competencia para ello no lo revise, lo firme y lo entregue conforme al Título XI. Ninguna sanción y ningún documento disciplinario se tienen por adoptados por el solo hecho de que el sistema los haya generado.

La colaboradora tiene derecho a conocer los criterios con los que el sistema realizó la medición que se le opone y a cuestionarla; su cuestionamiento se resuelve conforme al artículo 18 cuando se trate de una tardanza, y conforme al artículo 55 en los demás casos.

TÍTULO X

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ARTÍCULO 47.- POLÍTICA, DEFINICIÓN Y ÁMBITO

47.1. Política. CAYLA no tolera ningún acto de hostigamiento sexual. Toda persona que trabaja o presta servicios para la Empresa tiene derecho a hacerlo en un ambiente libre de hostigamiento sexual, y la Empresa asume el deber de prevenirlo, atenderlo, investigarlo y sancionarlo.

47.2. Este título es el procedimiento completo. Los artículos 47 a 51 son, a la vez, la política interna y el protocolo de atención y sanción del hostigamiento sexual de CAYLA: contienen los órganos, los canales, el procedimiento, sus plazos y la ruta completa que exigen el artículo 24 y la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley. Los instrumentos complementarios que la Empresa aprueba en esta materia —la Política de Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral, el Formato de Queja o Denuncia y las resoluciones de designación o de convocatoria a elección de los órganos del artículo 48— tienen finalidad informativa, de difusión y de gestión. Ninguno de ellos crea obligaciones, faltas, sanciones ni plazos distintos de los previstos en los artículos 47 a 51, y en caso de discrepancia prevalece este Reglamento. Su existencia no restringe en ningún caso los derechos que este Título reconoce.

47.3. Marco normativo. Se aplican la Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificada por la Ley N.° 29430 y por el Decreto Legislativo N.° 1410, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.° 014-2019-MIMP, modificado por el Decreto Supremo N.° 021-2021-MIMP. Cuando este título se quede corto frente a esas normas, prevalecen ellas.

En este título, «la Ley» es la Ley N.° 27942 y «el Reglamento de la Ley» es el Decreto Supremo N.° 014-2019-MIMP. Las referencias a «este Reglamento» son al presente Reglamento Interno de Trabajo, y las referencias a un artículo sin más indicación son a un artículo de este Reglamento.

47.4. Definición. El hostigamiento sexual es una forma de violencia. Se configura mediante una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar su actividad o situación laboral. No es necesario que esas consecuencias lleguen a producirse.

47.5. Lo que NO se exige para que se configure. No se exige que la conducta sea reiterada ni que la persona afectada haya expresado su rechazo. La reiteración, cuando existe, es solo un indicio más. Tampoco importa si hay o no jerarquía entre las personas involucradas, ni si el hecho ocurrió dentro o fuera de la jornada, dentro o fuera del centro de trabajo.

47.6. Manifestaciones. El hostigamiento sexual puede manifestarse, entre otras, mediante las siguientes conductas:

a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferente o beneficioso respecto de la situación actual o futura de la persona, a cambio de favores sexuales.

b) Amenazas mediante las cuales se exija, implícita o explícitamente, una conducta no deseada que atente contra su dignidad o la agravie.

c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, escritos o verbales; insinuaciones o proposiciones sexuales; gestos obscenos; o exhibición, por cualquier medio, de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos.

d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual, ofensivas y no deseadas.

e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo.

f) Cualquier otra conducta que encaje en la definición del numeral 47.4, incluida la realizada por mensajes, imágenes, videos o audios enviados por cualquier plataforma o aplicación.

47.7. A quiénes alcanza este título. No obstante la exclusión que el artículo 2 hace de quienes prestan servicios bajo locación de servicios, este título se aplica a toda persona vinculada a CAYLA por cualquier título: colaboradoras con contrato de trabajo, personas en modalidad formativa o de prácticas, locadoras de servicios, y personal de empresas contratistas, de intermediación o de tercerización que, con ocasión del servicio, tenga contacto con el equipo. Se aplica tanto a quien realiza la conducta como a quien la padece.

Cuando la queja o denuncia involucre, como persona afectada o como persona denunciada, a quien esté unida a CAYLA por un vínculo que no es contrato de trabajo —locación de servicios, modalidad formativa o prácticas—, se sigue el procedimiento de los artículos 49 a 51, pero la investigación la conduce un órgano conformado por dos (2) representantes de Desarrollo Organizacional y una (1) representante del área donde ocurrieron los hechos, conforme al numeral 75.2 del Reglamento de la Ley. Ese órgano respeta el derecho de defensa de ambas partes y emite el informe del numeral 49.7. Si Desarrollo Organizacional no cuenta con dos personas disponibles y no impedidas conforme al numeral 48.2, la Gerencia General designa a la segunda representante mediante acta que se incorpora al expediente, de modo que la investigación no quede paralizada ni fuera de plazo.

47.8. Clientas, terceras personas y empresas contratistas. Este título alcanza también a los actos de hostigamiento sexual cometidos por clientas, proveedoras o terceras personas hacia el equipo, y a los cometidos por el equipo hacia ellas, con ocasión del servicio.

Cuando la persona denunciada preste servicios para una empresa contratista, de intermediación o de tercerización y la persona afectada forme parte de CAYLA, CAYLA informa la queja a esa empresa dentro de un (1) día hábil de recibida o de conocidos los hechos, conduce ella misma la investigación conforme al artículo 49, dicta las medidas de protección del artículo 50 y remite el informe a esa empresa para que aplique la sanción que corresponda. La misma regla se sigue, a la inversa, cuando la persona afectada preste servicios para una de esas empresas y la persona denunciada forme parte de CAYLA.

Cuando la persona denunciada no esté sujeta al poder de dirección de CAYLA ni al de una empresa contratista —una clienta, una proveedora o cualquier tercera persona—, CAYLA adopta igualmente las medidas de protección a su alcance, deriva los hechos a la autoridad competente y deja constancia escrita de lo actuado.

47.9. La aplicación de este título no crea vínculo laboral. Aplicar este título a quien presta servicios de forma independiente, o capacitarla, responde a un mandato legal de protección y no altera ni desnaturaliza la naturaleza civil de su vínculo.

47.10. Capacitación al inicio. Toda persona que se incorpore a CAYLA, bajo cualquiera de las modalidades del numeral 47.7, recibe al inicio de su relación con la Empresa una capacitación en materia de hostigamiento sexual, dirigida a sensibilizar sobre la importancia de combatirlo, a identificar estas situaciones y a informar sobre los canales de queja o denuncia. La asistencia se registra por escrito y se conserva. A quienes no reciben ejemplar de este Reglamento por no estar comprendidas en su artículo 2, CAYLA les entrega copia de este título.

47.11. Capacitación especializada. CAYLA brinda una capacitación anual especializada a quienes intervienen en la investigación y la sanción, salvo que le resulte aplicable la exoneración prevista para la micro y pequeña empresa acreditada en el REMYPE, en cuyo caso deja constancia escrita de su acreditación vigente.

47.12. Difusión. CAYLA difunde periódicamente, por cualquier medio, la información que permite identificar las conductas que constituyen hostigamiento sexual y las sanciones que acarrean.

ARTÍCULO 48.- ÓRGANOS, CANAL DE QUEJA Y RESERVA

48.1. Órgano que recibe, protege y sanciona. Desarrollo Organizacional recibe la queja o denuncia, dicta y ejecuta las medidas de protección, y emite la decisión final. Para todos los efectos de la Ley y de su Reglamento, Desarrollo Organizacional es el órgano al que esas normas llaman «la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces».

48.2. Si la queja es contra quien la recibiría. Cuando la persona denunciada sea la titular de Desarrollo Organizacional, la queja se presenta ante la Gerencia General, que asume sus funciones. Ninguna persona interviene en un procedimiento en el que esté involucrada: quien lo esté debe abstenerse de participar en cualquier etapa.

48.2-bis. Si la persona denunciada es la Gerencia General, una socia, una directora o quien ejerza la representación de la Empresa. En ese supuesto operan, de pleno derecho y sin necesidad de acto que las declare, las siguientes reglas:

a) La persona denunciada queda apartada de toda intervención en el procedimiento —recepción, investigación, dictado de medidas de protección, decisión, notificación y archivo— y no puede impartir instrucción alguna, directa ni indirecta, a quienes intervienen en él. El apartamiento se documenta en acta que se incorpora al expediente dentro de un (1) día hábil y se comunica por escrito a la persona afectada.

b) La investigación la conduce la Delegada contra el Hostigamiento Sexual o, cuando esta se encuentre en relación de dependencia directa de la persona denunciada o pueda razonablemente verse afectada por ella, una persona natural o jurídica externa a la Empresa, independiente y con competencia en la materia, contratada para ese solo encargo. Su designación consta en acta y se comunica a ambas partes.

c) La decisión que pone fin al procedimiento la adopta Desarrollo Organizacional. Cuando Desarrollo Organizacional dependa jerárquicamente de la persona denunciada, la decisión se adopta con el informe previo del órgano investigador del literal b), vinculante en cuanto a la calificación de los hechos, y se motiva por escrito.

d) Ninguna facultad de la Empresa —incluidas la de no renovar un contrato sujeto a modalidad, la de reorganizar funciones, turnos o sedes y la de iniciar un procedimiento disciplinario— puede ejercerse respecto de la persona afectada, de quien presentó la queja o de las testigos mientras el procedimiento esté en trámite, sal-

vo que la ejerza Desarrollo Organizacional con motivación escrita ajena por completo a los hechos denunciados y previa comunicación a la persona afectada. Toda medida adoptada en contravención de este literal se tiene por represalia conforme al artículo 51.

e) La Empresa informa expresamente a la persona afectada, al inicio del procedimiento y por escrito, de los derechos y opciones que le reconoce el numeral 51.11 y de los canales externos del numeral 48.9. Esa información no sustituye ni condiciona la tramitación interna, que continúa en todo caso.

48.3. Órgano que investiga y propone. La investigación y la propuesta de sanción corresponden a un órgano distinto del que sanciona. En cada centro de trabajo con menos de veinte (20) trabajadoras, ese órgano es la Delegada contra el Hostigamiento Sexual —figura a la que el Reglamento de la Ley denomina «Delegado/a contra el Hostigamiento Sexual», y que este Reglamento nombra en femenino conforme a la cláusula de género del artículo 3—, elegida por las trabajadoras de ese centro de trabajo. Su elección puede realizarse conjuntamente con la de la representación de las trabajadoras en seguridad y salud en el trabajo prevista en el artículo 34: con la Supervisora de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando corresponda una Supervisora, y con las representantes de las trabajadoras ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando corresponda un Comité.

En la misma elección se elige una Delegada suplente, que asume las funciones cuando la Delegada titular esté involucrada en el procedimiento como persona afectada, denunciada o testigo, o esté impedida por cualquier otra causa. Si también lo estuviera la suplente, la investigación la asume la Delegada de otro centro de trabajo, designada por Desarrollo Organizacional mediante acta que se incorpora al expediente.

Mientras la Delegada no haya sido elegida y asumido el cargo, y durante cualquier período en que el cargo esté vacante, las funciones de investigación y propuesta que este título le atribuye las ejerce la persona que la Gerencia General designe para ese encargo, que en ningún caso puede ser quien ejerce la función sancionadora del numeral 48.1. Esa persona deja constancia escrita de cada actuación, y su identidad y datos de contacto se publican conforme al numeral 48.6. Ninguna obligación ni plazo de este título queda en suspenso por no haberse realizado todavía la elección. La primera elección se convoca dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de este Reglamento.

48.4. Comité, cuando corresponda. En el centro de trabajo que alcance veinte (20) o más trabajadoras se constituye un Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, integrado por cuatro (4) miembros: dos (2) representantes de las trabajadoras, elegidas por ellas, y dos (2) representantes de la Empresa —una de Desarrollo Organizacional y otra designada por la Gerencia General—, garantizando en ambos casos la paridad de género. Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple y el voto dirimente corresponde a la representante de Desarrollo Organizacional.

CAYLA cuenta el umbral de veinte por centro de trabajo, conforme al numeral 27.1 del Reglamento de la Ley, y deja constancia escrita del recuento de cada centro de trabajo y de su fecha. Ese es el único criterio de cómputo de este artículo, y no se confunde con el del numeral 34.5, que para seguridad y salud en el trabajo cuenta por empleador porque así lo manda el artículo 29 de la Ley N.° 29783: son dos umbrales de veinte con dos formas de contar, cada una fijada por su propia norma.

48.5. Verificación del número y constitución del órgano. CAYLA verifica el número de trabajadoras de cada centro de trabajo —Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo— al 1 de enero de cada año y cada vez que incorpora personal, y deja constancia escrita del resultado. Constituye o convoca la

elección del órgano que corresponda dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Alcanzado el umbral de veinte, el Comité sustituye a la Delegada sin necesidad de modificar este Reglamento.

48.6. Publicidad de quién es quién. La identidad y los datos de contacto de la Delegada o del Comité de cada centro de trabajo, y los de Desarrollo Organizacional, se comunican por escrito a cada persona al inicio de su relación con la Empresa, se actualizan ante cada cambio y se mantienen publicados en lugar visible de cada centro de trabajo.

Este Reglamento nombra los cargos y no a las personas que los ocupan. El cambio de la persona que ejerce un cargo no requiere modificar este Reglamento ni recabar nuevamente su constancia de recepción: basta actualizar la información publicada conforme a este numeral y comunicarla por escrito a cada persona alcanzada por este título.

48.7. Canal interno de queja. La queja o denuncia puede presentarse de forma verbal o escrita, presencial o electrónica, ante Desarrollo Organizacional. La vía verbal basta por sí sola y no puede exigirse ninguna otra. Para la vía escrita, la dirección de correo electrónico de acceso exclusivo de Desarrollo Organizacional —y la de acceso exclusivo de la Gerencia General para el supuesto del numeral 48.2— se publican junto con la información del numeral 48.6. Mientras una de esas direcciones no esté publicada, la queja escrita se entrega en sobre cerrado dirigido a Desarrollo Organizacional, o a la Gerencia General según el caso, en cualquier centro de trabajo. Ninguna cuenta de correo de uso general sirve como canal de queja.

48.8. Ningún formato condiciona la queja. La queja o denuncia no requiere formato alguno: se presenta en cualquier soporte y con cualquier redacción. Ninguna queja puede suspenderse en su trámite ni archivarse por no haberse usado un formato, ni por no haberse aprobado uno. Los artículos 47 a 51 son el resumen del procedimiento y de sus plazos, y se mantienen publicados en cada centro de trabajo junto con la información del numeral 48.6. Si CAYLA aprueba un formato referencial de queja, lo pone a disposición en cada centro de trabajo y su uso es voluntario.

48.9. Canales externos. Presentar la queja ante CAYLA no es requisito para acudir a otra instancia, ni la sustituye, ni la posterga. Toda persona puede recurrir directamente a la Autoridad Inspectiva de Trabajo (SUNAFIL), al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a sus servicios de orientación y acompañamiento, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial. Este numeral, publicado en cada centro de trabajo conforme al numeral 48.8, es la información sobre canales externos que CAYLA pone a disposición del equipo; sus datos de contacto vigentes se publican y se actualizan junto con la información del numeral 48.6.

48.10. Reserva. Todo el procedimiento se tramita con carácter reservado. Queda prohibido revelar a personas ajenas al procedimiento la identidad de la persona afectada, de quien presenta la queja, de las testigos y de la persona denunciada, así como el contenido de las actuaciones. El nombre de las testigos se mantiene en reserva cuando ellas lo soliciten. La decisión final se notifica a ambas partes y se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; no se publica ni se difunde. Las medidas generales que CAYLA adopte a partir de un caso se comunican al equipo sin identificar a ninguna de las personas involucradas.

48.11. La reserva no es anonimato. CAYLA no ofrece la presentación anónima de quejas, porque la persona denunciada tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan para poder defenderse. Lo que CAYLA garantiza es la reserva frente a terceros ajenos al procedimiento. Cuando la persona afectada no desee figurar

como quien presenta la queja, los hechos pueden ser puestos en conocimiento por una tercera persona o dar lugar al inicio de oficio, conforme al artículo 49.

48.12. Actuaciones documentadas y expediente separado. Toda actuación del procedimiento se documenta por escrito o por otro medio al que las partes puedan tener acceso. El expediente se conserva separado del legajo de personal y del expediente disciplinario general, y solo acceden a él quienes intervienen en el procedimiento, conforme al artículo 44.

48.13. Comunicación por los canales formales. Quienes intervienen en el procedimiento se comunican con la persona afectada únicamente a través de los canales formalmente establecidos.

48.14. No revictimización. La actuación de los medios probatorios no puede exponer a la persona afectada a declaraciones reiterativas de los hechos, careos, confrontaciones con la persona denunciada, ni cuestionamientos a su conducta o a su vida personal. Quienes intervienen evitan todo acto que, directa o indirectamente, la disuada de presentar la queja o de continuar el procedimiento.

48.15. Incumplir la reserva es falta. Revelar la identidad de las personas involucradas o el contenido de las actuaciones constituye falta laboral conforme al artículo 53 y se sanciona con arreglo a los artículos 54 y 55.

ARTÍCULO 49.- PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

49.1. Cómo se inicia. El procedimiento se inicia de tres maneras: a pedido de la persona afectada; a pedido de una tercera persona, sin que se requiera la autorización de la persona afectada; o de oficio y bajo responsabilidad, cuando CAYLA conoce por cualquier medio hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual.

49.2. En el inicio de oficio y por tercera persona. CAYLA informa a la persona afectada, respeta su voluntad en cuanto a las medidas de protección que la involucren y conduce la investigación con los medios probatorios de que disponga.

49.3. Deber de comunicar. Toda persona que, en el ejercicio de sus funciones, tome conocimiento por cualquier vía de hechos que puedan constituir hostigamiento sexual está obligada a comunicarlos a Desarrollo Organizacional dentro de un (1) día hábil de conocidos. Este deber alcanza en todo caso a la Gerencia General, a Desarrollo Organizacional, a las encargadas de sede y a las líderes de equipo, y no se agota en ellas. No hacerlo constituye falta laboral conforme al artículo 53 y se sanciona con arreglo a los artículos 54 y 55.

49.4. Plazos. El procedimiento se sujeta a los plazos siguientes, que son máximos y no admiten prórroga:

a) **Un (1) día hábil** desde que se recibe la queja o denuncia, o desde que la Empresa conoce los hechos por cualquier vía, para poner a disposición de la persona afectada la atención en salud del artículo 50.

b) **Un (1) día hábil** desde recibida la queja o denuncia, para correr traslado a la Delegada o al Comité e iniciar la investigación, y para poner los hechos en conocimiento de la persona denunciada.

c) **Tres (3) días hábiles** desde que se interpuso la queja o denuncia, o desde que la Empresa conoció los hechos, para dictar y ejecutar las medidas de protección del artículo 50.

d) **Seis (6) días hábiles** desde recibida la queja o denuncia, o desde iniciada de oficio la investigación, para comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se ha recibido una queja o iniciado una investigación de oficio, informando las medidas de protección otorgadas.

e) **Quince (15) días calendario** desde recibida la queja o denuncia, para que la Delegada o el Comité investigue los hechos y emita su informe.

f) **Un (1) día hábil** desde emitido el informe, para trasladarlo a Desarrollo Organizacional.

g) **Diez (10) días calendario** desde recibido el informe, para que Desarrollo Organizacional emita su decisión.

h) **Seis (6) días hábiles** desde emitida la decisión, para informarla al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

i) **Veinticuatro (24) horas** desde que se conocen los hechos, para poner en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú los indicios de comisión de delito, con conocimiento de la persona afectada.

49.5. Descargos de la persona denunciada. Dentro del plazo del literal e), la Delegada o el Comité otorga a la persona denunciada un plazo no menor de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos y ofrecer sus medios probatorios. Este plazo lo fija CAYLA porque el Reglamento de la Ley lo deja a cada institución.

49.6. Debido procedimiento. La persona denunciada debe conocer los hechos que se le imputan, presentar sus descargos y ofrecer los medios probatorios que considere convenientes. La persona afectada tiene los mismos derechos de audiencia y prueba.

49.7. Contenido del informe. El informe de la Delegada o del Comité contiene, como mínimo: la descripción de los hechos, la valoración de los medios probatorios, la propuesta motivada de sanción o de archivo, y la recomendación de medidas adicionales para evitar nuevos casos.

49.8. Alegatos. Dentro del plazo del literal g), Desarrollo Organizacional traslada el informe a ambas partes y les otorga un plazo no menor de tres (3) días hábiles para presentar alegatos, si lo consideran pertinente.

49.9. Valoración de la prueba. La valoración de los medios probatorios se realiza tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de la persona afectada.

49.10. La renuncia no cierra el caso. La renuncia, el cese o el término del vínculo de la persona afectada o de la persona denunciada no exime a CAYLA de iniciar o de continuar el procedimiento hasta su culminación y, de corresponder, de aplicar la sanción. Tampoco sustituye a la investigación la no renovación del contrato de la persona denunciada.

49.11. Impugnación. La decisión que pone fin al procedimiento puede impugnarse conforme al artículo 55, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes de acudir a la vía administrativa o judicial.

ARTÍCULO 50.- ATENCIÓN EN SALUD Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

50.1. Atención en salud. Dentro de un (1) día hábil de recibida la queja o denuncia, Desarrollo Organizacional pone a disposición de la persona afectada los canales de atención médica, física y mental o psicológica con que cuente la Empresa. Si no cuenta con ellos, la deriva a servicios de salud públicos o privados a los que pueda acudir. No basta el ofrecimiento verbal: la derivación y la aceptación o la renuncia de la persona constan por escrito con su firma.

50.2. El informe de salud es suyo. El informe que resulte de esa atención se incorpora al procedimiento como medio probatorio solo si la persona afectada lo autoriza.

50.3. Medidas de protección. Dentro de los tres (3) días hábiles de interpuesta la queja o denuncia, o de conocidos los hechos cuando la investigación se inicia de oficio, Desarrollo Organizacional dicta y ejecuta las medidas de protección que correspondan, de oficio o a pedido de parte. Su ejecución es inmediata.

50.4. Cuáles pueden ser. Las medidas de protección pueden ser:

a) Rotación o cambio de lugar de la persona denunciada.

b) Suspensión temporal de la persona denunciada.

c) Rotación o cambio de lugar de la persona afectada, únicamente si ella lo solicita.

d) Solicitud al órgano competente de una orden de impedimento de acercamiento o proximidad a la persona afectada o a su entorno familiar, o de entablar comunicación con ella.

e) Cualquier otra que proteja y asegure su bienestar.

50.5. Testigos. Pueden dictarse medidas de protección a favor de quienes declaren como testigos, cuando resulten necesarias para garantizar su colaboración con la investigación.

50.6. La suspensión temporal se paga. La suspensión temporal del literal b) es una suspensión imperfecta. Durante todo el período se abona la remuneración que la persona habría percibido de haber trabajado, y para ese cálculo las horas de su horario programado se computan como efectivamente laboradas aunque no exista marcaje, conforme al numeral 23.4. Solo puede descontarse si al final del procedimiento se acredita la falta.

50.7. Las vacaciones no son una medida de protección. En ningún caso se considera medida de protección válida ofrecer o imponer vacaciones a la persona afectada que no las ha solicitado.

50.8. Proteger no es sancionar. La medida de protección no constituye sanción ni se computa como tal.

50.9. Vigencia y ajuste. Las medidas se mantienen vigentes hasta que se emita la decisión que pone fin al procedimiento. A pedido de parte pueden sustituirse o ampliarse, con la debida justificación y cuidando que la decisión sea razonable, proporcional y beneficiosa para la persona afectada. La decisión final puede establecer medidas temporales adicionales a su favor.

50.10. Facilidades. CAYLA otorga las facilidades necesarias para que la persona afectada pueda asistir a centros de salud, denunciar y realizar cualquier otro acto derivado del hostigamiento sexual. El tiempo empleado en esas diligencias se computa como efectivamente laborado para el cálculo de su pago, conforme al

numeral 23.4, y no se descuenta de sus vacaciones ni de ningún otro derecho.

ARTÍCULO 51.- SANCIÓN, QUEJA FALSA Y PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

51.1. El hostigamiento sexual es falta grave. Constituye falta grave conforme al literal i) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cualquiera sea la posición de quien lo comete y de quien lo padece.

51.2. Sanciones. Acreditado el hostigamiento sexual, CAYLA impone, según la gravedad de los hechos, amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o despido. La sanción se gradúa conforme al artículo 54 y, si es el despido, se sujeta al procedimiento del artículo 57.

51.3. Lo que la sanción no puede ser. CAYLA no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente a la persona hostigadora —entre otras, el traslado a la sede, el puesto o el horario que ella hubiera preferido—, ni computar como sanción la medida de protección impuesta antes.

51.4. La decisión. La decisión se motiva por escrito, se notifica a ambas partes y contiene, además de la sanción cuando corresponda, las medidas adicionales necesarias para evitar nuevos casos. CAYLA identifica los factores de riesgo del área o del espacio donde ocurrieron los hechos y los remueve.

51.5. Delito. Si se advierten indicios de comisión de delito, CAYLA pone los hechos en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú dentro de las veinticuatro (24) horas, con conocimiento de la persona afectada, sin perjuicio de la continuación del procedimiento interno y de las acciones civiles y penales que ella pueda ejercer por su cuenta.

51.6. Prohibición de represalias. Queda prohibida toda represalia, directa o indirecta, contra quien presenta una queja o denuncia de buena fe, contra la persona afectada y contra quienes declaran como testigos. Constituyen represalia, entre otras, el cambio desfavorable de funciones, de turno o de sede, la exclusión de capacitaciones o de beneficios, la asignación de cargas irrazonables, el trato hostil y la no renovación del contrato por ese motivo.

51.7. La represalia se sanciona aparte. La represalia es una falta laboral autónoma y grave, tipificada en el artículo 53. Se sanciona con independencia del resultado de la investigación de los hechos de fondo y sin esperar a que esta concluya. Su sanción se impone previo procedimiento con derecho de descargo, conforme al artículo 55. El archivo de la queja por hostigamiento sexual no exime de responsabilidad por los actos de represalia.

51.8. Nulidad del despido. Es nulo el despido, y es nula la no renovación del contrato de trabajo sujeto a modalidad, cuando obedezcan a la presentación de una queja de hostigamiento sexual, a la interposición de una demanda, denuncia o reclamación por ese motivo, o a la participación en el procedimiento como testigo a favor de la persona afectada.

51.9. El archivo no es una queja falsa. Que una queja o denuncia se archive por no haberse acreditado los hechos no constituye falta ni habilita sanción alguna contra quien la presentó. Tampoco lo son la falta de testigos, la retractación, el desistimiento ni la insuficiencia de prueba. Denunciar de buena fe es un derecho protegido por el numeral 51.6.

51.10. Queja falsa. Solo cuando una queja o demanda de hostigamiento sexual haya sido declarada infundada por sentencia firme y quede además acreditada la mala fe de quien la presentó —requisitos copulativos, que deben concurrir los dos—, esa conducta constituye falta laboral y puede sancionarse conforme a los artículos 53 y 54, previo procedimiento con derecho de descargo conforme al artículo 55. Ese pronunciamiento firme corresponde a la autoridad competente, no a la investigación interna: ningún informe ni decisión emitidos conforme a este título bastan para tenerlo por cumplido. Quien haya sido perjudicada por una queja falsa así declarada conserva, además, las acciones indemnizatorias que la ley le reconoce, que se ejercen ante la autoridad judicial y no ante CAYLA.

51.11. Derechos de la persona afectada. Cuando quien hostiga es el empleador, personal de dirección, personal de confianza, socia, directora o accionista, o cuando CAYLA omite iniciar la investigación o adoptar las medidas de protección y sanción que corresponden, la persona afectada puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o dar por terminado el contrato de trabajo y demandar la indemnización del artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sin que le sea exigible el emplazamiento previo del artículo 30 de esa norma. Conserva además el derecho de demandar los daños y perjuicios sufridos y de recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo.

Estas acciones caducan a los treinta (30) días calendario de producido el último acto de hostigamiento. Si se inició el procedimiento interno de este título, el plazo se computa desde el día siguiente de emitida la decisión que le pone fin o, si no llegó a emitirse, desde la fecha en que debió emitirse.

TÍTULO XI

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 52.- PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

52.1. Fundamento. La Empresa ejerce la facultad disciplinaria sobre las personas comprendidas en el alcance de este Reglamento. El literal i) del artículo 2 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR dispone que el Reglamento Interno de Trabajo contenga las medidas disciplinarias. El procedimiento con el que se aplican lo fija este Reglamento, en garantía del derecho de defensa.

52.2. Principios. La facultad disciplinaria de CAYLA se ejerce con sujeción a los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad, inmediatez y respeto al derecho de defensa, sin que un mismo hecho pueda ser sancionado dos veces.

La sanción atiende a la gravedad de la falta, a su reiteración, a los antecedentes de la colaboradora y a las circunstancias del caso.

52.3. Tipicidad. Solo se sanciona la conducta descrita como falta en el artículo 53 o en los artículos de este Reglamento a los que ese artículo remite. La conducta que no esté ahí prevista no se sanciona, salvo que constituya falta grave del artículo 25 de la LPCL.

Solo son faltas graves las tipificadas en el artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR (en adelante, la LPCL). Ninguna conducta ajena a ese artículo puede sancionarse con despido, aunque este Reglamento la califique de significativa: en ese caso la sanción máxima aplicable es la suspensión sin goce de remuneraciones.

52.4. Proporcionalidad y graduación individual. La misma falta cometida por varias colaboradoras puede sancionarse de forma diferenciada atendiendo a los antecedentes de cada una y a las circunstancias del caso, conforme al artículo 33 de la LPCL. Esa diferenciación no implica discriminación, sino aplicación del principio de proporcionalidad, y el criterio aplicado se hace constar por escrito en cada documento.

52.5. Non bis in idem. Los hechos que ya fueron materia de una sanción entregada no vuelven a computarse en ningún procedimiento posterior. Ninguna sanción puede fundarse, total ni parcialmente, en hechos ya sancionados, aunque el documento que los sancionó siga vigente como antecedente conforme al artículo 56.

52.6. Inmediatez. La Empresa deja constancia escrita de la fecha en que tomó conocimiento comprobado de los hechos y actúa desde entonces sin demora injustificada. La demora injustificada hace decaer la facultad sancionadora por condonación tácita de la falta. Este Reglamento no fija un plazo numérico de inmediatez, porque la ley no lo fija y la razonabilidad del tiempo empleado depende de la complejidad de cada caso.

52.7. Derecho de defensa. Ninguna sanción se impone sin comunicar previamente los hechos por escrito y sin otorgar la oportunidad de descargo prevista en los artículos 55 y 57, conforme al artículo 139, numeral 14, de la Constitución Política del Perú y al artículo 31 de la LPCL.

52.8. Duda razonable. La duda insalvable sobre la ocurrencia de un hecho, sobre su autoría o sobre el sentido de una norma se resuelve a favor de la colaboradora. Acreditar la falta corresponde siempre a la Empresa.

52.9. Ninguna sanción automática. El sistema Dynamic detecta, mide, advierte y prepara borradores; no sanciona. Toda sanción exige la revisión, la decisión y la firma de una persona competente conforme al artículo 54. La detección de un umbral por el sistema no es sanción, no es imputación y no obliga a sancionar.

52.10. Finalidad correctiva. El régimen disciplinario busca corregir la conducta y documentar lo ocurrido, no castigar. La medida menos gravosa que baste para ese fin es la que corresponde aplicar.

ARTÍCULO 53.- CATÁLOGO DE FALTAS

Las faltas se clasifican en leves, significativas y graves, conforme al catálogo siguiente.

53.1. Faltas leves. Derivan de descuido o de inobservancia de instrucciones, no causan daño y revisten escasa trascendencia. Son faltas leves:

a) Omitir el registro de ingreso o de salida por olvido, cuando la jornada puede reconstruirse por otros medios, conforme al artículo 16.

b) Descuido en el orden, la limpieza o la presentación del puesto de trabajo, del taller o de la sala de ventas.

c) Presentarse a laborar sin observar el estándar de presentación personal del artículo 39.

d) Usar el teléfono personal o las redes sociales durante la atención a una clienta, sin perjuicio para el servicio.

e) No mantener actualizados ante la Empresa los datos que esta necesita para la relación laboral: domicilio, teléfono, contacto de emergencia y cuenta de abono.

f) Ausentarse del puesto dentro del centro de trabajo sin avisar a quien lidera el equipo, sin abandono del servicio.

g) Retirarse antes de la hora de salida programada sin autorización, cuando el hecho no sea reiterado, en los términos del artículo 20.

53.2. Faltas significativas. Suponen el incumplimiento deliberado de una norma interna, generan un riesgo relevante para las personas, los bienes o la Empresa, o consisten en la reiteración de faltas leves. Son faltas significativas:

a) Acumular tres (3) o más amonestaciones escritas por faltas leves, entregadas con cargo de recepción firmado o con acta de negativa, dentro de los doce (12) meses anteriores al nuevo hecho. Las llamadas de atención verbales no se cuentan para este umbral.

b) Las tardanzas reiteradas, en los umbrales y con la gradación del artículo 19.

c) La inasistencia injustificada, en los umbrales y con la gradación del artículo 21.

d) Omitir de forma reiterada el registro de asistencia, o registrarlo de modo que impida medir la jornada efectivamente laborada.

e) Incumplir sin causa razonable una instrucción lícita y expresa de quien lidera el equipo o de la encargada de sede, relacionada con el trabajo.

f) Incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo cuando no se produzca daño ni riesgo grave: no usar el equipo de protección personal, no reportar una condición insegura, no atender una instrucción de seguridad. Se evalúa conforme al artículo 35.

g) Apartarse del procedimiento establecido para el manejo de caja, cobros, inventario, cierre de tienda o traslado de mercadería. Comprende el faltante de caja o de mercadería cuando no se acredite apropiación, retención ni utilización indebida en beneficio propio o de terceros.

h) Tratar de forma descortés o desconsiderada a una clienta, a una compañera o a un tercero. Comprende también los actos de violencia, injuria o faltamiento de palabra en agravio de una clienta o de un tercero que, por su entidad, no lleguen a quebrantar la buena fe laboral en los términos del literal a) del numeral 53.3.

i) Divulgar dentro de la Empresa información reservada a quien no le corresponde conocerla, sin entregarla a terceros, en los términos del artículo 41.

j) Usar bienes, herramientas, sistemas o accesos de la Empresa para fines ajenos al trabajo, sin perjuicio económico, en los términos del artículo 40.

k) No asistir sin causa justificada a una capacitación obligatoria, en particular las de seguridad y salud en el trabajo y las de prevención del hostigamiento sexual.

l) Omitir la comunicación de un conflicto de intereses en los supuestos del artículo 43, cuando no haya derivado en perjuicio ni en beneficio propio.

m) No comunicar un accidente o un incidente de trabajo del que se tuvo conocimiento, conforme al artículo 37.

53.3. Faltas graves. Son faltas graves, únicamente, las tipificadas en el artículo 25 de la LPCL. Para que cada persona sepa de antemano qué conductas de CAYLA encuadran en ese artículo, y a título enunciativo:

a) En el literal a) del artículo 25 de la LPCL —incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, y la inobservancia de este Reglamento, expedido y puesto en conocimiento conforme al artículo 60, que revista gravedad—: registrar la asistencia de otra persona o permitir que otra registre la propia; alterar o manipular el terminal, el sistema o los registros de asistencia; consignar datos falsos en una justificación, en una solicitud de corrección de marcaje o en un descargo.

b) En el literal c) —apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de la Empresa o que se encuentran bajo su custodia, así como su retención o utilización indebidas, en beneficio propio o de terceros y con prescindencia de su valor—: disponer de producto o de dinero de caja sin autorización. El faltante de caja o de mercadería, por sí solo y sin que se acredite la apropiación, la retención o la utilización indebida, no encuadra en este literal: se evalúa como falta significativa conforme al literal g) del numeral 53.2.

c) En el literal d) —uso o entrega a terceros de información reservada—: entregar a terceros listas de clientas, precios, diseños, moldes, patrones, proveedores o información de planilla, en los términos del artículo 41.

d) En el literal f) —actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra—: la agresión física o verbal en agravio de la Empresa, de quien la representa, del personal jerárquico o de otra colaboradora, sea dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación de trabajo. La agresión física o verbal contra una clienta o contra un tercero se evalúa bajo el literal a) cuando por su gravedad quebrante la buena fe laboral, y en los demás casos como falta significativa del literal h) del numeral 53.2.

e) En el literal h) —asistencia—: el abandono de trabajo por más de tres (3) días consecutivos; las ausencias injustificadas por más de cinco (5) días en un periodo de treinta (30) días calendario; las ausencias injustificadas por más de quince (15) días en un periodo de ciento ochenta (180) días calendario; y la impuntualidad reiterada acusada por la Empresa, siempre que se hayan aplicado previamente amonestaciones escritas y suspensiones entregadas. Los umbrales, su cómputo y sus exclusiones son los de los artículos 19, 20 y 21.

f) En el literal i) —hostigamiento sexual—: las conductas descritas en el artículo 47, con el procedimiento y las garantías de los artículos 48 a 51.

Las demás causales del artículo 25 de la LPCL se aplican conforme a su propio texto, aunque este Reglamento no las desarrolle.

53.4. Cláusula de cierre. La enumeración de los numerales 53.1 y 53.2 es cerrada: la conducta que no esté comprendida en ellos, ni en los artículos 19, 20, 21, 35, 38 a 43 y 47 de este Reglamento, no se sanciona, salvo que constituya falta grave del artículo 25 de la LPCL.

La calificación de una conducta como falta significativa nunca habilita el despido. La constatación de un hecho comprendido en el numeral 53.3 habilita el procedimiento del artículo 57; no lo resuelve ni prejuzga su resultado.

ARTÍCULO 54.- SANCIONES Y COMPETENCIA PARA IMPONERLAS

54.1. Escala. Las faltas se sancionan, según su gravedad y de manera gradual, con:

i. amonestación escrita;

ii. suspensión sin goce de remuneraciones;

iii. despido, únicamente en caso de falta grave.

No existe ninguna otra sanción disciplinaria en CAYLA.

54.2. La llamada de atención verbal no es sanción. Es una medida correctiva. Puede dejarse constancia de que ocurrió, con su fecha y su motivo, mediante acta emitida en el sistema Dynamic y entregada a la colaboradora. No constituye escalón de la escala, no produce efecto agravante, no es sanción disciplinaria previa para los efectos del literal h) del artículo 25 de la LPCL y su omisión no impide ni retrasa ninguna sanción posterior.

No se deja constancia disciplinaria por medios ajenos al sistema —mensajería, correo personal o documento suelto— ni se incorporan al legajo documentos que el sistema no respalde.

54.3. La imputación de cargos no es sanción. Es el acto por el que la Empresa comunica por escrito los hechos que atribuye y abre el plazo de descargo del artículo 57. No afirma culpabilidad. Mientras una imputación esté pendiente de resolución no se impone ninguna otra sanción por los mismos hechos.

54.4. Competencia.

a) La Gerencia General puede imponer cualquier sanción de la escala.

b) La persona a cargo de Desarrollo Organizacional y la encargada de sede pueden formular llamadas de atención verbales e imponer amonestaciones escritas. La encargada de sede, únicamente respecto de las personas cuya sede base es la suya.

c) La suspensión sin goce de remuneraciones y la imputación de cargos son competencia de la Gerencia General y de la persona a cargo de Desarrollo Organizacional. Desarrollo Organizacional instruye el procedimiento, revisa la medición y suscribe estos actos en el ejercicio de su función. La carta de despido la suscribe siempre la Gerencia General.

d) Ninguna sanción impuesta por quien no es competente conforme a este numeral produce efecto alguno, no se incorpora al legajo y no sirve de escalón para ninguna sanción posterior.

54.5. Límites de la suspensión. La suspensión sin goce de remuneraciones no excede de tres (3) días por una falta significativa, ni de ocho (8) días por una falta grave que la Empresa decida no sancionar con despido, ni acumula más de quince (15) días en doce (12) meses.

Cuando la gradación del artículo 19 o la del artículo 21 prevea una segunda suspensión por la misma causa, esta es de mayor duración que la primera y se mantiene dentro de los topes de este numeral. Para que las dos condiciones puedan cumplirse a la vez, la primera suspensión de esas gradaciones no excede de dos (2) días: si agotara el tope de tres, ninguna segunda suspensión podría ser mayor sin superarlo, y el escalón quedaría sin contenido posible.

La suspensión se comunica por escrito indicando los hechos, los días concretos en que se cumplirá y el criterio de graduación aplicado. No puede fijarse sobre días de descanso semanal, feriados ni descanso vacacional.

Los días de suspensión cumplida se registran en el sistema como ausencia disciplinaria y no se computan como inasistencia para ningún efecto: la Empresa no deriva de la misma suspensión una segunda consecuencia disciplinaria.

54.6. Sanciones prohibidas. La Empresa no aplica multas, descuentos ni retenciones de remuneración como sanción; tampoco traslados de sede, cambios de turno, rebajas de categoría o modificaciones de funciones con finalidad sancionadora, que constituirían actos de hostilidad conforme a los literales b) y c) del artículo 30 de la LPCL.

Como la remuneración se determina por las horas efectivamente laboradas conforme al artículo 23, los días de suspensión sencillamente no generan pago de horas: no procede descuento adicional alguno por el mismo hecho, ni sobre el descanso semanal ni sobre ningún otro concepto. Los descuentos y las retenciones lícitas se

rigen por el artículo 29 y no tienen naturaleza sancionadora.

54.7. Gradualidad. La gradualidad no obliga a agotar las etapas previas cuando la gravedad de la falta justifique por sí sola una sanción mayor. La decisión de saltar un escalón consta motivada por escrito en el documento que se entrega a la colaboradora.

54.8. Correspondencia entre falta y sanción. La falta leve se sanciona, como máximo, con amonestación escrita; la Empresa puede optar por una llamada de atención verbal o por no adoptar medida alguna cuando el hecho no lo justifique, conforme al artículo 33 de la LPCL y al numeral 52.10. La falta significativa se sanciona con amonestación escrita o, cuando exista antecedente vigente por la misma causa conforme al artículo 56, con suspensión. La falta grave se sanciona con suspensión o con despido, previo el procedimiento del artículo 57.

ARTÍCULO 55.- PROCEDIMIENTO DE LAS SANCIONES DISTINTAS AL DESPIDO

55.1. Ámbito. Este artículo rige la imposición de la amonestación escrita y de la suspensión sin goce de remuneraciones, cualquiera sea la falta que las origine. El despido se rige por el artículo 57.

55.2. Comunicación de cargos y descargo previo. Antes de imponer una amonestación escrita o una suspensión, la Empresa comunica por escrito a la colaboradora los hechos que se le atribuyen, con sus fechas, su calificación conforme al artículo 53 y la sanción que podría corresponder, y le entrega el detalle de la medición en que se sustenta.

Con esa comunicación se le otorga un plazo no menor de dos (2) días hábiles para presentar descargo por escrito. También puede formularlo verbalmente, y en ese caso se levanta acta.

El documento permanece como borrador durante ese plazo. La Empresa evalúa el descargo antes de decidir, hace constar su valoración por escrito en el propio documento y lo archiva en el legajo. La omisión del descargo previo invalida la sanción, que no puede computarse como antecedente ni servir de escalón para los efectos del literal h) del artículo 25 de la LPCL.

55.3. Contenido de la sanción. El documento de sanción indica los hechos y sus fechas, la norma infringida con su numeral y su literal, la valoración del descargo, la sanción impuesta y su duración, el criterio de graduación aplicado, la advertencia de cuál es la sanción siguiente en la escala, el nombre y el cargo de quien la impone y la fecha.

55.4. Notificación. La sanción se entrega en físico o por el medio digital que la Empresa haya habilitado e informado, y se recaba el cargo de recepción firmado.

Si la colaboradora se niega a firmar, se levanta acta de negativa suscrita por quien entrega y por un testigo. El acta produce los mismos efectos que el cargo firmado y se archiva en el legajo.

55.5. Reconsideración interna. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción, la colaboradora puede pedir por escrito la reconsideración de la sanción ante la Gerencia General, que resuelve por escrito en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

La reconsideración no suspende la ejecución de la sanción, salvo que la Gerencia General lo disponga. Si se declara fundada, el documento se anula, deja de producir efecto agravante desde ese momento y así se hace constar en el legajo.

Esta vía interna es voluntaria y no restringe el derecho de la colaboradora a recurrir a la Autoridad Inspectiva de Trabajo o al Poder Judicial. La Empresa deja constancia de que, conforme al criterio establecido por el IX Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, el plazo para impugnar judicialmente una sanción distinta al despido es de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada la medida.

Esta información se consigna en beneficio de la colaboradora y no restringe ningún derecho: la vía interna de este artículo no suspende, interrumpe ni sustituye plazo alguno, y en todo caso rigen los plazos y los criterios de cómputo que la ley y la jurisprudencia establezcan al momento de ejercerse la acción.

55.6. Legajo. La comunicación de cargos, el descargo, el documento de sanción, su cargo de recepción o acta de negativa y la resolución de su reconsideración se registran en el expediente disciplinario de la colaboradora en el sistema Dynamic, que es el legajo único para estos efectos. El descargo se archiva contra el documento al que responde, cualquiera sea su nivel y aunque ese documento se encuentre aún en borrador. La ausencia del cargo de notificación impide invocar la sanción como antecedente.

55.7. Valor del registro de asistencia en el procedimiento. El registro del sistema Dynamic acredita el hecho y la hora del marcaje y es la base del cómputo de tardanzas, inasistencias y horas trabajadas. Se presume realizado por la persona a la que corresponde, pero admite prueba en contrario, conforme al artículo 16.

El terminal opera sin clave personal por decisión expresa de la Empresa, adoptada para que marcar sea inmediato. En consecuencia, ninguna imputación cuya materia sea la identidad de quien marcó —suplantación o marcaje por cuenta de otra persona— puede fundarse únicamente en el registro: requiere al menos un elemento adicional de convicción, que se incorpora al expediente.

Lo mismo rige cuando la colaboradora cuestiona la autoría de un registro que se le atribuye.

55.8. Corrección previa. Antes de que se emita cualquier documento disciplinario fundado en el registro, la colaboradora puede solicitar la corrección del marcaje o justificar el hecho por los canales de los artículos 16, 18 y 20. Toda corrección queda registrada con su motivo y con la identificación de quien la realiza.

Si una justificación se acepta después de emitido un documento disciplinario, la Empresa lo deja sin efecto en la parte que corresponda a esos hechos y lo hace constar en el legajo.

ARTÍCULO 56.- REINCIDENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

56.1. Vigencia del antecedente. Un antecedente disciplinario produce efecto agravante durante los doce (12) meses siguientes a la fecha en que fue entregado a la colaboradora con cargo de recepción firmado o con acta de negativa a firmar.

Ni la fecha de emisión, ni la de creación del borrador, ni la de firma por la Empresa inician ese plazo. El sistema Dynamic registra y muestra por separado las tres fechas —emisión, firma y entrega—, y la que produce efectos es la de entrega.

56.2. Antecedente no entregado. Un documento firmado por la Empresa y no entregado no está vigente, no agrava, no habilita el escalón siguiente y no constituye sanción disciplinaria previa para los efectos del literal h) del artículo 25 de la LPCL. Un antecedente no notificado formalmente no produce efecto agravante alguno.

56.3. Verificación previa a la firma. Ninguna sanción se impone por el solo hecho de que el sistema la proponga. Antes de firmar, la persona competente comprueba que el documento invocado como antecedente conste ENTREGADO y que su fecha de entrega esté dentro de los doce (12) meses anteriores al nuevo hecho, y deja constancia de esa comprobación en el propio documento. Si el antecedente no consta entregado, o su entrega es anterior a esos doce meses, no hay escalón: corresponde el primer nivel de la escala del artículo 54.

56.4. Reincidencia. Se considera reincidencia la comisión de la misma falta, o de una falta de naturaleza sustancialmente similar, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrega de la sanción anterior. La reincidencia habilita la aplicación de la sanción inmediatamente superior en la escala del artículo 54, con independencia del peso que correspondería al acto aislado.

56.5. Relación con la conducta evaluada. Solo agravan los antecedentes que guarden relación con la conducta que se evalúa. Una amonestación por presentación personal no sirve de escalón para una suspensión por tardanzas.

56.6. Corte del cómputo. El cómputo de una nueva sanción solo considera hechos posteriores a la fecha final del periodo cubierto por el último documento entregado. La Empresa deja constancia expresa de ese corte en cada documento que emite.

56.7. Cancelación. Vencidos los doce (12) meses, el antecedente queda cancelado de pleno derecho: permanece archivado en el legajo, pero no puede invocarse como agravante ni como escalón previo en ningún procedimiento posterior.

56.8. Anulación. El documento anulado, por reconsideración fundada, por justificación aceptada o por cualquier otra causa, no produce efecto alguno desde su anulación, y así se hace constar en el legajo.

56.9. Tardanzas e inasistencias. Para las tardanzas y las inasistencias, la reincidencia se rige exclusivamente por los umbrales objetivos de los artículos 19 y 21, y no puede valorarse de forma discrecional al margen de esos parámetros.

ARTÍCULO 57.- PROCEDIMIENTO DE DESPIDO

57.1. Ámbito. El despido procede únicamente por falta grave del artículo 25 de la LPCL o por causa relacionada con la capacidad de la colaboradora, y siempre con sujeción a este artículo. La constatación de un hecho del numeral 53.3 habilita este procedimiento; no lo resuelve.

57.2. Carta de imputación de cargos. Conforme al artículo 31 de la LPCL, CAYLA no despide a una colaboradora por causa relacionada con su conducta o su capacidad sin otorgarle previamente, por escrito y mediante carta de preaviso, un plazo no menor de seis (6) días naturales para que se defienda de los cargos formulados, o de treinta (30) días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia, según el caso.

Se exceptúa el supuesto de falta grave flagrante en que no resulte razonable conceder dicho plazo. Los hechos de asistencia del literal e) del numeral 53.3 nunca son flagrantes: se acreditan con registros y no en el momento del hecho, de modo que en ellos jamás se prescinde del plazo de descargo.

La carta indica los hechos imputados con sus fechas, su calificación legal, el plazo concedido y la advertencia de que su vencimiento habilita a resolver.

57.3. Acceso a los elementos de prueba. Junto con la carta de imputación, la Empresa entrega a la colaboradora copia de los registros de asistencia y de jornadas, de los documentos del legajo y de cualquier otro elemento en que se funden los cargos, para que pueda formular su descargo.

57.4. Exoneración de asistir. Durante el trámite previo al despido, la Empresa puede exonerar a la colaboradora de su obligación de asistir al centro de trabajo, conforme al segundo párrafo del artículo 31 de la LPCL, siempre que concurran las tres condiciones siguientes:

i. que la exoneración no perjudique su derecho de defensa, garantizándosele el acceso a los documentos y registros que necesite;

ii. que se le abonen íntegramente la remuneración y los demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle durante ese periodo, sin descuento alguno;

iii. que la exoneración conste por escrito, con cargo de recepción, indicando su fecha de inicio y de término.

57.5. Falta de descargo. Vencido el plazo sin que la colaboradora presente descargo, la Empresa deja constancia escrita de ese hecho y resuelve con los elementos disponibles. La falta de descargo no se interpreta como aceptación de los cargos ni releva a la Empresa de acreditar la falta.

57.6. Evaluación y decisión. La Empresa evalúa los descargos presentados y resuelve por escrito sin demora injustificada. La decisión solo puede ser:

i. el archivo del procedimiento sin sanción;

ii. la imposición de una sanción menor conforme al artículo 54, previo el trámite del artículo 55 en lo que resulte aplicable; en este caso el procedimiento se registra como archivado y la sanción menor consta en el documento que se emite y se entrega por separado; o

iii. el despido.

La resolución se notifica por escrito y se incorpora al legajo junto con la imputación y el descargo. El archivo no borra la imputación entregada, que subsiste como antecedente en los términos del artículo 56.

57.7. Congruencia. La causa expresada en la carta de imputación vincula a la carta de despido y no puede modificarse. Si durante el plazo de descargo la Empresa toma conocimiento de otra falta grave distinta, el trámite se reinicia respecto de esa nueva falta con una nueva imputación y un nuevo plazo; las faltas no se acumulan sobre la imputación en curso.

57.8. Carta de despido. El despido, de proceder, se comunica por carta escrita que indique de modo preciso la causa y la fecha de cese, conforme al artículo 32 de la LPCL.

La carta se entrega en forma personal con cargo firmado. Si la colaboradora se negara a recibirla, se le remite por intermedio de notario, de juez de paz o, a falta de ambos, de la Policía Nacional del Perú. Tratándose de la carta de imputación o de la carta de despido, el acta interna de negativa a firmar no sustituye esta vía.

57.9. Abandono de trabajo. Toda ausencia debe ser puesta en conocimiento de la Empresa, con las razones que la motivaron, dentro del tercer día de producida más el término de la distancia, computado en días hábiles, conforme al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N.° 001-96-TR.

Antes de imputar abandono de trabajo, la Empresa cursa por escrito, al domicilio registrado de la colaboradora, un requerimiento para que se reincorpore o justifique su ausencia, otorgándole un plazo no menor de dos (2) días hábiles contados desde su recepción, y deja constancia de su envío y de su resultado. Solo ante el incumplimiento de ese requerimiento o ante la falta de justificación se formula la imputación de cargos.

57.10. Impuntualidad e inasistencia reiteradas. El despido por impuntualidad reiterada o por inasistencias exige, además del procedimiento de este artículo, que concurran: (i) historial disciplinario documentado que acredite el cumplimiento de la gradación de los artículos 19 y 21; (ii) subsistencia de la conducta pese a las sanciones entregadas; y (iii) cumplimiento íntegro del procedimiento de imputación de cargos y descargo. La omisión de cualquiera de estos requisitos expone a la Empresa al pago de la indemnización por despido arbitrario.

Las tardanzas reiteradas no constituyen, por sí solas, causal de despido.

57.11. Impugnación. La colaboradora puede impugnar el despido ante el Poder Judicial dentro del plazo de treinta (30) días naturales previsto en el artículo 36 de la LPCL. La Empresa consigna esta información en la carta de despido.

57.12. Efectos. Consumado el despido, la extinción del vínculo, la entrega de cargo y la liquidación se rigen por los artículos 58 y 59.

TÍTULO XII

TÉRMINO Y DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 58.- EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL

58.1. Causas. El vínculo laboral de las colaboradoras comprendidas en el artículo 2 se extingue únicamente por alguna de las causas previstas en el artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, aprobado por el Decreto Supremo N.° 003-97-TR (en adelante, la LPCL):

a) El fallecimiento de la colaboradora.

b) Su renuncia o retiro voluntario.

c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos sujetos a modalidad celebrados conforme al artículo 8.

d) El mutuo disenso entre la colaboradora y la Empresa.

e) La invalidez absoluta permanente.

f) La jubilación, en los supuestos y condiciones del artículo 21 de la LPCL.

g) El despido, en los casos y con el procedimiento del artículo 57.

h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y con la forma que la ley permite.

Ninguna otra circunstancia extingue el vínculo laboral.

58.2. Renuncia. La renuncia es un acto libre de la colaboradora y no requiere expresar motivo. Se comunica por escrito con treinta (30) días de anticipación, conforme al artículo 18 de la LPCL.

La carta de renuncia se presenta a Desarrollo Organizacional o a la encargada de sede, quien la traslada el mismo día. CAYLA deja constancia fechada de su recepción y entrega copia a la colaboradora.

58.3. Exoneración del plazo de preaviso. CAYLA puede exonerar del plazo de treinta (30) días por propia iniciativa. En ese caso el vínculo se extingue en la fecha que CAYLA indique, y la colaboradora percibe la remuneración correspondiente a los días de preaviso que dejó de laborar por decisión de la Empresa.

Si la exoneración la solicita la colaboradora, su solicitud se entiende aceptada si CAYLA no la rechaza por escrito dentro del tercer día, conforme al artículo 18 de la LPCL. En ese caso el vínculo se extingue en la fecha de la exoneración y los días no laborados no generan remuneración.

El rechazo consta por escrito dentro de ese mismo plazo y obliga a laborar hasta cumplir los treinta (30) días.

58.4. Libertad de la renuncia. CAYLA no solicita ni admite cartas de renuncia sin fecha, firmadas por anticipado o en blanco. Una renuncia obtenida mediante coacción, engaño o presión no extingue el vínculo laboral.

58.5. Vencimiento del contrato sujeto a modalidad. El contrato sujeto a modalidad se extingue en la fecha de vencimiento pactada, sin necesidad de expresión de causa distinta.

Si la colaboradora continúa laborando después de vencido el plazo o sus prórrogas, el contrato se considera de duración indeterminada, conforme al artículo 77 de la LPCL.

58.6. Mutuo disenso. El acuerdo para poner término al vínculo laboral consta por escrito o en la hoja de liquidación de beneficios sociales, conforme al artículo 19 de la LPCL. La colaboradora recibe copia del acuerdo.

58.7. Invalidez absoluta permanente. Extingue de pleno derecho el vínculo laboral desde que es declarada conforme a ley, según el artículo 20 de la LPCL. Mientras no exista esa declaración, la colaboradora conserva todos sus derechos y sus descansos médicos se acreditan conforme al artículo 20 de este Reglamento.

58.8. Despido. Todo despido exige causa justa prevista en la ley, debidamente comprobada, y el cumplimiento íntegro del procedimiento del artículo 57. Las faltas y las sanciones son las de los artículos 53 y 54.

Es nulo el despido que tenga por motivo alguna de las causas del artículo 29 de la LPCL, entre ellas: la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; ser candidata o actuar como representante de las colaboradoras; presentar una queja o participar en un proceso contra la Empresa ante las autoridades competentes; la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole; y el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, cuando el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los noventa (90) días posteriores al nacimiento, siempre que CAYLA haya sido notificada documentalmente del embarazo antes del despido.

Tampoco puede despedirse a una persona por haber presentado una queja por hostigamiento sexual ante la Empresa, por haber declarado como testigo en ella o por haber colaborado en su investigación, conforme al artículo 51.

58.9. Indemnización por despido arbitrario. Si el despido se produce sin expresión de causa, o la causa invocada no puede demostrarse en juicio, la colaboradora tiene derecho a la indemnización que el artículo 34 de la LPCL prevé como única reparación por el daño sufrido.

El monto de esa indemnización es el que corresponde al régimen laboral especial de la pequeña empresa, previsto en el artículo 56 del Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE o la norma que lo sustituya, y está detallado en el artículo 27. No es de aplicación el artículo 38 de la LPCL, propio del régimen laboral general.

Durante el periodo de prueba no procede esta indemnización, conforme al artículo 7.

58.10. Actos de hostilidad. La colaboradora que se considere afectada por un acto de hostilidad equiparable al despido puede emplazar por escrito a la Empresa, otorgándole un plazo no menor de seis (6) días naturales para que enmiende su conducta, conforme al último párrafo del artículo 30 de la LPCL. Vencido ese plazo puede optar, conforme a ley, entre accionar para que cese la hostilidad o dar por terminado el contrato y reclamar la indemnización que corresponda.

CAYLA no utiliza como sanción la rebaja de categoría, la reducción de la remuneración ni el traslado a otra sede, conforme al artículo 54.

58.11. Efectos del cese en los sistemas. Desde la fecha de cese la colaboradora deja de registrar asistencia y CAYLA desactiva sus accesos y credenciales.

La persona se marca como inactiva en Dynamic. Sus marcajes, jornadas, boletas y documentos no se eliminan: sostienen los reportes y las liquidaciones de los periodos ya cerrados. Su conservación y su supresión se rigen por el artículo 44.

58.12. Comunicación del cese. Toda extinción del vínculo se comunica por escrito, indica la causa y la fecha de cese, y da lugar a la baja en la planilla electrónica dentro del plazo que fija la norma correspondiente.

ARTÍCULO 59.- ENTREGA DE CARGO Y LIQUIDACIÓN

59.1. Entrega de cargo. El último día de labor, o el que las partes acuerden por escrito, la colaboradora entrega a su líder de equipo o a la encargada de sede los bienes que tenga a su cargo: herramientas, uniformes, llaves, mercadería, muestras, documentos y equipos.

Se levanta un acta que detalla lo entregado y lo que quede pendiente. La firman quien entrega y quien recibe, y la colaboradora se queda con una copia. Si se niega a firmar, se deja constancia del hecho con dos testigos.

59.2. La liquidación no se condiciona. El pago de la liquidación y la entrega de los documentos del cese no se condicionan a la entrega de cargo, a la devolución de bienes ni a la firma de documento alguno.

Si algo queda pendiente de devolver, CAYLA lo reclama por la vía que corresponda. No lo descuenta de la liquidación, salvo autorización escrita de la colaboradora o mandato legal, conforme al artículo 29.

59.3. Contenido de la liquidación. La liquidación de beneficios sociales comprende, según corresponda:

a) La remuneración por las horas efectivamente laboradas hasta la fecha de cese, conforme al artículo 23.

b) El recargo por sobretiempo devengado y aún no pagado, conforme al artículo 14.

c) Las vacaciones truncas y la remuneración vacacional correspondiente a los periodos vacacionales ya adquiridos y no gozados a la fecha de cese, conforme al artículo 30.

d) La gratificación trunca, conforme al artículo 27.

e) La compensación por tiempo de servicios devengada desde el último depósito y aún no depositada, conforme al artículo 27.

f) Cualquier otro concepto devengado y no pagado.

El periodo de planilla en curso —que va del día 29 de un mes al día 28 del siguiente, conforme al artículo 24 — se cierra a la fecha de cese, y la liquidación se calcula sobre las horas registradas hasta ese día.

59.4. Plazo y forma del pago. CAYLA paga la liquidación mediante abono en la cuenta que la colaboradora tenga designada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el cese.

Si a esa fecha el periodo de planilla en curso aún no ha cerrado y quedara alguna hora registrada pendiente de liquidar, ese saldo se abona junto con el pago del periodo, conforme al artículo 24, y se detalla en la hoja del numeral 59.5. El resto de la liquidación no se retiene por ese motivo.

Dentro de ese plazo la ley exige pagar la compensación por tiempo de servicios devengada desde el último depósito y aún no depositada, conforme al artículo 3 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR, y la gratificación trunca, que se paga conjuntamente con los demás beneficios sociales, conforme al numeral 5.4 del Decreto Supremo N.° 005-2002-TR.

La compensación por tiempo de servicios ya depositada la retira la colaboradora directamente de la entidad financiera, con la constancia de cese del literal b) del numeral 59.6.

59.5. Hoja de liquidación. Junto con el pago, CAYLA entrega una hoja que detalla, concepto por concepto, cómo se calculó cada monto: las horas consideradas, la remuneración computable empleada, los periodos promediados cuando corresponda, los periodos computados y los descuentos aplicados.

La remuneración computable de cada concepto es la que fija la norma que lo regula. Como la remuneración de CAYLA se determina por las horas efectivamente laboradas y por ello varía de un periodo a otro, cuando la norma aplicable prevea un promedio para las remuneraciones variables o imprecisas se aplica ese promedio, y la hoja indica los periodos promediados. En ningún caso la remuneración computable puede ser inferior a la que resulte de aplicar la norma legal correspondiente.

Los conceptos adicionales de carácter no remunerativo previstos en la política salarial vigente no integran la remuneración computable, conforme al artículo 19 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR.

59.6. Documentos del cese. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el cese, y de forma gratuita, CAYLA entrega a la colaboradora:

a) El certificado de trabajo, que indica su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud de la colaboradora, incluye además la apreciación de su conducta o de su rendimiento. Ello conforme a la Tercera de las Disposiciones Complementarias, Transitorias, Derogatorias y Finales del Decreto Supremo N.° 001-96-TR.

b) La constancia de cese que necesita para retirar sus depósitos de compensación por tiempo de servicios y sus intereses, conforme al artículo 45 del Decreto Supremo N.° 001-97-TR.

c) La hoja de liquidación del numeral 59.5.

d) El certificado de rentas y retenciones de quinta categoría, cuando la colaboradora lo solicite. En ese caso CAYLA lo entrega dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, y no dentro del plazo del encabezado de este numeral.

59.7. La liquidación no es una renuncia de derechos. Recibir la liquidación y firmar su hoja no impide reclamar después las diferencias que la colaboradora estime adeudadas. Los derechos laborales son irrenunciables, conforme al numeral 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú.

59.8. Obligaciones que subsisten. Tras el cese subsiste el deber de reserva sobre la información confidencial de la Empresa, en los términos y con los límites del artículo 41.

Ese deber no restringe el derecho de la colaboradora a emplear en un trabajo posterior su experiencia, sus conocimientos y sus habilidades profesionales.

59.9. Conservación de la documentación. CAYLA conserva el legajo, los cargos de entrega, las boletas y el registro de control de asistencia por los plazos que la ley fija. El registro de control de asistencia se conserva cinco (5) años desde su generación, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N.° 004-2006-TR. El tratamiento de esta información se rige por el Título IX.

ARTÍCULO 60.- VIGENCIA, VERSIÓN, ENTREGA Y MODIFICACIÓN

60.1. Versión y vigencia. Este documento es el Reglamento Interno de Trabajo de CAYLA S.A.C., **versión 4.0**, aprobado por la Gerencia General el 10 de agosto de 2026.

Entra en vigencia el 10 de agosto de 2026, fecha desde la cual se mantiene publicado conforme al numeral 60.4, y, respecto de cada colaboradora, desde la fecha en que conste acreditada su entrega conforme al numeral 60.3, si esta fuera posterior.

Toda copia, impresa o digital, lleva en cada página el número de versión y la fecha de vigencia.

60.2. Derogación de las versiones anteriores. Este Reglamento deroga y sustituye íntegramente al Reglamento Interno de Trabajo versión 3.0 (junio de 2026) y a cualquier versión anterior, así como a toda disposición interna que se le oponga.

Las versiones anteriores se conservan archivadas, con constancia de su periodo de vigencia, con el único fin de acreditar qué texto regía en una fecha determinada. No son exigibles hacia el futuro, salvo el efecto limitado que el numeral 60.5 les reconoce en materia sancionadora.

60.3. Entrega y cargo de recepción. CAYLA entrega un ejemplar de este Reglamento a cada colaboradora. A quien ingrese después de su entrada en vigencia se le entrega al inicio de la relación laboral, junto con su contrato.

La entrega se acredita de cualquiera de estas tres formas:

a) Con cargo firmado y fechado en papel, que identifique la versión y la fecha del Reglamento entregado.

b) Con la confirmación remitida desde el correo electrónico que la colaboradora haya designado en su contrato, o el que haya comunicado por escrito a Desarrollo Organizacional y conste aceptado como medio de comunicación válido entre las partes, en la que declare haber recibido, leído y comprendido el Reglamento, identificando su versión y su fecha. El envío se hace de manera individual y con el documento adjunto.

c) Con la constancia dejada por la propia colaboradora en el sistema Dynamic, en la pantalla Normas, que registra quién la dejó, en qué fecha y hora y —lo que ninguna de las dos formas anteriores garantiza por sí sola — **sobre qué versión exacta** del Reglamento. Esta constancia tiene el mismo valor acreditativo que las de los literales a) y b).

Para quien no tenga cuenta en el sistema, Desarrollo Organizacional registra en Dynamic la constancia del literal a), adjuntando el cargo firmado escaneado. Ese registro no sustituye al papel: lo archiva.

Si la colaboradora no tiene correo designado ni lo comunica, la entrega se hace en papel conforme al literal a).

Si transcurridos cinco (5) días hábiles no hay respuesta, CAYLA reenvía la comunicación una vez. Si transcurren otros cinco (5) días hábiles desde el reenvío sin respuesta, CAYLA entrega el ejemplar en físico, con cargo firmado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El silencio no equivale a conocimiento.

Si la colaboradora se niega a firmar, se levanta acta de negativa suscrita por quien entrega y por dos testigos. El acta produce los mismos efectos que el cargo.

Los cargos, las confirmaciones y las actas se archivan en el legajo de cada persona. CAYLA lleva además una matriz de control con el nombre, la versión entregada, el medio, la fecha de entrega y la fecha de acuse.

60.4. Publicación. El texto vigente se mantiene publicado y accesible en el sistema Dynamic y en un lugar visible de cada uno de los centros de trabajo: Central (CCO), Taller Lima, Tienda Arequipa y Tienda Trujillo.

Por esos mismos medios se publica y se mantiene actualizada la información que este Reglamento no fija en su articulado por estar sujeta a cambio: la identidad y los datos de contacto de quien ejerce el cargo de Responsable de atender las quejas por hostigamiento sexual, designada conforme al artículo 48, y los datos de contacto de Desarrollo Organizacional.

Este Reglamento nombra los cargos y no a las personas que los ocupan. Todo cambio en la titularidad de un cargo se publica por los mismos medios y se comunica por escrito a cada colaboradora; no constituye modificación de este Reglamento ni exige recabar un nuevo cargo de recepción.

60.5. Oponibilidad. El desconocimiento de este Reglamento no exime de su cumplimiento.

Sin embargo, CAYLA no puede fundar una sanción en una disposición cuya entrega, en la versión vigente a la fecha de los hechos, no conste acreditada conforme al numeral 60.3. Mientras esa entrega no conste, no se le aplican a esa colaboradora las disposiciones sancionadoras de este Reglamento: los hechos se califican y sancionan conforme a la versión que sí le fue entregada, en todo lo que no se oponga a la ley.

Las demás disposiciones de este Reglamento, y en particular las que reconocen derechos, plazos o garantías a la colaboradora, le son aplicables desde la fecha de entrada en vigencia.

60.6. Modificación. CAYLA puede modificar este Reglamento cuando lo exijan la legislación, la organización o las necesidades operativas.

Cada modificación eleva el número de versión y se entrega a cada colaboradora con cargo de recepción, conforme al numeral 60.3.

60.7. Irretroactividad. Las modificaciones rigen hacia el futuro.

Las disposiciones que tipifiquen faltas nuevas o agraven sanciones no se aplican a hechos ocurridos antes de su entrega. A esos hechos se les aplica el texto vigente y entregado el día en que ocurrieron, salvo que el nuevo resulte más favorable a la colaboradora, en cuyo caso se aplica este último, incluso a los procedimientos en trámite.

Ninguna modificación puede desconocer derechos ya adquiridos ni contravenir la ley.

60.8. Puesta en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si CAYLA opta por poner este Reglamento en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, presenta tres (3) ejemplares y entrega el ejemplar a cada colaboradora dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a esa presenta-

ción, conforme al artículo 4 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR. En ese caso sigue el mismo procedimiento respecto de cada modificación posterior.

La presentación ante la Autoridad no supone revisión ni aprobación de contenido: el Reglamento queda aprobado por su sola presentación y sigue sujeto a la ley en todos sus extremos.

60.9. Acción judicial. Las colaboradoras que consideren que alguna disposición de este Reglamento vulnera normas legales o convencionales vigentes pueden accionar judicialmente, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo N.° 039-91-TR.

60.10. Dependencia encargada de los asuntos laborales. Desarrollo Organizacional (DO) es la dependencia encargada de atender los asuntos laborales de las colaboradoras y de tramitarlos: consultas sobre este Reglamento, solicitudes de permiso y licencia, justificaciones y correcciones de asistencia, reclamos sobre remuneraciones o registros, y descargos.

En cada sede, la encargada de sede es el primer canal y traslada a Desarrollo Organizacional lo que exceda su competencia. Los datos de contacto de Desarrollo Organizacional se publican en el sistema Dynamic y en un lugar visible de cada sede.

60.11. Nulidad parcial. Si alguna disposición de este Reglamento fuera declarada nula o inaplicable por autoridad competente, las demás conservan plena vigencia y la disposición afectada se entiende sustituida por la norma legal que corresponda.

60.12. Idioma e interpretación. Este Reglamento se redacta y se interpreta en español, y siempre en concordancia con la legislación laboral peruana vigente. En caso de duda insalvable sobre el alcance de una disposición sancionadora, se aplica la interpretación más favorable a la colaboradora.

ARTÍCULO 61.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA

61.1. Hechos anteriores. Los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de esta versión se califican y sancionan conforme al texto vigente y entregado el día en que ocurrieron, salvo que este Reglamento resulte más favorable a la colaboradora, en cuyo caso se aplica este.

61.2. Procedimientos disciplinarios en trámite. Los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigencia de esta versión y no concluidos a esa fecha continúan y se resuelven conforme a las reglas de procedimiento con las que se iniciaron.

Los plazos en curso se respetan y no se reinician. En particular, el plazo de descargo ya concedido en una imputación de cargos entregada bajo la versión anterior se mantiene y sigue corriendo.

En todo caso se respetan las garantías mínimas que la ley reconoce, entre ellas el descargo previo y por escrito del artículo 31 de la LPCL, y ninguna sanción puede ser más grave que la que correspondería conforme a este Reglamento cuando este resulte más favorable a la colaboradora, conforme al numeral 60.7.

61.3. Investigaciones por hostigamiento sexual en trámite. Las quejas e investigaciones por hostigamiento sexual iniciadas antes de la entrada en vigencia continúan conforme a la ley de la materia y a los plazos que esta establece, sin que se reinicien los plazos ya corridos. Las disposiciones del Título X se aplican a esos procedimientos únicamente en lo que amplíen las garantías de las partes.

61.4. Antecedentes ya notificados. Las amonestaciones escritas y las suspensiones entregadas antes de la entrada en vigencia de esta versión conservan su validez y su condición de antecedente durante doce (12) meses contados desde la fecha de su entrega acreditada, y se valoran conforme al artículo 56.

Las que no cuenten con cargo de recepción firmado ni con acta de negativa no producen efecto agravante alguno, por aplicación del numeral 60.5.

61.5. Sanciones sustentadas en disposiciones que nunca fueron entregadas. Ninguna sanción impuesta bajo la versión anterior cuyo único fundamento haya sido una disposición contenida en un documento complementario que no llegó a existir —y que, por ello, nunca pudo ser entregado ni acusado— puede invocarse como antecedente agravante bajo este Reglamento. Ello no afecta la validez de la sanción ya impuesta ni reabre el procedimiento en que se dictó.

61.6. Adecuación. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia, CAYLA:

a) Entrega esta versión a todo el equipo con cargo de recepción y deja al día la matriz de control del numeral 60.3.

b) Publica, conforme al numeral 60.4, la identidad y los datos de contacto de quien ejerce el cargo de Responsable de atender las quejas por hostigamiento sexual, ya designada conforme al artículo 48.

c) Publica el texto vigente en el sistema Dynamic y en un lugar visible de cada uno de los cuatro centros de trabajo, conforme al numeral 60.4.

61.7. Agotamiento. Las disposiciones de este artículo agotan sus efectos una vez cumplidos los plazos que cada una contempla.

SUSCRIPCIÓN

Aprobado por la Gerencia General de CAYLA S.A.C.

_____

Alvarez Pereyra Felipe Miguel

Gerente General — CAYLA S.A.C.

DNI N.° 47384306

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento Interno de Trabajo de

CAYLA S.A.C., versión 4.0, y haber sido informada de su contenido.

Nombre: _____

Documento de identidad: _____

Sede: _____ Fecha: _____ / _____ / _____

Firma: _____

La constancia puede dejarse también desde el sistema Dynamic, en la pantalla Normas, conforme al artículo 60.